**LE PRÉ-BARREAU**

**Grand Oral CRFPA**

# SYNTHÈSES DES FICHES DU

# BRÉVIAIRE DES LIBERTÉS ET DES DROITS FONDAMENTAUX

**2026**

***Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau – sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires***

_____

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# SOMMMAIRE

**MODULE I – LES NOTIONS FONDAMENTALES**

**THÈME 1 : LES DÉFINITIONS**

Synthèse 1 – La notion de libertés et droits fondamentaux ..... 5

Synthèse 2 – La typologie des libertés et des droits fondamentaux ..... 6

**THÈME 2 : L'ÉVOLUTION HISTORIQUE**

Synthèse 3 – Les libertés avant la Révolution de 1789 ..... 7

Synthèse 4 – Les libertés depuis la Révolution de 1789 ..... 8

Synthèse 5 – L'État de droit ..... 10

**THÈME 3 : LES SOURCES**

Synthèse 6 – Les sources constitutionnelles ..... 12

Synthèse 7 – Les sources internationales ..... 14

Synthèse 8 – Les sources européennes ..... 16

**MODULE II – LA PROTECTION INSTITUTIONNELLE DES DROITS**

**THÈME 4 : LA PROTECTION INSTITUTIONNELLE INTERNATIONALE**

Synthèse 9 – Les juridictions pénales internationales ..... 17

Synthèse 10 – La Cour européenne des droits de l'homme ..... 18

Synthèse 11 – Les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme ..... 19

**THÈME 5 : LA PROTECTION INSTITUTIONNELLE NATIONALE**

Synthèse 12 – Le Conseil constitutionnel ..... 21

Synthèse 13 – La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ..... 22

Synthèse 14 – L'indépendance des juridictions ..... 23

Synthèse 15 – L'autorité judiciaire ..... 24

Synthèse 16 – Le juge administratif ..... 25

Synthèse 17 – Les recours devant le juge administratif ..... 26

Synthèse 18 – La protection non-juridictionnelle des libertés ..... 28

**MODULE III – LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS**

**THÈME 6 : LES DROITS PROCÉDURAUX**

Synthèse 19 – Le droit à un recours effectif ..... 30

Synthèse 20 – Le droit à un procès équitable ..... 31

Synthèse 21 – Le droit à l'exécution des décisions de justice ..... 33

Synthèse 22 – Le droit à la sûreté ..... 34

**THÈME 7 : LES LIMITATIONS DES DROITS**

Synthèse 23 – Les limitations normales ..... 37

Synthèse 24 – L'ordre public ..... 38

Copyright © 2026 Pré-Barreau

Synthèse 25 – Le contrôle de proportionnalité ..... 39
Synthèse 26 – Les limitations exceptionnelles ..... 40
Synthèse 27 – La lutte contre le terrorisme ..... 42
**MODULE IV – LES DROITS FONDAMENTAUX**
**THÈME 8 : L'ÉGALITÉ**
Synthèse 28 – Le principe d'égalité ..... 44
Synthèse 29 – L'interdiction des discriminations ..... 45
**THÈME 9 : LA DIGNITÉ**
Synthèse 30 – Le droit à la vie ..... 46
Synthèse 31 – Les atteintes à la dignité de la personne ..... 48
Synthèse 32 – Dignité de la personne et bioéthique ..... 51
Synthèse 33 – Dignité de la personne et droits sociaux ..... 55
Synthèse 34 – La protection internationale de la personne ..... 57
**THÈME 10 : L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE**
Synthèse 35 – Le droit au respect de la vie privée et familiale ..... 60
Synthèse 36 – La protection des données personnelles ..... 62
Synthèse 37 – La vie privée et familiale des détenus ..... 64
Synthèse 38 – Le travail en prison ..... 66
Synthèse 39 – Le droit à l'environnement ..... 67
**THÈME 11 : NATIONALITÉ ET CITOYENNETÉ**
Synthèse 40 – La nationalité ..... 69
Synthèse 41 – Les droits politiques ..... 71
Synthèse 42 – Les droits civiques des détenus ..... 72
Synthèse 43 – Le droit à une bonne administration ..... 73
**MODULE V – LES LIBERTÉS FONDAMENTALES**
**THÈME 12 : LES LIBERTÉS DU CORPS**
Synthèse 44 – La liberté d'aller et venir ..... 74
Synthèse 45 – La liberté de circulation des étrangers ..... 76
Synthèse 46 – La liberté sexuelle ..... 81
**THÈME 13 : LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT**
Synthèse 47 – La liberté de pensée et de conscience ..... 83
Synthèse 48 – La liberté d'enseignement ..... 84
Synthèse 49 – La liberté de religion et la laïcité ..... 85
Synthèse 50 – La liberté d'expression ..... 86
Synthèse 51 – La liberté médiatique ..... 87
Synthèse 52 – La liberté artistique ..... 88

Copyright © 2026 Pré-Barreau

Synthèse 53 – La protection des lanceurs d'alerte ..... 89

**THÈME 14 : LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES**

Synthèse 54 – La protection de la propriété ..... 90
Synthèse 55 – La liberté d'entreprendre et de contracter ..... 91
Synthèse 56 – La liberté d'association ..... 92
Synthèse 57 – Les libertés de réunion et de manifestation ..... 93
Synthèse 58 – La liberté syndicale et le droit de grève ..... 95

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 1 – La notion de libertés et droits fondamentaux

## Définition des notions clefs

- **Droits et libertés fondamentaux** – notion de nature doctrinale pouvant désigner :
    - les droits porteurs de **valeurs fondamentales** (approche « substantialiste ») ; et/ou
    - les droits énoncés dans une **norme de rang fondamental** dans l'ordre juridique, c'est-à-dire depuis le début de la Ve République une norme de rang constitutionnel ou conventionnel (approche « normativiste »).
- **Droits de l'homme** :
    - en **droit international et européen**, expression générique désignant les droits consacrés dans les **conventions dites « de droits de l'homme »** ;
    - en **droit interne**, notion renvoyant à la conception jusnaturaliste des droits découlant de la **déclaration des droits de l'Homme** adoptée lors de la Révolution de 1789.
- **Libertés publiques** : notion désignant les droits et libertés **dégagés de manière prétorienne**, de valeur législative, par le **Conseil d'État** à partir de la **IIIe République** et dont le respect s'impose aux autorités étatiques (ex. : droit au recours pour excès de pouvoir dégagé dans CE, Ass., 1950, Lamotte).
- **Principes fondamentaux** :
    - dans un **sens large**, notion renvoyant aux principes **sur lesquels est bâti l'ordre juridique** et qui le **structurent** (ex. : principe de liberté, principe d'égalité, principe de fraternité).
    - dans un **sens étroit**, expression désignant les **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République** : principes issus d'une norme législative, adoptée sous un régime républicain, avant 1946, ayant fait l'objet d'une mise en œuvre continue depuis et ayant pour objet une règle générale et essentielle à la vie de la Nation (ex. : PFRLR de la liberté d'association identifiée dans Cons. constit., déc. de 1971, *Liberté d'association*).

## Distinctions des notions voisines

- **Liberté vs droit** :
    - **Liberté** : prérogative ancrée dans la **sphère d'autonomie** du sujet de droit, dont la reconnaissance par les autorités lui confère un **pouvoir d'autodétermination** (ex. : liberté d'expression, liberté de religion, liberté de manifestation, liberté individuelle) ;
    - **Droit** : prérogative **attribuée** par une autorité au sujet de droit et dont il peut invoquer le bénéfice à l'égard de cette autorité tenue d'y déférer (ex. : droit à la santé, droit au respect de la vie privée et familiale, droit au mariage).
- **Droit et libertés fondamentaux vs « Liberté fondamentale » (art. L. 521-2, c. justice adm.)** :
    - **Droits et libertés fondamentaux** : droits porteurs de valeurs fondamentales ou consacrés dans une norme de rang fondamental dans l'ordre juridique.
    - **« Liberté fondamentale » (art. L. 521-2, c. justice adm.)** : ensemble des droits et libertés **identifiés par le Conseil d'État** comme constituant une « liberté fondamentale » au sens de l'article L. 521-2 du CJA pouvant être invoquée dans le cadre d'un **référé-liberté**.
- **Liberté individuelle vs Libertés personnelles** :
    - **Liberté individuelle** : le droit de ne pas être soumis **de manière arbitraire** à la **contrainte physique**, dont la protection relève de la compétence du **juge judiciaire** (**art. 66 de la Constitution** de 1958).
    - **Libertés personnelles** : l'**ensemble des prérogatives**, qui ne relèvent pas de la liberté individuelle, dont sont titulaires les sujets de droit.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 2 – La typologie des libertés et des droits fondamentaux

## Critères généraux de classification

- **Classification des libertés et droits selon leur objet** :
    - **Droit-autonomie (ou droit *de*)** : prérogative tendant à la protection d'un **pouvoir d'émancipation** de l'autorité publique (ex. : droit d'aller et venir, droit de propriété)
    - **Droit-créance (ou droit *à*)** : prérogative tendant à la fourniture d'une **prestation par l'autorité publique** (ex. : droit au travail, droit à la protection sociale)
- **Classification des libertés et droits selon leur génération** : classification permettant de mettre en évidence le lien entre l'objet des droits et la date de leur proclamation :
    - **Droits de première génération** : droits découlant de l'**esprit révolutionnaire** de 1789, qui protègent l'**autodétermination** du sujet de droit **contre ou en dehors de l'autorité étatique** (ex. : droit à la vie, droit à la liberté d'expression).
    - **Droits de deuxième génération** : droits découlant d'un **esprit socialisant et égalitariste** (milieu du XXe siècle), qui supposent la fourniture d'une **prestation** des autorités étatiques (ex. : droits-créances).
    - **Droits de troisième génération** : droits découlant de l'**esprit de globalisation** économique et juridique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui ont pour objet la protection de l'**Humanité** et de son **environnement** (ex. : droit à un environnement sain).
- **Classification des libertés et droits selon les obligations des autorités qui les sous-tendent :**
    - **Obligation négative** : obligation des autorités étatiques de ne **pas commettre d'actions** qui soient en contrariété avec les droits.
    - **Obligation positive** : obligation des autorités étatiques de **mettre en œuvre les moyens raisonnablement exigibles pour prévenir ou remédier** aux situations contraires aux droits.

## Critères secondaires de distinction

- **Distinction des titulaires de libertés et droits** :
    - **Personne physique** : individu (nationaux ou étrangers)
    - **Personne morale** : entité dotée de la personnalité juridique, distincte de la personnalité des individus qui la composent (syndicat, société, parti politique, ONG).
- **Distinction de l'intensité du contrôle juridictionnel du respect des libertés et droits** : en l'**absence de hiérarchie entre les droits** et libertés fondamentaux, tout **conflit** entre des droits concurrents dans une situation se résout par la recherche d'un **juste équilibre** – dont la justesse dépend de la particularité des circonstances de l'espèce – **entre les intérêts, et donc les droits**, des différentes personnes en présence. Le contrôle juridictionnel exercé dépend, à ce titre, de la nature des droits en présence :
    - **Droits absolus** : droits **ne pouvant pas faire l'objet d'une dérogation ou d'une exception**, de sorte que **toute atteinte** portée à l'exercice d'un droit absolu en emporte la **violation** (ex. : droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants).
    - **Droits non absolus** : droits dont l'exercice **peut être limité** par l'État (dérogation ou exception) **à condition que cette limite soit proportionnée** (ex. : droit à la vie, droit au respect de la vie privée et familiale). Le contrôle des juridictions repose sur le **principe de proportionnalité**, qui prend le plus souvent la forme d'un **triple test** : 1) **adéquation** de la mesure à la finalité poursuivie, 2) **nécessité** de la mesure pour atteindre cette finalité et 3) **proportionnalité, au sens strict**, de la mesure qui ne doit pas créer des charges hors de proportion avec la finalité recherchée.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 3 – Les libertés avant la Révolution de 1789

## L'Antiquité

- Pensée **gréco-romaine** :
    - Naissance des premières formes de **démocratie**, comprise comme le pouvoir du peuple, **directe** mais **inégalitaire** (exclusion des femmes, des esclaves et des étrangers et variabilité du poids du vote en fonction de la richesse) ;
    - Prémisses de la **théorie du droit naturel** (ou jusnaturalisme), fondée sur l'idée que la **Cité** est consubstantielle à l'homme (inhérence des droits à la **citoyenneté**), mais **pas au sens contemporain** de l'inhérence des droits à la **nature humaine**.
- Apports du **christianisme** :
    - Consécration de l'idée de la **dignité** de chaque individu, **sans distinction** entre les Hommes, tous ayant été créés à l'image du Créateur ;
    - Affirmation de l'idée de **liberté** de l'Homme, capable de pêcher et de se repentir, ce qui fonde la **responsabilité** de l'individu pour ses actes.

## Moyen-Âge

- Construction d'une **pensée moderne** :
    - Subordination de la **légitimité du pouvoir politique** au regard de Dieu, donnant naissance à un droit, ou devoir, de **résistance à un gouvernement injuste** (Saint Thomas d'Aquin) ;
    - Développement par les légistes d'une exigence pour le souverain de **poursuivre le bien commun** à travers le concept de **lois fondamentales** qui s'imposent au Roi.
- Émergence d'un **droit des libertés** :
    - Reconnaissance de **libertés effectives** dans des **chartes concédées** par le seigneur local et dans des **textes de portée générale** à l'échelon royal (ex. : Magna Carta de 1215) ;
    - Apparition de **juridictions** chargées de veiller au respect des lois fondamentales.

## Ancien Régime

- Les **Lumières** et la **progression** des idées :
    - Apparition de l'**idée laïque** du droit naturel, les droits dont sont titulaires les Hommes étant conçus comme **inhérents à leur nature humaine** (Hugo Grotius, *De jure belli*) ;
    - Émergence de la notion de **contrat social** : fiction juridique selon laquelle les Hommes ont **renoncé** à certaines de leurs libertés pour conférer à des **représentants** le pouvoir d'œuvrer au bénéfice de la **paix** et du **bien commun** (passage de l'**état de nature** à l'**état civil**) (John Locke ; Thomas Hobbes ; Jean-Jacques Rousseau).
- **Consolidation** des libertés dans le **droit positif** :
    - en **France** : l'**édit de Nantes** (1598) reconnaît la liberté de conscience et de culte aux protestants, mais les avancées du droit positif sont **peu importantes** ;
    - en **Angleterre** :
        - la **Petition of Rights** de 1628 prohibe les arrestations et détentions illégales ;
        - l'**Habeas Corpus** de 1679 **constitutionnalise** les droits énoncés dans le Petition of Rights (droit d'être présenté devant un juge pour qu'il statue sur la légalité de la détention ; droit à réparation et à la sanction des responsables en cas d'arbitraire) ;
        - le **Bill of Rights** de 1689 **fondamentalise** les droits énoncés en subordonnant l'exercice du pouvoir royal à leur respect, mettant **fin à la royauté de droit divin**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 4 – Les libertés depuis la Révolution de 1789

## Héritage de la Révolution de 1789

- **Proclamation** des libertés :
    - Consécration de **droits universels** et **naturels** (art. 2), c'est-à-dire inhérents à la nature humaine et dont la jouissance n'est pas subordonnée à une nationalité donnée, et d'une exigence de **légalité** des atteintes y étant portées (art. 6) dans la **Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen** de 1789 ;
    - Instauration de **droits-créances** à la charge de l'État (secours des indigents et droit à l'instruction) dans la **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793** ;
    - **Abolition de l'esclavage** par le décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794) en France et dans ses colonies.
- **Marche contrariée** des libertés :
    - Contestation des libertés :
        - **XIXe siècle : éclipse** des droits de l'homme du fait de la mise en place de **régimes autoritaires** (1er et 2d Empires) ;
        - **Critique contre-révolutionnaire** : l'**universalisme** des droits est une pure **fiction**, puisque l'ordre social et la condition des hommes est **inégalitaire** ;
        - **Critique marxiste** : les libertés proclamées ne seraient que **formelles**, puisqu'en réalité les individus se trouveraient dans un état de **dépendance** et d'**aliénation** qui les **empêche** d'en faire usage de manière **concrète et effective** ;
        - **Totalitarisme** : **négation** des droits de l'homme, de l'individu et de sa primauté.
    - Œuvre républicaine :
        - Philosophie de la **IIe République** : instauration d'un **équilibre** entre **liberté** et **égalité** et ajout d'une dimension **fraternelle** (ex. : interdiction faite à tout Français de pratiquer l'esclavage même en pays étranger par le décret du 27 avril 1848) ;
        - Acquis de la **IIIe République** : ère des **libertés** consacrées par des lois républicaines (liberté de réunion [1881], liberté de la presse [1881], liberté syndicale [1884], liberté d'association [1901], principe de séparation des Églises et de l'État [1905]) préfigurant les **principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques** et des **libertés publiques** consacrées de manière prétorienne par le **Conseil d'État**.

## Renouveau après la Seconde Guerre mondiale

- Protection renforcée des droits et libertés :
    - **Internationalisation** de la protection des droits de l'homme :
        - Système **international** :
            - adoption de la **Déclaration universelle des droits de l'homme** en 1948 ;
            - entrée en vigueur du **Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)** et du **Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC)** de 1966, dont les organes de surveillance sont respectivement le **Comité des droits de l'homme** et le **Comité des droits économiques, sociaux et culturels** ;
            - adoption de conventions **sectorielles** (ex. : convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1969) et **catégorielles** (ex. : convention relative aux droits de l'enfant de 1989) ;
            - essor du **droit humanitaire** (quatre Conventions de Genève de 1949).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- Système **régional** :
  - en **Europe** :
    - entrée en vigueur de la **Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales**, autrement appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de 1950 (cadre du Conseil de l'Europe), dont le respect est assuré par la **Cour européenne des droits de l'homme** ;
    - entrée en vigueur de la **Charte des droits fondamentaux** depuis le traité de Lisbonne de 2007 (cadre de l'Union européenne) ;
  - en **Amérique** : entrée en vigueur de la **Convention américaine des droits de l'homme** en 1969 (cadre de l'Organisation des États américains), dont le respect est assuré par la **Commission** et la **Cour interaméricaine des droits de l'homme** ;
  - en **Afrique** : entrée en vigueur de la **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** de 1981 (cadre de l'Organisation de l'Union Africaine), dont le respect est assuré par la **Commission** et la **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples**.
- Évolutions **nationales** :
  - sous la **IVe République** : déclaration de **droits-créances** dans le **Préambule de la Constitution de 1946** (ex. : droits à l'emploi, à l'instruction, à la protection sociale) consistant en des **principes particulièrement nécessaires à notre temps**.
  - depuis l'avènement de la **Ve République** :
    - renvoi à plusieurs textes consacrant des droits par le **Préambule de la Constitution de 1958** (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946, Charte de l'environnement de 2004) ;
    - création du **Conseil Constitutionnel** qui a, au fil des différentes révisions de la Constitution de 1958 (1974 et 2008), acquis un rôle de **garant des libertés et droits constitutionnels** en France.

- **Ambivalences** de la période actuelle :
  - **Tendance générale à la limitation des libertés au nom de la sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme** : les restrictions portées à l'exercice des libertés dans le cadre d'un **régime d'exception** (ex. : état d'urgence) intègrent progressivement le **droit commun** ;
  - **Émergence d'une quatrième génération de droits** : protection de la personne humaine contre les **dangers** auxquels ils sont exposés du fait des **progrès de la technique** (ex. : manipulations génétiques, surveillance automatisée, protection de l'environnement).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 5 – L'État de droit

- **État de droit** : exigence d'un ordonnancement de l'ordre juridique garantissant un certain de degré de neutralisation du pouvoir, de sorte à protéger les justiciables contre l'exercice arbitraire de ce pouvoir.

## Le pouvoir neutralisé

- **Règne de la norme** : la norme suprême n'est plus la norme législative mais la norme constitutionnelle.
    - **État légal** : historiquement, la *souveraineté de la loi* avait pour conséquence d'encadrer le pouvoir exécutif et son administration, mais de laisser libre de toute limite le législateur.
    - **État de droit :** contemporainement, l'avènement du constitutionnalisme prend racine dans la *souveraineté du peuple* et encadre l'exercice du pouvoir par l'exécutif et le législatif.
- **Empire du juge** : le juge est le garant du respect par le pouvoir étatique de la norme suprême.
    - **Garant de la norme suprême** : le juge contrôle la conformité de la loi et des actes exécutifs à la norme suprême – constitutionnelle ou conventionnelle – à l'exception des actes de gouvernement, des mesures d'ordre intérieur et des régimes d'exception.
    - **Tangibilité de la norme suprême :** le pouvoir peut modifier la Constitution (art. 89) et le justiciable ne peut pas directement saisir la juridiction constitutionnelle.

## Les garanties généralisées

- **Droit au juge** : ensemble de droits assurant l'*effectivité* des garanties procédurales du procès équitable.
    - **Droit d'accès à un tribunal** : droit de soumettre sa cause à un organe ayant pour fonction de trancher des litiges sur la base de règles de droit au terme d'une procédure déterminée.
        - **en droit interne** : principe général du droit au recours pour excès de pouvoir (CE, 1950, *Dame Lamotte*), principe de valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel (CC, 1996, *Statut de la Polynésie française*) ;
        - **en droit international** : principe général du droit communautaire (CJCE, 1986, *Johnston*) et droit conventionnel (CEDH, 1975, *Golder c. Royaume-Uni*).
    - **Droit à l'exécution des décisions de justice** : droit de bénéficier, de manière effective et rapide, des effets du jugement rendu par le tribunal (CEDH, 1997, *Hornsby c. Grèce*).
- **« Droit au Droit »** :
    - **Qualité des normes** : exigences, assurant l'effectivité de la protection contre l'*arbitraire,* de clarté et de précision des normes prévoyant les limites dans lesquelles s'exerce le pouvoir.
        - **en droit interne** : objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité (CC, 2005, *Registre international français*) et principe de valeur constitutionnelle de normativité de la loi (CC, 2012, *Loi « Gayssot »*).
        - **en droit international** : garanties d'accessibilité et de prévisibilité du droit interne, quelle que soit sa source, législative ou exécutive (CEDH, 1990, *Kruslin c. France*).
    - **Sécurité juridique** : exigence de stabilité des relations juridiques (CEDH, 1979, *Marckx c. Belgique* et CE, 2006, *Sté KPMG*), qui suppose le respect des principes de légalité des délits et des peines (art. 8 de la DDHC), de la non-rétroactivité des lois (art. 2 du code civil) et des actes administratifs (CE, 1948, *Sté du Journal l'Aurore*).

## La démocratie sans l'État de droit : la démocratie illibérale

- **Composantes de la démocratie illibérale** : forme de régime politique qui adhère *formellement* à des éléments de la démocratie (tenue régulière d'élections et références constantes au pouvoir du peuple) mais qui *matériellement* restreint les libertés en rejetant fondamentalement les valeurs de l'État de droit.
    - **Utilisation de la forme démocratique** : elle repose sur un certain populisme qui se réclame

Copyright © 2026 Pré-Barreau

de victoires électorales impressionnantes (dictature majoritaire) tout en tolérant, de manière variable, une opposition politique ;

- **Contestation de l'État de droit** :
  - **refus des contre-pouvoirs** : rejet du principe du contrôle de l'exercice du pouvoir dans le cadre de la norme suprême, ce qui engendre un déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif au détriment, en particulier, du pouvoir judiciaire ;
  - **refus des valeurs de la société démocratique** : rejet des valeurs de « pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture » (CEDH, 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*), ce qui se traduit souvent par le refus de pluralisme dans les médias et dans l'éducation.

- **L'Europe contre la démocratie illibérale** :
  - **Union européenne (art. 7 TUE)** :
    - **procédure de prévention** : sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs de l'UE. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables
    - **procédure de sanction** : Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs de l'UE, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil.
  - **Conseil de l'Europe** :
    - **inconstance de la Cour européenne des droits de l'homme** :
      - arrêts intransigeants
        - CEDH, 2018, *Navalny c. Russie* : violation du droit à la sûreté et de la liberté de réunion du chef de l'opposition ;
        - CEDH, 2014, *Baka c. Hongrie* : violation du droit à un procès équitable du fait du limogeage du président de la Cour suprême.
      - arrêts contestables : rejet de 25 000 requêtes, irrecevables, soumises par des ressortissants turcs victimes de purges après la tentative de coup d'État.
    - **critiques de la Commission de Venise pour la démocratie par le droit** : avis sur les situations en Pologne et en Hongrie, remettant en cause l'État de droit du fait des modifications législatives illibérales, adopté par l'organe consultatif du Conseil de l'Europe composé d'experts indépendants en droit constitutionnel.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 6 – Les sources constitutionnelles

## Notions

- **« Bloc de constitutionnalité »** :
    - expression d'origine doctrinale désignant l'**ensemble des normes de rang constitutionnel** dans la **Ve République**, dont la décision fondatrice est la décision de 1971 du Conseil constitutionnel *Liberté d'association*.
    - le rang constitutionnel des normes composant le bloc de constitutionnalité leur confère, dans la **hiérarchie des normes** au sein de l'ordre juridique **français**, un **rang supérieur** aux :
        - **conventions internationales** (**article 55, Constitution de 1958**) : un conflit entre une norme conventionnelle et une norme constitutionnelle se résout au profit de la norme constitutionnelle, par le **juge administratif** (**CE, Ass., 1998, Sarran**) et le **juge judiciaire** (**C. Cass., Ass. Plén., 2000, *Melle Fraisse***) dès lors que le Conseil constitutionnel décline sa compétence pour vérifier la concordance des normes conventionnelles avec les normes constitutionnelles (**CC, 1975, *IVG***) ;
        - **lois** : les normes législatives sont soumises au respect des **normes constitutionnelles** ce que vérifie le Conseil constitutionnel dans le cadre de son **contrôle *a priori*** (article 61, Constitution de 1958) ; ce qui suppose aussi le respect des **droits et libertés garantis par les normes constitutionnelles** que vérifie le Conseil constitutionnel dans le cadre de son contrôle *a priori* mais aussi avec son **contrôle *a posteriori*** (QPC : article 61-1) ; en cas de loi déclarée contraire à la Constitution, la **responsabilité de l'État** peut être engagée devant le **juge administratif** dans les limites fixées dans la décision d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel et si les **dommages** ont leur **cause directe** dans la loi inconstitutionnelle (**CE, Ass., 2019, Paris Eiffel Suffren**).
        - **actes administratifs** : un conflit entre un acte administratif et une norme constitutionnelle se résout au profit de la norme constitutionnelle, par le **juge administratif** (**CE, 1960, Société Eky ; CE, 2008, Commune d'Annecy**).

## Normes faisant partie du « bloc de constitutionnalité »

### Normes textuelles

- **Corps de la Constitution de 1958** : articles 1 à 89 de la Constitution de 1958, ayant pour particularité de ne **pas contenir de déclaration de droits** et de faire mention de droits de manière **sporadique** (ex. : liberté individuelle à l'article 66, prohibition de la peine de mort à l'article 66-1 ou liberté de recourir à une IVG à l'article 34) ou **à travers des grands principes** (ex. : principes de liberté, d'égalité et de fraternité dans la devise à l'article 1er).
- **Préambule de la Constitution de 1958** : **exposé des motifs et des buts** de la Ve République, qui renvoie à la DDHC de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de l'environnement de 2004, formellement inclus dans le bloc de constitutionnalité **depuis 1971** (CC, 1971, *Liberté d'association*).
- **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789** : texte **déclaratif**, consacrant des **droits civils et politiques**, inclus dans le bloc de constitutionnalité **depuis 1973** (CC, 1973, *Loi de finances pour 1974*).
- **Préambule de la Constitution de 1946** : texte introductif de la Constitution de la IVe République, auquel renvoie le Préambule de 1958, inclus dans le bloc de constitutionnalité **depuis 1971** (CC, 1971, *Liberté d'association*), **énumérant les PPNT** et identifiant la **catégorie des PFRLR**.
- **Principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT)** : **droits économiques, sociaux et culturels énumérés** par le Préambule de 1946 (ex. : égalité homme-femme à l'alinéa 3, droit au travail et d'accès

Copyright © 2026 Pré-Barreau

à l'emploi à l'alinéa 5, liberté syndicale à l'alinéa 6, droit de grève à l'alinéa 7).

- **Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)** : **catégorie** de principes dont l'existence est **identifiée** par le constituant de 1946 et **dégagés** par le **Conseil constitutionnel** à condition que les cinq conditions suivantes soient réunies : 1) principe issu d'une loi, 2) adoptée sous un régime républicain, 3) avant 1946, 4) ayant fait l'objet d'une mise en œuvre continue et 5) ayant pour objet une règle générale et essentielle à la vie de la Nation (ex. : liberté d'association dans CC, 1971, *Liberté d'association* ; liberté d'enseignement dans CC, 1977, *Loi relative à la liberté d'enseignement* ; indépendance de la juridiction administrative dans CC, 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs*).
- **Charte de l'environnement de 2004** : adossée au Préambule en 2005, comportant dix articles relatifs au **droit de chaque homme de vivre dans un environnement sain** reposant sur le principe de **prévention** (risques avérés de dommages) et sur le principe de **précaution** (risques éventuels).

#### Normes non-textuelles

- **Principes de valeur constitutionnelle (PVC)** : normes identifiées par le Conseil constitutionnel, sans nécessaire fondement textuel, ayant pour objet de **consacrer des libertés et droits fondamentaux** (ex. : continuité du service public).
- **Objectifs de valeur constitutionnelle (OVC)** : normes identifiées par le Conseil constitutionnel, sans nécessaire fondement textuel, ayant pour objet de **limiter l'exercice des libertés et droits** fondamentaux (ex. : sauvegarde de l'ordre public).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 7 – Les sources internationales

## Droit international général

### Notions

- **Convention** : accord conclu entre **sujets de droit international** (État ou organisation internationale), régi par le **droit international** et liant les seules parties à l'accord en vertu du **principe de l'effet relatif.**
- **Coutume** : norme générale, opposable à **tous les États** à l'exclusion des objecteurs persistants, découlant d'une **pratique** fréquente et étoffée (élément objectif) **perçue** comme étant de droit (élément subjectif).
- **Principe général de droit** : norme générale issue de la **convergence** des ordres juridiques nationaux sur un même principe et de la **transposition** de ce principe dans l'ordre juridique international.
- **Principe général du droit** : norme générale traduisant un principe **structurant** de l'ordre juridique international (ex. : principe d'égalité entre les États, principe *pacta sunt servanda*).
- ***Jus cogens*** : norme générale (coutume ou principe général) reconnue et acceptée par la **communauté internationale des États** comme **indérogeable** car protégeant des **intérêts** qui lui sont fondamentaux (ex. : prohibition de la torture, du génocide, de l'esclavage et du recours à la force armé).

### Instruments

• Instrument non-conventionnel

- **Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948** : texte **déclaratif**, sans valeur conventionnelle, issu d'un **compromis** entre les États membres des Nations Unies ayant pour objet de poser une **matrice** des droits **inhérents** à l'homme, ayant vocation à être **déclinés** dans des conventions universelles (ex. : PIDCP et PIDESC), des conventions régionales (ex. : CEDH, CIADH et CADHP) et des conventions spéciales.

• Instruments conventionnels

- **Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966** : texte **conventionnel** d'ordre **universel** consacrant les droits **civils et politiques**, énoncés dans la DUDH, et faisant reposer leur protection sur un mécanisme de protection spécialement compétent qu'est le **Comité des droits de l'homme**.
- **Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966** : texte **conventionnel** d'ordre **universel** consacrant les droits **économiques, sociaux et culturels**, énoncés dans la DUDH, et faisant reposer leur protection sur un mécanisme de protection spécialement compétent depuis l'entrée en vigueur du Protocole facultatif en 2013 qu'est le **Comité des droits économiques, sociaux et culturels**.

## Droit international spécial

### Notions

- **Droit international des droits de l'homme** : droit obligeant les **États** à garantir les **droits reconnus aux personnes** se trouvant **sous leur juridiction**, en tant de paix et en tant de guerre.
- **Droit international humanitaire** : droit régissant l'activité des **États** en **période de conflits armés** internes et internationaux, eu égard aux personnes et aux biens affectés par les hostilités.
- **Droit international pénal** : droit réprimant les activités des **personnes en position d'autorité** dans un État portant atteinte aux principes fondamentaux du droit humanitaire et des droits de l'homme.

### Instruments

• Spécialité à raison de l'objet des droits protégés

- **Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948** : texte **conventionnel** d'ordre **universel prohibant** le génocide et obligeant les États parties à le **prévenir** et le **réprimer**.
- **Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1984** : texte **conventionnel** d'ordre **universel prohibant** la torture et les traitements indignes et obligeant les États parties à adopter des **mesures positives concrètes pour en protéger** les personnes sous leur juridiction.

• Spécialité à raison des titulaires des droits protégés

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979** : texte **conventionnel** d'ordre **universel** consacrant des **droits pour les femmes** fondés sur le **principe de non-discrimination** à raison du sexe.
- **Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989** : texte **conventionnel** d'ordre **universel** consacrant des **droits pour les enfants** fondés sur le principe de l'**intérêt supérieur de l'enfant**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 8 – Les sources européennes

## Droit du Conseil de l'Europe

### Notions

- **Conseil de l'Europe** : organisation internationale créée par le **Traité de Londres** de 1949, ayant pour objet la **protection** et la **promotion** des **droits de l'homme**, de la **démocratie** et de la **prééminence du droit** par les États en Europe (même si des États non-européens en sont membres, ex. : Azerbaïdjan).

### Instruments

- **Convention européenne des droits de l'homme** :
    - texte **conventionnel** d'ordre **régional** consacrant les droits **civils et politiques**, initialement énoncés dans la DUDH, et faisant reposer leur protection sur un mécanisme de règlement des différends, obligatoire depuis 1998 et l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, spécialement compétent qu'est la **Cour européenne des droits de l'homme** ;
    - les droits qui y sont consacrés sont **universels** (ne sont pas reconnus au seul bénéfice des nationaux des États parties), leur protection repose sur le principe d'**effectivité** (interprétation téléologique) et sur le principe d'**actualité** (interprétation évolutive) et leur garantie est **objective** (obligatoire même en absence de réciprocité des autres États) ;
    - la Convention européenne des droits de l'homme est l'« **instrument constitutionnel de l'ordre public européen** » (CEDH, 23 mars 1995, *Loizidou c. Turquie*).
- **Charte sociale européenne** : texte **conventionnel** d'ordre **régional** consacrant les **droits économiques, sociaux et culturels**, initialement énoncés dans la DUDH, et faisant reposer leur protection sur un mécanisme de simple **recommandation** devant le **Comité européen des droits sociaux**.

## Droit de l'Union européenne

### Notions

- **Union européenne** : organisation internationale qui trouve ses origines dans le **Traité de Rome** de 1957, ayant pour objet une **coopération économique et politique** entre les États en Europe.

### Instruments

- **Principes généraux du droit de l'Union européenne** : source de **droits** dégagés par la **Cour de justice de l'Union européenne** de manière **prétorienne**, prenant bien souvent pour inspiration les traditions constitutionnelles communes aux États membres et les droits consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme (CJCE, 1989, *Hoescht*) en tant qu'« instrument international concernant la protection des droits fondamentaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré » (CJCE, 1974, *Nold*) (ex. : le droit au juge dans CJCE, 1986, *Johnston*).
- **Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne** : texte **conventionnel** d'ordre **régional**, proclamée à Nice en 2000 mais entrée en vigueur en 2009 (avec le Traité de Lisbonne de 2007), consacrant les **droits** qui faisaient jusque-là l'objet de principes généraux du droit de l'Union européenne et contraignant les institutions européennes ainsi que les **activités législatives, judiciaires et administratives des États** membres lorsqu'ils « *mettent en œuvre* » le droit de l'Union européenne.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 9 – Les juridictions pénales internationales

## Juridictions pénales internationales

- **Tribunaux militaires internationaux** : juridictions pénales internationales **temporaires** chargées de juger des crimes contre l'humanité, de guerre et contre la paix commis **lors d'un conflit armé international**.
    - **Tribunal de Nuremberg** : mis en place par l'Accord de Londres du 8 août 1945 pour juger « les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe », sans limite géographique.
    - **Tribunal de Tokyo (pour l'Extrême-Orient)** : mis en place par la Proclamation spéciale du 16 janvier 1946 pour « la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre ».
- **Tribunaux pénaux internationaux** : juridictions pénales internationales **temporaires** créées dans le cadre des **Nations Unis** chargées de juger des crimes contre l'humanité, de guerre et de génocide.
    - **Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)** : créé par la Résolution 827 de 1993 du Conseil de Sécurité pour connaître des agissements à compter du 1er janvier 1991 (limite temporelle) sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (limite géographique).
    - **Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)** : créé par la Résolution 955 de 1994 du Conseil de Sécurité pour connaître des agissements commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (limite temporelle) sur le territoire du Rwanda et par des ressortissants rwandais sur le territoire d'États voisins (limite géographique).
- **Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux** : juridiction résiduelle créée par la Résolution 1966 de 2010 du Conseil de Sécurité chargée de prendre le relai des deux Tribunaux pénaux internationaux (TPIY et TPIR) à l'issue du mandat de ces deux institutions.
- **Tribunaux pénaux « internationalisés »** : juridictions pénales **intégrées à l'ordre juridictionnel interne** d'un État, mais dont la procédure et la compétence sont **régies par le droit international**.
    - **Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL)**
    - **Chambre Extraordinaire au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC)**
- **Cour pénale internationale** : juridiction pénale internationale **permanente** créée par le **Statut de Rome** de 1998 pour juger des crimes contre l'humanité, de génocide, de guerre et d'agression commis à compter du 1er juillet 2002 par des ressortissants ou sur le territoire d'un État partie au Statut de Rome ; sa compétence est **complémentaire** de celle des juridictions pénales nationales, c'est-à-dire qu'elle se saisit d'une affaire en cas d'absence de volonté ou de capacité pour l'État de juger l'auteur présumé.

## Crimes de droit pénal international

- **Génocide** : meurtre, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, stérilisation ou avortement forcé, transfert forcé d'enfants ou soumission à des conditions de vie devant entraîner la **destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux** avec l'**intention** de détruire ce groupe.
- **Crime contre l'humanité** : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid ou autres actes inhumains commis **dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile** et en **connaissance** de cette attaque.
- **Crime de guerre** : **infractions graves** aux **Conventions de Genève** de 12 août 1949 et aux **lois** et **coutumes** applicables aux **conflits armés internationaux** dans le cadre établi par le droit international.
- **Crime d'agression** : planification, préparation, lancement ou exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un **acte d'agression** qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 10 – La Cour européenne des droits de l'homme

## Organisation de la Cour européenne des droits de l'homme

**Juges** : 46 membres (**1 par État partie**) de la Cour européenne des droits de l'homme **élus** par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour un mandat de **neuf ans non renouvelables**, l'un d'eux étant le **président** de la Cour élu par la Cour réunie en Assemblée plénière (actuellement : Mattias Guyomar).

- **Formations de jugement** :
    - **Juge unique** : statue sur les demandes de mesures provisoires et les requêtes qui n'ont pas été communiquées au gouvernement car manifestement irrecevables, sans motivation.
    - **Comité de trois juges** : statue sur la recevabilité et/ou le fond d'une requête qui fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour, dans une décision ou un arrêt définitif.
    - **Chambre** : composée de sept juges, statue sur une requête transmise par un juge unique ou un comité ou qui lui a été directement allouée, dans une décision ou un arrêt qui ne devient définitif que si les parties au litige ont déclaré ne pas vouloir demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, si les parties n'ont pas demandé le renvoi dans les trois mois suivants ou si cette demande de renvoi a été rejetée par la Grande chambre.
    - **Grande chambre** : composée de dix-sept juges, statue sur les affaires dans lesquelles la Chambre s'est dessaisie ou sur renvoi après que la Chambre a statué une première fois.
- **Requêtes** :
    - **Requête interétatique** : requête introduite par un État partie contre un autre État partie.
    - **Requête individuelle** : requête introduite par un individu contre un État partie.
- **Procédures particulières** :
    - **Procédure de l'arrêt pilote** : lorsqu'une violation d'un droit conventionnel trouve son origine dans un problème systémique et structurel dans l'ordre juridique international, qui aboutit à l'introduction d'un grand nombre de requêtes répétitives devant la Cour, celle-ci donne des indications à l'État défendeur sur la manière d'éliminer le dysfonctionnement.
    - **Procédure de règlement amiable** : conciliation, dont l'effet est de rayer l'affaire du rôle, dans le cadre de laquelle la Cour vérifie si la somme convenue entre les parties correspond à ce qu'elle aurait pu octroyer en cas de violation au titre de la satisfaction équitable.
    - **Demande de satisfaction équitable** : demande de réparation forfaitaire du dommage subi en cas de violation de la Convention et si le droit interne ne permet pas de le réparer.

## Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

- **Notion autonome** : notion dont la définition est **propre au droit de la Convention** européenne des droits de l'homme et **indépendante** des définitions qu'elle reçoit dans les **ordres juridiques des États parties**.
- **Obligation positive** : obligation des autorités de l'État de **mettre en œuvre les moyens raisonnablement exigibles pour prévenir ou remédier** aux situations contraires aux droits conventionnels.
- **Violation virtuelle** : violation caractérisée par la contrariété, non d'une situation, mais des **risques de violation** auxquels une situation expose le requérant (ex. : expulsion vers un État où il risque la torture).
- **Nécessité dans une société démocratique** : test de **proportionnalité** mis en œuvre par la Cour pour contrôler que la mesure litigieuse est **nécessaire** pour atteindre un **but légitime** sans être **excessive**.
- **Autorité de la chose jugée** : une **décision** (jugement sur la **recevabilité**) ou un **arrêt** (jugement au **fond**) de la Cour européenne des droits de l'homme n'est obligatoire, **une fois définitif**, que pour le ou les **États parties au litige** concerné et ils doivent en tirer les conséquences, pour réparer et prévenir des violations similaires à celles éventuellement constatées par la Cour, sous la surveillance du **Comité des Ministres**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 11 – Les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme

## Le recours interétatique

- **Recours interétatique** : **voie de recours** ouverte à **tout État partie à la Convention** européenne des droits de l'homme, lui permettant de saisir la Cour européenne pour alléguer la violation par un autre État partie à la Convention de ses obligations conventionnelles (**article 33** de la Convention).

## Le recours individuel

- **Recours individuel** : **voie de recours** ouverte à **toute personne se trouvant sous la juridiction d'un État** partie à la Convention européenne des droits de l'homme, **obligatoire** depuis l'entrée en vigueur du **Protocole n° 11** en 1998 et constitutive d'un **véritable droit de recours international** (CEDH, GC, 2005, *Mamatkulov et Askarov*), lui permettant d'alléguer la violation par cet État partie de ses obligations conventionnelles (**article 34** de la Convention).
- **Conditions tenant au requérant** :
    - **personne** : peut se réclamer de la protection de la Convention **toute personne physique** – seule ou à plusieurs, réunies dans un groupe de particuliers – et toute **personne morale si elle est une « organisation non gouvernementale »** au sens de l'article 34 de la Convention.
    - **qualité de victime** :
        - catégories de victimes : une personne peut être **victime directe** – lorsqu'elle est « directement affectée » par la mesure étatique litigieuse – ou **indirecte** – si elle est un **proche d'une personne décédée** en conséquence des actes reprochés à l'État (CEDH, GC, 2009, *Varnava c. Turquie*) ; une victime directe peut être une **victime potentielle**, dans le cas où la décision litigieuse n'a pas encore produit ses effets mais où le **risque** de violation serait **avéré**, et le dommage en conséquence **irréversible**, si elle venait à les produire (CEDH, 1989, *Soering c. Royaume-Uni*) ;
        - **perte de la qualité** de victime : en cas de **reconnaissance** de la violation par les autorités et de la **réparation** du dommage subi par le requérant en conséquence.
- **Conditions tenant à la procédure** :
    - **épuisement des voies de recours internes** : devoir pour le requérant à deux égards :
        - volet procédural : exercer les **voies de recours** internes **disponibles** et **effectives**, c'est-à-dire présentant des chances raisonnables de redressement des griefs ;
        - volet matériel : **invoquer en substance les griefs** conventionnels, avant de pouvoir les formuler devant la Cour européenne, devant les instances nationales saisies.
    - **délai de saisine** de la Cour : avec l'entrée en vigueur du **Protocole n° 15**, le délai de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme est passé **de six à quatre mois** à compter de l'obtention de la dernière décision définitive interne une fois les voies de recours épuisées.
    - **abus de droit** : obstacle procédural à ce qu'un requérant puisse se prévaloir de la protection conventionnelle au titre d'un droit qu'il aurait **exercé** en le **détournant de ses finalités** ou pour **nuire à autrui**, en **contrariété avec les valeurs** au fondement de la Convention.
- **Conditions tenant à la compétence de la Cour** :
    - compétence ***ratione materiae*** : compétence pour examiner le respect des **seuls droits protégés par la Conv. EDH**, en faisant application et interprétation de ses dispositions.
    - compétence ***ratione personae*** : compétence pour examiner le respect par un **État partie à la Conv. EDH** à l'égard d'une **personne sous sa juridiction** (article 1er de la Convention), soit une personne à l'égard de laquelle l'État a exercé son **autorité** ou son **contrôle**, a adopté une **décision** produisant **des effets** à son endroit, et entre lesquelles il existe un **lien** – territorial

Copyright © 2026 Pré-Barreau

ou personnel – de rattachement (CEDH, décision, 2020, *M.N. c. Belgique* ; CEDH, 2024, *Duarte et a. c. Portugal et 32 autres États)*.

- compétence ***ratione loci* :** en général, une personne se trouve sous la juridiction d'un État partie si elle se trouve sur son **territoire** (CEDH, décision, 2001, *Bankovic c. Belgique*).
- compétence ***ratione temporis*** : compétente pour examiner les situations se déroulant **à compter de la ratification** par l'État partie de la Convention ou de ses Protocoles.

- **Conditions tenant au fond** :
  - absence de **défaut manifeste de fondement** : est irrecevable toute requête qui, à l'issue d'un **examen préliminaire**, ne révèle **aucune apparente violation** de la Convention – soit parce qu'aucun manquement à la Convention n'est allégué, soit parce qu'il ressort d'une jurisprudence de la Cour que la situation ne soulève pas de problème conventionnel, soit parce qu'aucune apparence d'arbitraire ou de disproportion ne se dégage des griefs.
  - existence d'un **préjudice important** : est **irrecevable** une requête dans le cadre de laquelle le **préjudice** subi par le requérant du fait des actes litigieux est **mineur** – le seuil de gravité étant apprécié **objectivement** (enjeu de l'affaire) et **subjectivement** (effets sur le requérant) – à moins que le **respect des droits de l'homme** en exige un examen au fond.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 12 – Le Conseil constitutionnel

## Conseil constitutionnel

- **Membres** :
    - **Membres de droit** : anciens Présidents de la République.
    - **Membres nommés** : **neuf membres** nommés pour un mandat de neuf ans irrévocable et non renouvelable ; trois sont nommés par le **Président de la République**, qui donne lieu à un contrôle parlementaire, trois autres sont nommés par le **Président du Sénat** et les trois derniers par le **Président de l'Assemblée nationale**, sur avis de la commission permanente compétente de l'assemblée parlementaire concernée.
- **Compétences** :
    - **Compétence consultative** : rend un avis lorsque le Président de la République le consulte sur la mise en œuvre de l'**article 16** de la Constitution (pouvoirs exceptionnels) et vérifie si les conditions à sa mise en œuvre sont toujours réunies au bout soit de 30, soit de 60 jours.
    - **Compétence juridictionnelle** : exerce une fonction de **juge électoral** pour l'élection **présidentielle**, les élections **législatives** et le déroulement du **référendum** et contrôle les **mandats électoraux** en contrôlant les conditions de la fin du mandat avant terme.
    - **Contrôle de constitutionnalité** :
        - des **règlements des assemblées parlementaires**, le contrôle est obligatoire.
        - des **lois** : si la loi est **organique**, le contrôle *a priori* est obligatoire ; si la loi est **ordinaire**, le contrôle *a priori* et *a posteriori* est facultatif ; si la loi est **référendaire**, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent.
        - des **engagements internationaux** : contrôle avant ratification ou approbation d'un traité.

## Contrôle de constitutionnalité des lois

- **Contrôle *a priori*** : contrôle de la conformité **à la Constitution** des dispositions législatives **après le vote et avant la promulgation** de la loi.
- **Contrôle *a posteriori*** : contrôle de la conformité **aux droits et libertés garantis par la Constitution** des dispositions législatives en vigueur **dans le cadre d'un litige** devant les juridictions ordinaires.
- **Saisine** :
    - Contrôle *a priori* : initialement réservée au Président de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale ou Président du Sénat, la saisine a été élargie à 60 députés ou 60 sénateurs (révision du 29 octobre 1974).
    - Contrôle *a posteriori* : instauration de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par les juridictions ordinaires sur la demande du justiciable (révision du 23 juillet 2008).
- **Techniques de contrôle** :
    - **Effet cliquet** : le législateur, compétent pour fixer les droits et libertés des citoyens, ne peut faire marche arrière en abaissant le seuil de protection octroyée (liberté d'expression).
    - **Garanties légales** : le législateur ne peut pas décliner législativement un droit protégé par la Constitution en prévoyant un régime moins protecteur que celui du droit constitutionnel, ni en omettant de prévoir les garanties indispensables à son effectivité.
    - **Réserve d'interprétation** : indication par le Conseil constitutionnel, après avoir validé une disposition législative, du sens qu'il convient de lui donner.
    - **Types de contrôle** : dénaturation, erreur manifeste d'appréciation ou triple test.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 13 – La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

## La procédure de QPC

- **Question prioritaire de constitutionnalité** : voie de contrôle de conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, créée par la réforme du 23 juillet 2008 à l'article 61-1 de la Constitution, *a posteriori* de la promulgation de la loi et dans le cadre d'un litige devant les juridictions ordinaires.
- **Procédure de QPC** : la procédure se divise en deux phases de **filtres** :
    - **transmission de la QPC aux juridictions suprêmes** :
        - une QPC peut être posée au cours de **toute instance**, en faisant l'objet d'un écrit distinct des conclusions relatives à l'objet principal du litige et motivé ;
        - parce qu'elle est « **prioritaire** », la juridiction saisie du litige l'examine sans délai et **avant toute autre question** de droit et transmet la QPC au Conseil d'État ou à la Cour de cassation si 1) la disposition législative litigieuse est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites, 2) elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et 3) si la QPC n'est **pas dépourvue de caractère sérieux**.
        - la juridiction saisie **sursoit à statuer** jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation et, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel – sauf si une personne partie au litige est privée de sa liberté individuelle.
    - **renvoi de la QPC par les juridictions suprêmes au Conseil constitutionnel** :
        - une QPC peut être soi **transmise** au Conseil d'État ou à la Cour de cassation par une juridiction du fond qui en aurait été saisie, soit **soulevée directement devant** le Conseil d'État ou la Cour de cassation ;
        - les juridictions suprêmes statuent dans un délai de **trois mois**, sans quoi la QPC est automatiquement renvoyée au Conseil constitutionnel (CC, 2012, *M. Zafer E.*) ;
        - la QPC est transmise au Conseil constitutionnel si 1) la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites, 2), elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et 3) si la QPC présente un **caractère sérieux** (formulation positive) **ou est nouvelle** (alternative).
- **Décision du Conseil constitutionnel** : si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative est inconstitutionnelle, il peut l'**abroger à compter de la publication** de la décision ou peut **reporter ses effets** dans le temps pour protéger un objectif d'intérêt général qui serait sinon manifestement atteint.

## Les termes de la QPC

- **Disposition législative** : l'objet du contrôle de constitutionnalité, dans le cadre d'une QPC, peut-être une disposition issue d'une **loi ordinaire**, d'une **loi organique**, d'une **ordonnance ratifiée** par le Parlement, une **loi dite « du pays » de Nouvelle Calédonie** et les **interprétations constantes** faites en jurisprudence par le Conseil d'État ou la Cour de cassation de ces dispositions (CC, 2010, *Compagnie agricole de la Crau*) mais le contrôle de constitutionnalité **ne peut pas porter sur une loi référendaire** votée dans le cadre de l'article 11 de la Constitution puisqu'elle constitue « l'expression directe de la souveraineté nationale » (CC, 2014, *Province Sud de Nouvelle-Calédonie*) **ni sur une révision constitutionnelle** adoptée au titre de l'article 89 (CC, 2003, *Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République*).
- **Droits et libertés garantis par la Constitution** : le contrôle de constitutionnalité, dans le cadre d'une QPC, s'opère à l'égard des **seuls droits et libertés que garantit la Constitution** (ex. : DDHC de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l'environnement de 2004), à l'exclusion donc de toutes les normes constitutionnelles ne garantissant pas de droits et libertés.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 14 – L'indépendance des juridictions

## Corps judiciaire

- **Magistrat** :
    - **du siège** : juge, il **tranche** les litiges sur la base du droit en rendant une **décision** ;
    - **du parquet** : procureur, conseiller-rapporteur, avocat général qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle, en **proposant** une certaine **lecture** du droit et des faits d'une affaire pour, parfois, recommander une **solution**, mais qui ne constituent **pas une autorité judiciaire** au sens de l'art. 5 § 3 de la CEDH, puisque leur statut les place sous l'autorité du garde des Sceaux et les prive de leur **indépendance** (CEDH, GC, 2010, *Medvedyev c. France*).
- **Droit à un procès équitable** : ensemble des garanties **procédurales** (art. 14 du PIDCP ; art. 6 de la CEDH : art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) encadrant :
    - la **composition** du tribunal (compétent, indépendant et impartial) ;
    - l'**accès** et le **déroulement** de l'instance (égalité devant les tribunaux, équité, publicité).
- **Principes de valeur constitutionnelle** :
    - **indépendance** de l'autorité judiciaire : garantit la possibilité de prendre des décisions à l'abri de toute **instruction**, à défaut de relation de **subordination**, et de toute **pression** (CC, 2007, *Loi relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats*) et découle de l'art. 64, al. 1er de la Constitution (CC, 2010, *M. Daniel W. et autres*) ;
    - **inamovibilité** des magistrats du siège (art. 64 de la Constitution de 1958) ;
    - **égalité de traitement** dans l'accès à la magistrature, déclinaison du principe d'égalité accès aux emplois publics (CC, 2012, *Mme Elisabeth B.*) ;
    - **impartialité** des magistrats : absence de **préjugé** sur l'affaire et de **préjugement** de l'affaire elle-même (CC, 2012, *Société Pyrénées services* qui le déduit de l'art. 16 de la DDHC).

## Juridictions administratives

- **Juges administratifs** : deux corps distincts :
    - corps des **conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel**, qui bénéficient du statut de **magistrats** et de l'inamovibilité y associée ;
    - corps des **conseillers d'États**, qui ne bénéficient pas du statut de magistrats.
- **Dualisme juridictionnel** : principe de **séparation** des autorités administratives et judiciaires (loi des 16 et 24 août 1789) qui **s'inspire** du **PFRLR d'indépendance de la juridiction administrative**.
- **Indépendance** des juridictions administratives : reconnaissance implicite qui découle d'un **principe fondamental reconnu par les lois de la République** au sein de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État (CC, 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs*).
- **Dualisme fonctionnel** : coexistence au sein du Conseil d'État d'une **fonction consultative** et d'une **fonction contentieuse**, ce qui n'est pas contraire au principe d'**impartialité** du tribunal si les membres d'une formation de jugement saisie d'une question **n'aient pas aussi siégé** dans la formation consultative qui avait été saisie pour avis sur cette même question (CEDH, 2009, *Sacilor Lormines c. France*).
- **Rapporteur public** : anciennement appelé « commissaire du Gouvernement », il intervient à l'audience pour exprimer son **opinion juridique** quant aux questions soulevées par le litige et pour **proposer une solution** à la formation de jugement chargée de délibérée ; sa **participation au délibéré** a été jugée contraire au principe de l'**égalité des armes** et l'absence de **communication du sens de ses conclusions** en amont de l'audience a été jugée contraire au principe du **contradictoire** (CEDH, 2001, *Kress c. France*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 15 – L'autorité judiciaire

## Juge naturellement protecteur des droits et libertés fondamentaux

- **Autorité judiciaire** :
    - ensemble des magistrats, juridictions et organes concourant à l'**exercice du pouvoir de juger** dans l'ordre judiciaire **au nom du peuple français**, **sans pour autant en être le représentant** (cf. titre VIII de la Constitution : « De l'autorité judiciaire ») ;
    - « gardienne de la **liberté individuelle** » (article 66 de la Constitution) ;
    - contrôle la **conventionnalité** des lois (Ch. mixte, 1975, *Jacques Vabre*) – mais **pas la constitutionnalité** des lois (Crim., 1833, *Paulin*) – et, en cas d'inconventionnalité de la loi, le juge la **met à l'écart**, c'est-à-dire n'en fait **pas application** dans le litige qui lui est soumis.
- **Juge civil** : il peut être saisi de recours, notamment par la voie du **référé** (art. 808 et 809, c. proc. civ. ; art. 9, c. civ. pour la vie privée ; art. 16-2, c. civ. pour la protection du corps humain), mettant en jeu :
    - le **droit de propriété**, c'est-à-dire « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du code civil) ;
    - les **droits conventionnels** puisque les conventions de droits de l'homme, en mettant à la charge des États des **obligations positives**, produisent leur effet dans le cadre de rapports privés, ex. : droit au respect de **la vie privée** (droit à l'image, protection des données).
- **Juge pénal** : il détermine la **culpabilité** du prévenu et fixe une **sanction** en tant que **limite** à l'exercice par le prévenu de sa liberté, du fait que cet exercice a lui-même contrevenu à la liberté d'autrui (cf. article 4 de la DDHC) ; ce faisant, il protège la liberté d'**expression**, du **travail**, d'**association**, de **réunion** ou de **manifestation** sur la voie publique, l'entrave y étant portée étant réprimée (article 431-1 du code pénal).

## Juge assurant la protection des droits et libertés contre l'administration

- **Gardien de la liberté individuelle** : la compétence de la **juridiction administrative** pour l'annulation des actes administratifs **ne s'étendant pas aux « matières réservées par nature à l'autorité judiciaire** (CC, 1987, *Conseil de la concurrence*), le **juge judiciaire** est compétent pour se prononcer sur la légalité des **décisions administratives** portant **gravement atteinte** à la liberté individuelle (article 66, Constitution ; article 136, c. proc. pén.), qui se limite au **droit à la sûreté**, c'est-à-dire au droit de ne pas être soumis **de manière arbitraire** à la **contrainte physique**.
- **Censeur de la voie de fait** :
    - **voie de fait** : situation dans laquelle l'administration a porté **atteinte** à une **liberté individuelle** ou a provoqué l'**extinction** d'un **droit de propriété** en étant **manifestement sortie de ses attributions** (TC, 2013, *Bergoend*).
    - juge compétent : le **juge judiciaire** a la compétence de principe, mais le **juge administratif** se reconnaît compétent s'il est saisi d'un référé-liberté (CE, 2013, *Commune de Chirongui*).
- **Protecteur de la propriété privée** :
    - **procédure d'expropriation** : le tribunal judiciaire, tire les conséquences d'une déclaration d'utilité publique quant au transfert de propriété et l'indemnisation de l'exproprié.
    - **emprise irrégulière** : si l'**administration prend possession** d'un **immeuble**, ayant pour effet de déposséder une personne de son droit réel immobilier (TC, 1949, *Sté Rivoli-Sébastopol*), et si la dépossession causée a entraîné une **extinction du droit de propriété**, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l'indemnisation du préjudice subi (TC, 2013, *Époux Panizzon*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 16 – Le juge administratif

## Juge compétent pour protéger les libertés

- **Juridiction administrative** :
    - ensemble composé des tribunaux administratifs (créés en 1953), des cours administratives d'appel (créées en 1987), des juridiction spécialisées (ex. : Cour nationale du droit d'asile) et du Conseil d'État (créé en 1799) en tant que juridiction suprême de l'ordre administratif ;
    - le juge administratif jouit d'une **compétence constitutionnellement réservée** (un « noyau de compétences » protégé par la Constitution) en matière de **réformation** ou d'**annulation** des **« décisions » des autorités publiques** (CC, 1987, *Conseil de la concurrence*) ; dans ce cadre, il est « **juge de la légalité** » des actes administratifs et devient ***ipso facto* juge des libertés** constitutionnelles et conventionnelles dont il vérifie le respect dans l'acte litigieux ;
    - quand les normes constitutionnelles et conventionnelles applicables ne permettent pas de protéger efficacement ces libertés, il crée de **nouvelles normes** sous la forme de **principes généraux du droit** d'une valeur **infra-législative et supra-décrétale** (ex. : droits d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans CE, 1950, *Dame Lamotte*) ;
    - contrôle la **conventionnalité** des **lois** (CE, 1989, *Nicolo*) et, en cas d'inconventionnalité de la loi, le juge la **met à l'écart** et n'en fait **pas application** dans le litige qui lui est soumis.
    - contrôle la **constitutionnalité** des **actes administratifs** (CE, 1950, *Dehaene*),
        - sauf si le contenu de cet acte est prévu par une loi, auquel cas exercer un tel contrôle reviendrait à contrôler indirectement la constitutionnalité de la loi : la **loi fait « écran »** et le juge administratif n'est pas compétent (CE, 1936, *Arrighi*),
            - à moins que l'**écran** ne soit « **transparent** », si la loi ne détermine pas le contenu de l'acte et ne fait que définir une compétence (CE,1991,*Quintin*).
            - à moins que le juge ne fasse de la loi une **interprétation neutralisante**, faisant **disparaître l'écran** causé par la question de sa constitutionnalité, car l'acte administratif initialement conforme à une loi inconstitutionnelle étant contraire à une loi désormais conforme à la Constitution.
    - par exception au **principe de prohibition des injonctions**, le juge administratif a la faculté d'**enjoindre**, si cela lui est demandé, à l'administration d'**exécuter sa décision** et, le cas échéant, l'accompagner d'une **astreinte** (loi de 1995 ; art. L. 911-1 et L. 911-2 du CJA).

## Juge contrôlant les atteintes portées par l'administration aux libertés

- **Atteintes causées par la police administrative** : la **liberté** est le **principe** et la **restriction** de cette liberté est l'**exception** (commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur CE, 1917, *Baldy*).
    - **légalité externe** : contrôle le respect de la **procédure** et des **formalités** entourant la mesure de police (ex. : vice d'incompétence, défaut de motivation, non-respect du contradictoire) ;
    - **légalité interne** : contrôle le respect par le **contenu** de la mesure de police du principe de proportionnalité (ex. : conformité au but de la mesure, erreur de fait), la mesure de police devant être **nécessaire** et la **moins contraignante possible** (CE, 1933, *Benjamin*).
- **Atteintes résultant du service public** : le service public dans sa vocation économique (SPIC) peut prendre en charge des **activités économiques**, auquel cas il **limite la liberté du commerce et de l'industrie** qui garantit le **droit pour toute personne privée** d'**entreprendre** et d'**exploiter** une activité économique ; en ce cas, l'**acte administratif** qui **crée le service public** doit être **justifié** par la poursuite d'un **motif d'intérêt général** et ne **pas avoir pour conséquence** de placer l'entité gérant le service public dans une **situation contraire aux règles de concurrence** (entente ou abus de position dominante).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 17 – Les recours devant le juge administratif

## Juge de l'excès de pouvoir

- **Recours pour excès de pouvoir** : recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer le respect de la légalité (CE, Ass., 1950, *Dame Lamotte*).
- **Conditions de recevabilité** :
    - **intérêt à agir** :
        - peut être direct ou indirect (CE, 1901, *Casanova*), individuel ou collectif (CE, 1906, *Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges*), matériel ou moral ; et
        - doit être **légitime** (l'intérêt protégé doit être **licite**), **personnel** (l'acte litigieux doit **toucher** le requérant), **direct** (les effets sur le requérant doivent être **immédiats**) et **certain** (l'intérêt doit être **né et actuel** et ne pas doit pas être futur et éventuel).
    - **délai** : le juge ne peut être saisi que de la légalité d'une **décision préalable**, expresse ou implicite – le silence de l'administration pendant deux mois valant, en principe, décision d'acceptation – et peut être saisi dans un **délai de deux mois** à compter de sa **publication**.
- **Moyens invocables** :
    - **légalité externe** : contrôle le respect de la **procédure** et des **formalités** entourant l'acte (moyens : vice d'incompétence, vice de procédure, vice de forme) ;
    - **légalité interne** : contrôle le **contenu** de l'acte administratif (moyens : erreur de droit, erreur sur les faits, erreurs de qualification juridique des faits, détournement de pouvoir).
- **Intensité du contrôle** :
    - **absence de contrôle** : le juge laisse une **liberté totale** à l'administration sur la qualification juridique des faits et d'adéquation de l'objet de l'acte à ses motifs.
    - **contrôle restreint** : vérifie que la qualification par l'administration n'est pas **manifestement erronée ou disproportionnée** et que l'objet de l'acte est **adéquat** avec ses motifs.
        - **contrôle dit du « bilan coûts-avantages »** : forme particulière du contrôle restreint développée en matière d'**expropriation** (déclarations d'utilité publique).
    - **contrôle normal (ou entier)** : vérifie que la **qualification** et que le **choix de la mesure** sont **proportionnés**, et que les faits sont de nature à **justifier** la décision litigieuse.
    - **contrôle maximum** : vérifie que l'acte est le **mieux adapté** à la situation litigieuse et qu'il n'existe **pas d'autre solution plus satisfaisante**.
- **Effets du recours** :
    - une **décision de rejet** revêt une autorité **relative** de la chose jugée mais ne fait pas obstacle à ce que la légalité de l'acte ne puisse pas à nouveau être remise en cause ; et
    - une **décision d'annulation** revêt une autorité **absolue** de la chose jugée
        - l'annulation est **rétroactive**, sauf lorsque l'**intérêt général** suppose le maintien des effets de l'acte (CE, Ass., 2004, *Association AC !*) ;
        - l'annulation peut aussi être **expliquée** (indique les **conséquences** devant en être tirées) et **différée** (auquel cas l'acte illégal n'est pas abrogé par le juge qui laisse à l'administration la charge de le faire en exécution de sa décision).

## Juge de l'urgence

- **Référé-suspension** (article L. 521-1 du CJA) : procédure, **accessoire** d'une requête en annulation ou en réformation, qui permet d'obtenir la **suspension temporaire** de l'exécution d'une décision administrative dont la **légalité** fait l'objet d'un **doute sérieux** et en cas **d'urgence** dûment constatée par le juge.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Référé-liberté** (article L. 521-2 du CJA) :
    - procédure d'**urgence** : suppose que des **circonstances particulières** caractérisant la nécessité pour le demandeur de **bénéficier dans un délai très court** (48 heures) d'une mesure de nature à mettre un terme à l'atteinte portée à sa liberté fondamentale ;
    - permettant au juge d'ordonner **toutes mesures nécessaires** : mesures **provisoires**, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature ne permet de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause (CE, 2007, *Syndicat CFDT Interco*).
    - pour la sauvegarde d'une « **liberté fondamentale** » : notion n'ayant pas de définition propre et se contentant de renvoyant aux droits et libertés que le Conseil d'État a identifiés dans sa jurisprudences comme constituant des « libertés fondamentales » au sens de l'article L. 521-2 du CJA
    - lorsqu'il y est porté une **atteinte grave et manifestement illégale**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 18 – La protection non-juridictionnelle des libertés

## Les garanties non-juridictionnelles en droit interne

- **Droits de démocratie directe** :
    - **droit de résistance à l'oppression** : « droit naturel et imprescriptible de l'homme » (article 2 de la DDHC) qui correspond, sous sa forme active, au **droit à l'insurrection** et, sous sa forme passive, au droit de **désobéissance à la loi** décliné en une cause d'irresponsabilité en cas de désobéissance à un ordre manifestement illégal (article 122-4 du code pénal).
    - **droit de pétition** : possibilité de **protester**, d'en appeler aux **pouvoirs publics** et autorités constitutionnelles pour les **alerter** et **solliciter leur intervention** pour un objet déterminé, pour les **électeurs d'un collectivité territoriale** en demandant l'inscription à l'ordre du jour de leur assemblée délibérante d'une question relevant de sa compétence (article 72-1 de la Constitution) et pour les **citoyens de l'Union européenne** en adressant des pétitions au **Parlement européen**, de recourir au **médiateur européen**, de s'adresser aux organes et aux institutions consultatifs de l'Union (article 24 du TFUE) et d'inviter la **Commission** à présenter des propositions législatives (**droit d'initiative citoyenne** : article 11 § 4 du TFUE).
- **Institutions indépendantes** : une autorité administrative indépendante est un organisme administratif qui agit au nom de l'État sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement.
    - **Défenseur des droits** :
        - succédant au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité et à la Commission nationale de déontologie, il s'agit de l'**autorité administrative indépendante** bénéficiant d'un **statut constitutionnel** (titre XIbis et article 71-1 de la Constitution) et disposant d'une **compétence générale** pour défendre les droits et libertés et de **trois missions spéciales** en matière de protection des droits de l'**enfant**, de lutte contre les **discriminations** et de garantie du respect de la **déontologie** par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
        - il dispose d'un **pouvoir d'information**, d'un **pouvoir de recommandation** et d'un **pouvoir de médiation** pour la résolution des litiges, et il mène des **actions de communication et d'information** du public dans ses domaines de compétences ;
        - l'actuel Défenseur des droits est **François-Noël Buffet**, nommé en 2026 pour un **mandat de six ans** non renouvelable.
    - **Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL)** :
        - **autorité administrative indépendante**, créée en 2007 à la suite de la ratification du **Protocole facultatif** se rapportant à **la Convention onusienne contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants**, chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ;
        - il dispose du **droit de visite** des lieux de privation de liberté, d'un **droit d'accès à l'information** et il peut **dresser des observations**, à l'occasion desquelles il formule des **recommandations**, et **initier des poursuites pénales ou disciplinaires** ;
        - l'actuel CGLPL est **Dominique Simmonot**, nommée en 2020 pour un **mandat de six ans non renouvelable**.
    - **Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)** :
        - **autorité administrative indépendante** instituée en 1978 chargée de veiller à ce que les **traitements de données à caractère personnel** soient mis en œuvre conformément à la loi et aux exigences conventionnelles et constitutionnelles ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

        - il dispose d'un **droit de contrôle** des locaux professionnels et des documents et fichiers s'y trouvant ainsi que d'un **pouvoir de sanction pécuniaire**, à l'issue d'une procédure contradictoire, pouvant être assortie d'une **injonction** de cesser le traitement des données et d'un **retrait de l'autorisation** accordée par la CNIL.
    - **Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)** :
        - **autorité administrative indépendante** créée en 1978 chargée de veiller au respect de la **liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques** ainsi qu'au respect du **principe de transparence par l'administration**.

## Les garanties non-juridictionnelles en droit international

- **Contrôle sur rapport** : contrôle exercé notamment par les **comités conventionnels des Nations Unies**, à partir des **rapports étatiques** faisant état du droit en vigueur et des pratiques observées, leur permettant d'**évaluer** leur conformité aux obligations conventionnelles et de formuler des **recommandations** dans des **observations finales** ; cette évaluation peut se faire sur deux types de rapports :
    - **rapport initial** : rapport soumis dans un court délai **après la ratification ou l'adhésion** par un État à une convention onusienne relative à la protection des droits de l'homme ;
    - **rapport périodique** : rapport soumis à un **intervalle régulier, dont la durée est fixée par chaque convention**, faisant état du droit en vigueur et des pratiques observées, ainsi que de leur évolution depuis la transmission du rapport initial ou du dernier rapport périodique.
- **Contrôle sur plainte** : contrôle exercé notamment par les **comités conventionnels des Nations Unies** à l'occasion de **constatations**, à partir des **communications** alléguant la **violation** par un État partie à une convention onusienne de ses obligations conventionnelles ; ces communications peuvent être :
    - **communications étatiques** : faculté pour un **État partie à une convention** onusienne de **saisir le comité** instauré pour veiller à son respect, d'une **plainte** alléguant du non-respect de cette convention par un autre État partie, aux fins de **conciliation** du différend.
    - **communications individuelles** : faculté pour une personne se trouvant sous la juridiction ou sur le territoire d'un État partie à une convention onusienne, après avoir **épuisé les voies de recours internes**, de **saisir le comité** instauré pour veiller au respect de cette convention d'une **plainte** alléguant sa méconnaissance par cet État.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 19 – Le droit à un recours effectif

## Le droit au recours

- En droit international :
    - **Droit à un recours effectif** : droit d'exercer les voies de recours **existantes** et **effectives** en saisissant les **instances** nationales – qui ne sont pas nécessairement juridictionnelles – de griefs relatifs au respect des **droits conventionnels** (article 2 § 3 du PIDCP ; article 13 de la Conv. EDH ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).
    - **Droit d'accès à un tribunal** : droit – issu du droit à un **procès équitable** – de saisir un **tribunal** national, c'est-à-dire un organe chargé de trancher un différend sur la base de règles de droit et à l'issue d'une procédure déterminée, d'une demande relative tant au respect des **droits conventionnels** que des dispositions du **droit interne** (article 14 du PIDCP ; article 6 § 1 de la Conv. EDH et CEDH, Pl., 1975, *Golder c. Royaume-Uni* ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).
- En droit interne :
    - **Droit constitutionnel d'exercer un recours effectif devant une juridiction** : droit, issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de **contester la régularité** d'une mesure litigieuse ou d'une situation de fait devant une **juridiction** (CC, 2014, *M. Laurent L.*).
    - **Droit de former un recours pour excès de pouvoir** : droit de contester la **légalité** d'un **acte administratif** (CE, 1950, *Dame Lamotte*) dont les **actes détachables** de la conduite des relations internationales de la France (CE, 1993, *Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*), les **mesures d'ordre intérieur** (CE, 1995, *Marie* ; CE, 1995, *Hardouin*) et les **actes de droit souple** des autorités de régulation (CE, Ass., 2016, *Société Fairvesta*).
    - **Droit de former un recours en cassation** : droit de contester la **légalité** d'une **décision prise par un juge administratif** statuant en dernier ressort (CE, Ass., 1947, *D'Aillières*).

## L'effectivité du recours

- En cas d'absence ou insuffisance des voies de droit : création de **nouvelles voies** de recours ou **élargissement** des **compétences** et **prérogatives** des instances nationales (CEDH, 2020, *J.M.B. c. France*) ;
- En cas d'application d'une **règle** portant une **atteinte excessive** au droit d'intenter un recours : **assouplissement** des critères de recevabilité (CEDH, 2021, *Vermeersch c. Belgique*) ;
- En cas de **complexité** ou d'**opacité** de la règle de droit : **clarification** de la règle de droit par son interprétation en **jurisprudence** ou par la **simplification** des termes de la loi (CEDH, 1992, *Geouffre de la Pradelle c. France*) ;
- En cas de **coût financier** élevé : **aide juridictionnelle** (CEDH, Pl., 1979, *Airey c. Irlande*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 20 – Le droit à un procès équitable

## La notion de procès équitable

- **Droit à un procès équitable** : ensemble de droits encadrant la **composition** du tribunal et le **déroulement** de la procédure visant à régler un **litige** civil, pénal, administratif, disciplinaire ou pénitentiaire.
- **Tribunal** : tout organe – qu'il soit conçu comme un organe juridictionnel ou non par le droit interne – établi par la loi, chargé de **trancher**, sur la base de **normes de droit** et à l'issue d'une **procédure** organisée, toute **question** relevant de sa **compétence** (CEDH, Pl., 1984, *Sramek c. Autriche*).
- **Champ matériel du droit à un procès équitable (article 6 de la Conv. EDH)** : il comprend deux volets :
    - **volet civil** : la procédure porte sur une « contestation en matière civile ou commerciale », c'est-à-dire un **différend** relatif à l'étendue ou aux modalités d'exercice d'un **droit reconnu en droit interne** et dont l'exercice a des **incidences patrimoniales**.
    - **volet pénal** : la procédure a pour objet une « accusation en matière pénale », c'est-à-dire une notification émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une **infraction de caractère pénal**, qui l'est si elle reçoit une telle qualification en **droit interne**, ou si elle contrevient à une **norme répressive ou dissuasive** et si cette contravention a pour effet d'imposer une **sanction suffisamment grave** (CEDH, Pl., 1976, *Engel c. Pays-Bas*).

## Les garanties du procès équitable

- **Droits relatifs à la composition du tribunal** : ils sont protégés par l'**article 6 § 1** de la Convention EDH :
    - Garantie d'**indépendance** des juges : l'indépendance doit être subjective et objective :
        - Indépendance **subjective** : les juges doivent **exercer** leur fonction juridictionnelle **sans subir les pressions ou être influencés** par les parties au litige, ni par d'autres **organes** exerçant un pouvoir étatique (ex. : législatif), à moins que d'**impérieux motifs d'intérêt général** ne le justifient (CEDH, 1999, *Zielinski c. France*).
        - Indépendance **objective** : les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle avec l'**apparence** qu'ils sont bien indépendants des autres organes et des parties.
    - Garantie d'**impartialité** des juges : l'indépendance doit être subjective et objective :
        - Impartialité **subjective** : les juges doivent juger du différend qui leur est soumis **sans préjugé** (pas de parti pris) **ni préjugement** (n'ont pas déjà eu à en connaître).
        - Impartialité **objective** : les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle en garantissant l'**apparence** de leur impartialité.
- **Droits relatifs au déroulement de la procédure** :
    - Droit d'**accès** à un tribunal : droit, **découvert** par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, Pl., 1975, *Golder c. Royaume-Uni*), de soumettre un différend à un tribunal disposant d'une compétence de **« pleine juridiction »**, c'est-à-dire pouvant **examiner** l'affaire **en fait et en droit** (CEDH, 2003, *Chevrol c. France*) ; ce droit n'est **pas absolu**, ce qui implique que son exercice peut faire l'objet de **restrictions proportionnées** à un but légitime par l'État partie.
    - Droit à l'**aide juridictionnelle** : droit, **découvert** par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1979, *Airey c. Irlande*), de bénéficier du **système** d'aide juridictionnelle mis en place par l'État lorsque les **ressources** d'une des parties au litige ne lui permet pas de bénéficier d'un **accès effectif** au tribunal ; en France, la loi n° 91-647 du **10 juillet 1991** en prévoit le régime.
    - Droit à être jugé dans un **délai raisonnable** : droit, protégé par l'**article 6 § 1** de la Convention EDH, d'obtenir une **solution** à son litige dans un **délai proportionné** à la **complexité** et à l'enjeu de l'affaire, et **adapté au comportement** du requérant et des autorités nationales.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- Principe du **contradictoire** : garantie, **découverte** par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1960, *Lawless c. Irlande (n° 1)*), exigeant qu'une **possibilité effective** soit offerte à chaque partie au litige de faire valoir les éléments nécessaires au succès de ses prétentions **à l'égard du juge**, en **discutant de l'ensemble des pièces** se trouvant en sa possession
- Principe de l'**égalité des armes** : garantie, **découverte** par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1959, *Szwabowicz c. Suède*), exigeant qu'une **possibilité effective** soit offerte aux parties au litige de défendre leurs intérêts en respectant un **juste équilibre entre elles**, de sorte qu'une partie ne doit pas être en situation de **net désavantage** par rapport aux autres (ex. : CEDH, 2013, *Marc-Antoine c. France* : à défaut pour le rapporteur public du Conseil d'État d'être partie au litige, la non-communication de ses conclusions en amont de l'audience ne méconnaît pas le principe de l'égalité des armes).
- **Droits de la défense** : **déclinaisons** particulières du contradictoire et de l'égalité des armes dans le cadre d'un **procès pénal**, énoncés à l'**article 6 § 2** de la Convention, comprenant le droit de disposer du **temps** et des **facilités** nécessaires à la préparation de sa défense, le droit à l'assistance d'un **avocat** et le droit à l'assistance **gratuite** d'un **interprète**.
- Principe de la **présomption d'innocence** : garantie, protégée par l'**article 6 § 2** de la Convention EDH, qui se décline en deux exigences :
  - un **droit subjectif** : droit de tout accusé, **devant les juges** dans le cadre d'un procès pénal, de ne pas subir les **effets attachés à une déclaration de culpabilité** si une telle déclaration n'a pas été faite à son endroit par une juridiction.
  - une **règle de preuve** : la charge de la **preuve de la culpabilité** de l'accusé **incombe à l'accusation**, donc l'accusé n'a pas à faire la preuve de son innocence.
- Principe de **publicité des débats** : exigence, prévue à l'**article 6 § 1** de la Convention EDH, de **transparence** dans l'administration de la justice garantissant la **publicité des audiences**, à laquelle peut être faite exception aux termes d'une conciliation avec d'autres intérêts en jeu (ex. : intérêt supérieur de l'enfant, droit à la vie privée) et la **publicité des jugements**.
- Principe de **loyauté de la preuve** : exigence, **découverte** par la Cour EDH (CEDH, 1988, *Barbera c. Espagne*), de **légalité** dans l'administration de la preuve.

- **Droits relatifs à la décision de justice rendue** :
  - Droit à l'obtention d'une **solution** juridictionnelle : droit, **découvert** par la Cour EDH (CEDH, 2002, *Kutic c. Croatie*), d'obtenir d'une **décision définitive** à l'issue de la procédure judiciaire.
  - Principe ***non bis in idem*** : droit, protégé par l'article 4 du Protocole n° 7, de ne pas être **poursuivi ou puni** une deuxième fois, au terme d'une procédure pénale, par les juridictions d'**un même État** pour des faits identiques.
  - Droit à la **motivation** des décisions de justice : garantie, **découverte** par la Cour EDH dans sa jurisprudence (CEDH, 1987, *H. c. Belgique*), **variant** selon la **nature de la décision** rendue, exigeant que les juges mettent le requérant en **mesure de comprendre** les raisons expliquant le sens de la décision rendue (CEDH, 2001, *Papon c. France*).
  - Prohibition du **déni de justice** : la décision rendue ne doit pas être entachée d'**arbitraire**, ni être **manifestement erronée** en droit ou en fait (CEDH, GC, 2017, *Tommaso c. Italie*).
  - Droit à l'**exécution** du jugement : exigence, **découverte** par la Cour EDH (CEDH, 1997, *Hornsby c. Grèce*), pour les autorités de **faire produire ses effets** à une décision définitive.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 21 – Le droit à l'exécution des décisions de justice

## Le droit à l'exécution des décisions de justice du justiciable

- **Droit à l'exécution de la décision de justice** :
    - droit, **découvert** par la Cour EDH dans sa jurisprudence comme conséquence de la nécessaire **effectivité** du **droit à un procès équitable** (CEDH, 1997, *Hornsby c. Grèce*), reconnaissant au bénéfice de toute **partie** ayant remporté le procès la **garantie** d'une exécution **effective** et **rapide** de la décision de justice, par exemple par l'adoption d'une **législation** (CEDH, 2001, *Lunari c. Italie*) ou par le concours de la **force publique** à l'exécution (CEDH, 2004, *Pini et Bertani & Manera et Atripaldi c. Rouamnie*), le **choix des moyens** les plus appropriées pour permettre l'exécution d'une décision donnée étant laissé à la libre appréciation de l'État en vertu du **principe de subsidiarité** ;
    - droit **non-absolu**, les **atteintes portées à sa substance** étant prohibées mais les **restrictions proportionnées à un but légitime** étant permises telle que sa réglementation par la loi pour assurer le respect d'autres droits fondamentaux ou pour protéger l'intérêt général (CEDH, 2001, *Tsironis c. Grèce*).

## Les moyens d'exécution des décisions de justice par le juge

- **Exécution des décisions du juge civil** :
    - pouvoirs d'**injonction** et d'**astreinte** notamment par voie de référé (art 809 du code civil) ;
    - pouvoir de « **prescrire toutes mesures** […] propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à la **vie privée** » (art. 9 du code civil) ;
    - pouvoir de **coercition renforcé** pour l'exécution des mesures garantissant la **continuité** et l'**effectivité** du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents (article 373-2-6, al. 2 du code civil), pouvoir d'**astreinte** (article 373-2-6, al. 4), pouvoir de **condamnation au paiement d'une amende civile** le parent qui fait obstacle de façon grave et renouvelée à l'exécution d'une décision ou d'une convention homologuée (article 373-2-6) et pouvoir de **recourir au concours de la force publique** (article 373-2, al. 3).
- **Exécution des décisions du juge administratif** :
    - pouvoir d'**astreinte** (loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) ;
    - **principe de prohibition des injonctions** en matière administrative, atténué par l'attribution au juge administratif d'un pouvoir d'**injonction** (loi n° 95-125 du 8 février 1995) pouvant être **préventive**, soit prononcée concomitamment au jugement en cause (art. L. 911-1 et L. 911-2 du CJA), ou pouvant être prononcée ***a posteriori***, une fois la décision de justice rendue pour assurer son exécution en cas de refus de la personne publique condamnée, à condition que le jugement « implique nécessairement » qu'une mesure d'exécution soit prise « dans un sens déterminé » ou qu'une décision soit « à nouveau » prise « après une nouvelle instruction ».
- **Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme** : le contrôle de l'exécution des arrêts de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme est assuré par le **Comité des ministres** (art. 46 de la Convention EDH) en procédant aux étapes suivantes :
    - il invite l'État condamné à **l'informer des mesures prises** pour se conformer à l'arrêt ;
    - il adopte une **résolution** dans laquelle il **constate**, au vu des informations apportées par l'État, avoir rempli sa mission de contrôle de l'exécution de l'arrêt ;
    - mais, en cas de non-exécution de l'arrêt, il peut **saisir la Cour d'un manquement** par l'État à son obligation d'exécution, qui découle de l'article 46 de la Convention (Protocole n° 14).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 22 – Le droit à la sûreté

- **Droit à la sûreté** : autrement appelé **liberté individuelle**, il s'agit de l'interdiction de la **contrainte physique** – arrestation ou détention – imposée de manière **arbitraire**, y compris de manière **illégale** (arts. 2 et 7 de la DDHC ; art. 5 § 1 de la CEDH ; art. 9 du PIDCP).

## La rétention

- **Contrôle d'identité** :
    - contrôles de **police administratif** : contrôle, réalisés à titre **préventif**, visant à prévenir une atteinte à l'ordre public, la **réalité du risque** d'atteinte devant être **circonstanciée** (Cons. constit., 5 août 1993) bien que la loi **n'exige plus** qu'il soit directement **rattachable** au comportement de la personne dont l'identité est vérifiée (art. 78-2, al. 2 du CPP).
    - contrôles de **police judiciaire** : contrôle réalisé à condition qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a **commis, a tenté ou de s'est préparée** à commettre une infraction, est **susceptible de fournir des renseignements** utiles à une enquête ou de faire l'**objet de recherches ordonnées** par une autorité judiciaire, dans le cadre d'une opération relative au **suivi** des personnes faisant l'objet d'un **contrôle judiciaire** ou étant **assignées à résidence** avec surveillance électronique, ou sur **réquisitions écrites du procureur** (art. 78-2 du CPP) à condition qu'elles précisent les **infractions visées** et des **lieux et périodes de temps déterminés** (CC, 2017, *M. Ahmed M. et autres*).
    - contrôles « **Schengen** » : contrôles réalisés à la **frontière** avec les autres États parties à la **convention Schengen** pour assurer le respect des **obligations** de détention des **titres et documents prévus par la loi** (art. 78-2, al. 9 du CPP), sur des **tranches de douze heures** non-consécutives (loi n° 2011-267 de 2011), devant être fondés sur des **informations générales** et des **données** liées au séjour illégal de personnes (CJUE, 2012, *Adil*).
    - contrôles d'identité des **étrangers** : contrôle des **titres de séjour** (art. L. 812-1 du CESEDA) si des **éléments objectifs** déduits de **circonstances extérieures** à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa **qualité d'étranger** (art. L. 812-2 du CESEDA).
- **Vérification d'identité** : **prolongation** du contrôle d'identité, par une **rétention** aux fins de vérification, si la personne interpellée n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier de son identité, ce qui suppose que la personne soit **immédiatement présentée à un officier de police judiciaire** qui la **met en mesure d'établir son identité** par tout moyen et l'avertit de son **droit de faire aviser le procureur** de la République de la vérification dont elle fait l'objet, que la personne ne soit **retenue que pendant le temps strictement exigé** pour établir son identité et qu'un **procès-verbal spécialement motivé** soit dressé (art. 78-3 du CPP).
- **Garde à vue** : « mesure de **contrainte** […] par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs **raisons plausibles de soupçonner** qu'elle a commis ou tenté de commettre un **crime** ou un **délit puni d'une peine d'emprisonnement** est **maintenue à la disposition des enquêteurs** » (art. 62-2 du CPP) pendant une **période limitée à 24 heures**, pouvant être **prolongée** de 24h supplémentaires, dans le cadre de laquelle le gardé à vue se voit reconnaître plusieurs **droits fondamentaux** :
    - droit d'être **informé** de son **droit au silence** (CEDH, 2010, *Brusco c. France*), des **faits** qui lui sont reprochés et de la **qualification** retenue, de son droit de **consulter** certaines pièces du dossier, de son droit d'être **assisté par un avocat** et d'un **interprète**, de son droit à l'**aide juridictionnelle**, de son droit à un **avis médical** (loi du 27 mai 2014) ;
    - droit de bénéficier de l'**assistance d'un avocat** dès le **début** de la garde à vue et pendant les interrogatoires (CEDH, G.C., 2008, *Salduz c. Turquie* ; CEDH, G.C., 2009, *Dayanan c. Turquie* ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

CC, 2010, *M. Daniel W. et autres* ; loi du 14 avril 2011) ;

- droit de **garder le silence**, conséquence du principe de présomption d'innocence et du droit de l'accusé qui en découle de ne **pas s'auto-incriminer** (CEDH, 1993, *Funke c. France*) ;
- droit au respect de sa **dignité** (loi du 14 avril 2011) ;
- droit de faire **prévenir un proche** de la mesure dont il fait l'objet (art. 63-2 du CPP) ;
- droit de se faire **examiner par un médecin**, respectant le secret professionnel et sa dignité, pour vérifier si la mesure est compatible avec son **état de santé** (art. 63-3 du CPP).

## La détention

- **Détention dans un établissement pénitentiaire** :
  - **Détention provisoire** : **incarcération** judiciaire dans une **maison d'arrêt** qui peut être prononcée, en cours d'instruction ou après sa clôture, par le **JLD** (**juge des libertés et de la détention**) (loi du 15 juin 2000)–et contestée par voie d'**appel** formé par le **ministère public** (art. 185 du CPP) ou par un **référé-liberté** introduit par le détenu (art. 187-1, al. 1 du CPP) – à l'encontre d'une personne mise en examen, c'est-à-dire à l'égard de laquelle il existe des « indices graves ou concordants » (art. 80-1 du CPP) et donc, à tout le moins, des **raisons plausibles de soupçonner** qu'elle a commis une infraction (art. 5 § 1 c) de la CEDH), « s'il est démontré […] qu'elle constitue l'**unique moyen** » de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ou une concertation frauduleuse, de protéger la personne mise en examen, de s'assurer de la présence de la personne, de mettre fin à l'infraction, ou à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (art. 144 du CPP).
  - **Mesures de sûreté** : **mesure d'ordre public** prise à l'encontre d'une personne en vue de **l'empêcher** de commettre une ou des infractions et de **protéger la société** d'une personne tenue pour **dangereuse** (inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; injonction de soins ; suivi socio-judiciaire ; surveillance judiciaire ; placement sous surveillance électronique mobile ; rétention de sûreté).
- **Détention dans un établissement psychiatrique** :
  - **Conditions de l'hospitalisation sans consentement** :
    - sur **demande d'un tiers** : si des troubles mentaux rendent **impossible le consentement du malade** et que son état impose des **soins immédiats** assortis d'une **surveillance médicale** constante (art. L. 3212-1 du CSP).
    - en cas de **péril imminent** : si un risque pour la santé de la personne a été constaté par un **certificat médical** établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil (art. L. 3212-1 du CSP).
    - sur demande du **représentant de l'État** : si le malade compromet la **sûreté des personnes** ou porte gravement atteinte à l'**ordre public** (art. L. 3213-1 du CSP).
  - **Garanties de la personne hospitalisée de force** :
    - sauvegarde de sa **dignité** : l'adoption de mesures d'**isolement** ou de **contention** est soumise au contrôle du **magistrat du siège du tribunal judiciaire** (depuis le 1er septembre 2024 – auparavant, le JLD) (art. L. 3222-5-1 du CSP).
    - préservation de sa **liberté individuelle** :
      - au-delà de douze jours, l'hospitalisation ne peut se poursuivre que sur **autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire** (art. L. 3211-12-1 du CSP) ;
      - à tout moment, la personne hospitalisée de force peut former un **référé** par

Copyright © 2026 Pré-Barreau

simple requête devant le **magistrat du siège du tribunal judiciaire**, pour qu'il ordonne sa sortie immédiate en cas d'irrégularité (art. L. 3211-12 du CSP).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 23 – Les limitations normales

- **Limitations** : restrictions portées à l'exercice des libertés et des droits qui ne sont *pas absolus* (aux fins de conciliation, entre les droits et libertés en présence, nécessaire du fait de leur collision inévitable) ;
- **Limitations normales** : restrictions portées dans des circonstances qui ne sont *pas exceptionnelles*.

## L'autorité de limitation des libertés

- **En droit interne** : le principe de **réserve de la loi** (art. 4 de la DDHC et art. 34 de la Constitution) prévoit que l'ingérence de l'État n'est possible que sur le fondement d'une « loi », qui se définit selon 2 critères :
    - **organiquement** : le produit du vote par le Parlement (art. 24 de la Constitution) ;
    - **matériellement** : le domaine des libertés publiques, entre autres (art. 34 de la Constitution)
        - l'**empiètement** du législateur dans le domaine réglementaire n'est pas censuré (CC, 1982, *Blocage des prix*), mais la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence l'est (incompétence négative) ;
        - le principe de **l'effet cliquet** fait obstacle à ce que le législateur puisse modifier la loi pour prévoir, concernant certaines libertés, un niveau de protection plus faible (CC, 1984, *Transparence et pluralisme des entreprises de presse*).
- **En droit international** : l'exigence de **légalité** (ex. : § 2 des art. 8 à 11) garantit que les restrictions portées aux droits et libertés soient fondées sur une **« loi »,** qui se définit matériellement par ses *qualités* d'accessibilité, de précision et de caractère obligatoire (CEDH, 1990 *Huvig c. France* et *Kruslin c. France*).

## Les régimes de limitation des libertés

- **Régime répressif** : la liberté est le principe et la restriction est l'exception ; **droit commun** des libertés en France ; les manifestations en sont :
    - les restrictions sont **postérieures** à l'exercice du droit (ex. : peine prononcée par le juge), de sorte que les droits et libertés peuvent être exercés **sans autorisation préalable** ;
    - le primat étant la liberté, le régime est indissociable de l'idée de **proportionnalité** et du **contrôle *a posteriori* judiciaire** des restrictions portées à l'exercice d'un droit.
- **Régime préventif** : la sécurité est le principe et la liberté est l'exception ; les manifestations en sont :
    - les restrictions sont **antérieures** à l'exercice du droit, de sorte que l'exercice des droits et libertés peut être subordonné à l'obtention d'une **autorisation préalable** ;
    - le primat étant la liberté, le régime repose sur l'idée d'un **contrôle *a priori*** de l'exercice des libertés, par les autorités administratives, pouvant se trouver selon la loi en situation de pouvoir discrétionnaire ou de compétence liée, afin de protéger l'**ordre public ;**
    - la mesure de police prise par l'autorité administrative doit être **proportionnée** à la nature du trouble qu'elle entend prévenir ou faire cesser et est soumise à un **contrôle *a posteriori* judiciaire** étroit, dont l'objet varie selon les composantes de l'ordre public visées :
        - si l'ordre public est **matériel** : l'appréciation de la proportionnalité est fonction des **circonstances de temps et de lieu** (CE, 1959, *Sté des fils Lutétia*) ;
        - si l'ordre public est **immatériel** : l'appréciation de la proportionnalité échappe à l'appréciation de ces circonstances locales (CE, 1995, *Morsang-sur-Orge)*.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 24 – L'ordre public

- **Ordre public** : notion qui est à la fois :
    - **transversale** : la notion a un contenu différent dans chacune des matières du droit ; et
    - **évolutive** : son contenu change avec le passage du temps et l'évolution de la société.

## Un motif de protection des droits et des libertés fondamentaux

- **Responsabilité de l'État de garantir les droits** : l'idée issue de la **pensée révolutionnaire**, selon laquelle tout exercice d'un droit entraîne la limitation de la liberté d'autrui (art. 4 de la DDHC), est au fondement de la responsabilité de l'État de garantir les droits de chacun et, pour ce faire, d'en assurer la conciliation.
- **Résolution des conflits entre plusieurs droits** :
    - dans l'ordre juridique **français** :
        - **droit civil** (art. 6 et 1102 du code civil) : les co-contractants, dans l'exercice de leur liberté contractuelle, ne peuvent déroger à certains droits, qui sont d'ordre public (ex. : concernant les contrats de bail, le droit d'héberger un proche).
        - **droit international privé** : l'« ordre public international français » est composé des « principes de justice universelle considérés dans l'opinion française dotés de valeur internationale absolue » (Civ., 1948, *Lautour*) (ex. : principe d'égalité des époux).
    - dans l'ordre juridique **international** : les États sont les principaux sujets de droit international et titulaires de droits ; ceux qui ratifiés les conventions de droits de l'homme ont limité leur liberté souveraine par l'obligation de respecter et garantir les droits qu'elles consacrent.

## Un motif de limitation d'un droit ou d'une liberté fondamental

- **Motif de protection de l'intérêt général** : la sauvegarde des droits suppose la protection de l'ordre social dans lequel s'inscrit leur exercice ; la protection de l'ordre social peut justifier la limitation des droits.
    - norme **principielle** en :
        - **droit administratif** : les autorités administratives détentrices du **pouvoir de police générale** (ex. : le maire) peuvent limiter l'exercice des droits pour **prévenir** qu'une atteinte soit portée à la **salubrité, sécurité ou tranquillité publique** (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) (ex. : CE, 2014, *M'bala M'bala*).
        - **droit constitutionnel** : le législateur peut limiter l'exercice de droits ou de libertés constitutionnellement garantis au titre de l'**OVC** de protection de l'ordre public qui comprend **salubrité et santé publiques** (CC, 1991, *Loi de lutte contre le tabagisme*).
    - norme **matricielle** en **droit pénal** : la logique de la matière pénale est la sanction de ce qui est définie comme une infraction parce qu'elle porte atteinte aux **règles normales de la vie en société** et justifie que la **liberté individuelle** de son auteur (détenu/retenu) soit limitée.
- **Motif de protection des valeurs essentielles** :
    - condition de **légalité des actes administratifs** : l'**ordre public immatériel** permet à l'autorité détentrice de pouvoir de police administrative de limiter l'exercice de droits qui risquerait de porter atteinte à la **dignité humaine** (CE, Ass., 1995, *Morsang-sur-Orge*) et ou la **moralité publique** dans les **circonstances locales particulières** (CE, 1959, *Société Les Films Lutétia*).
    - condition de **validité et licéité des contrats** :
        - contrats entre **personnes privées** en **droit interne** : l'**ordre public de « direction »** impose au cocontractants le respect des valeurs essentielles, telle la **dignité de la personne humaine** (indisponibilité du corps humain ; art. 16-1 et s. du code civil).
        - contrats entre **États** en **droit international public** : les États qui concluent un traité ne peuvent pas déroger aux **normes de *jus cogens*** (ex. : interdiction du génocide).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 25 – Le contrôle de proportionnalité

- **Proportionnalité** : exigence que doit satisfaire toute **atteinte** portée à un **droit non absolu** pour qu'elle soit conforme, et donc n'emporte pas la violation de la disposition juridique qui consacre ledit droit.
    - **droit non absolu** : droit qui, en vertu de la disposition qui le consacre, **tolère** que son exercice puisse être **limité** (vs. droit absolu, dont toute atteinte emporte la violation).
    - **atteinte** : **limite** portée à l'exercice d'un droit par voie de **restriction** ou de **dérogation**.
    - **contrôle de proportionnalité** : contrôle du caractère proportionné d'une atteinte portée à un droit non-absolu, qui permet d'établir si ce droit a été **violé ou non** par cette atteinte.

## Le contrôle de proportionnalité

- **Objet du contrôle** : contrôle d'une **mesure adoptée par une autorité étatique** qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à un **droit non-absolu** pour en vérifier le respect à l'**obligation négative** de l'État de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits non-absolus qu'il s'est engagé à respecter.
- **Étapes du contrôle** : le contrôle de proportionnalité se compose de deux étapes :
    - identification du **but légitime** :
        - le **but** : identification de la **raison** pour laquelle la mesure litigieuse a été adoptée ;
        - le **caractère légitimité** : cette raison doit figurer parmi les buts que la disposition qui consacre le droit auquel il a été porté atteinte retient comme justifications possibles.
    - évaluation de la **proportionnalité** : en trois étapes :
        - **aptitude** : la mesure doit **permettre d'atteindre** le but légitime visé ;
        - **nécessité** : la mesure ne doit **pas excéder** ce que requiert la réalisation du but ;
        - **proportionnalité *stricto sensu*** : aucune **mesure alternative** qui satisfasse les tests d'aptitude et de nécessité, et qui soit **moins attentatoire** au droit, ne doit exister.

## Les contrôles de proportionnalité

- **Les contrôles dans l'ordre juridique national** : le contrôle vise à établir la proportionnalité d'une atteinte portée à un droit non absolu ; dans l'ordre juridique français, les droits fondamentaux sont consacrés par les **normes constitutionnelles et conventionnelles** ; le contrôle de proportionnalité a donc deux formes :
    - le **contrôle de constitutionnalité** : opéré par le **Conseil constitutionnel**, il est un contrôle *a priori* ou *a posteriori* de la proportionnalité des atteintes portées par les **lois** aux droits non-absolus **garantis par des normes constitutionnelles** (ex : DDHC, Préambule de 1946, PFRLR, PVC) ; le contrôle est en principe **restreint** et permet de vérifier l'absence de disproportion manifeste, mais il est **entier** si la liberté individuelle ou de communication sont en cause.
    - le **contrôle de conventionnalité** : opéré par les **juges judiciaires** (Ch. mixte, 1975, *Jacques Vabre*) et **administratifs** (CE, Ass., 1989, *Nicolo*), il est un contrôle de la proportionnalité de l'atteinte découlant de la **loi applicable** au litige aux droits non-absolus **consacrés par les conventions de droits de l'homme ratifiées par la France** (ex. : CEDH, PIDCP) ; le contrôle est **abstrait** et permet de vérifier l'absence de disproportion de l'**objet** de la loi (contrôle *in abstracto*), et s'y ajoute, en cas de **circonstances particulières**, un contrôle de l'absence de disproportion des **effets** produits par la loi dans la situation d'espèce (contrôle *in concreto*).
- **Le contrôle dans l'ordre juridique européen** : opéré par la **Cour européenne des droits de l'homme**, il est un contrôle de la proportionnalité des atteintes portée par toute **mesure étatique** (loi, acte administratif, décision juridictionnelle) aux droits non-absolus consacrés par la **CEDH** ; il est un contrôle de :
    - la **nécessité dans une société démocratique** : contrôle de l'aptitude et de la nécessité, et de l'absence de **mesure alternative** qui soit **compatible avec l'exigence démocratique**.
    - la **situation concrète** : contrôle des seuls **effets** de la mesure dans la situation du requérant.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 26 – Les limitations exceptionnelles

- **Limitations** : restrictions portées à l'exercice des libertés et des droits qui ne sont *pas absolus* ;
- **Limitations exceptionnelles** : restrictions portées dans des circonstances qui sont *exceptionnelles* (ex. : état de siège, état d'urgence, recours aux pouvoirs exceptionnels).

## Les limitations exceptionnelles posées par le droit interne

- **Régimes constitutionnels** :

    - **recours aux pouvoirs exceptionnels de l'article 16** :
        - conditions : **circonstances exceptionnelles**, qui s'apprécient en raison (1) de leur exceptionnelle gravité et (2) de l'incapacité des pouvoirs publics d'y faire face ;
        - la *décision d'avoir recours* aux pouvoirs exceptionnels de l'article 16 est un **acte de gouvernement** (CE, 1962, *Rubin de Servens*), ce qui a pour implication que :
            - adoption : pas susceptible de recours devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais d'un recours administratif devant le chef de l'État ;
            - maintien : contrôle possible par le Conseil constitutionnel après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels (art. 16 de la Constitution) ;
        - les *actes pris en application* de l'article 16, par le président de la République, en vertu de ses pouvoirs exceptionnels sont toutes mesures « **inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission** », qui peut être soumis au contrôle du juge :
            - si l'acte relève du domaine législatif : il échappe à la compétence du juge ;
            - si l'acte relève du domaine réglementaire : le juge administratif se reconnaît le droit d'en vérifier la légalité (CE, 1962, *Rubin de Servens*).

    - **état de siège** : la déclaration d'état de siège (art. 36 de la Constitution)
        - conditions : « cas de **péril imminent** résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée » (art. L. 2121 -1 du code de la défense) ;
        - conséquence : **transfert des compétences de police à l'autorité militaire** « pour le maintien de l'ordre » (art. L. 2121-2 du code de la défense).

- **Autres régimes** :

    - **état d'urgence** : régime légal issu de la **loi n° 55-385 du 3 avril 1995 du 3 avril 1955**
        - conditions :
            - déclaré par **décret du président** de la République en Conseil des Ministres, selon un pouvoir d'appréciation étendu (CE, 2005, *Rolin*), « sur **tout ou partie du territoire** métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de **péril imminent** résultat d'atteintes grave à l'**ordre public**, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature ou leur gravité, le caractère de **calamité publique** » (loi du 3 avril 1955) ;
            - **prolongé** au-delà de 12 jours par la **loi**, qui doit en fixer la durée définitive ;
            - le refus d'y mettre fin peut être contesté (CE, 2005, *Allouache*).
        - **mesures** pouvant être adoptées : assignations à résidence (art. 6), perquisitions administratives (art. 11), interdiction de circuler et mise en place de zones de protection (art. 5, 1° et 2°), interdiction de séjour dans le département (art. 5, 3°), dissolution de groupements (art. 6-1), ordre de fermeture provisoire des salles de

Copyright © 2026 Pré-Barreau

spectacles, débits de boissons et lieux de réunion (art. 8, al. 1), interdiction des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre (art. 8, al. 2), ordre de remettre les armes (art. 9) et réquisition des personnes, biens ou services (art. 10).
    - phénomène de **banalisation** de l'état d'urgence : mouvement d'incorporation dans le droit commun de mesures adoptées dans le cadre d'un état d'urgence.

- **circonstances exceptionnelles** : circonstances dans lesquelles les droits et libertés peuvent subir des restrictions plus fortes qu'en temps ordinaire (CE, 1918, *Heyriès* ; CE, 1919, *Dames Dol et Laurent*) ayant pour conséquence d'**étendre les pouvoirs de l'administration**.
    - conditions : **particulière gravité**, **imprévisibilité** et de nature à rendre **impossible** pour l'administration d'agir conformément à la **légalité ordinaire** (ex. : 1914-1918)
    - mesures pouvant être adoptées par l'administration : elles doivent poursuivre un **but d'intérêt général** (ex. : continuité des services publics ou sauvegarde de l'ordre public), être exigées par les **circonstances du moment**, être **strictement limitées à leur durée** et être **proportionnées** aux circonstances qui les justifient (CE, 1962, *Canal, Robin et Godot*).

## Les limitations exceptionnelles résultant du droit international

- **Art. 15 de la CEDH** : **droit de dérogation de l'État**, dans le but de sauvegarder la « vie » ou l'« existence » de la Nation, aux termes d'une **notification au Secrétaire général** du Conseil de l'Europe :
    - des **motifs** qui justifient le recours à des mesures exceptionnelles, devant constituer des **circonstances exceptionnelles** (CEDH, 1961, *Lawless c. Irlande*), au risque de se rendre coupable d'un **détournement de pouvoir** aux termes de l'art. 18 de la CEDH ;
    - de leur **champ d'application** spatial et temporel, devant être **strictement nécessaires** (CEDH, 1993, *Brannigan et MacBride c. Royaume-Uni*) ;
    - à **l'exclusion de certains droits** ne pouvant pas faire l'objet de dérogation, y compris en temps de circonstances exceptionnelles (art. 2, sauf pour les cas de décès résultant de mesures licites de guerre, et arts. 3, 4 § 1 et 7 de la CEDH).

- **Art. 4 du PIDCP** : **droit de dérogation de l'État**, dans le but de sauvegarder l'« existence » de la Nation, aux termes d'une **notification au Secrétaire général** des Nations Unies, à l'exclusion de certains droits ne pouvant pas faire l'objet de dérogations (arts. 6, 7, 8, 11, 15 et 18 du PIDCP).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 27 – La lutte contre le terrorisme

- **Terrorisme** : usage de la violence à des fins politiques ;

## L'arsenal répressif à l'encontre du terrorisme

- **Infractions de droit commun** : l'**art. 421-1 du code pénal** emprunte à certaines infractions de droit commun leurs éléments constitutifs (ex. : atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, vols, extorsions, destructions…) et les réprime au titre du terrorisme lorsqu'elles sont commises « **intentionnellement** en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de **troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur** ».

- **Infractions spécifiques au terrorisme** :
    - terrorisme **écologique** (art. 421-2 du code pénal) : utilisation d'une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
    - terrorisme par **association** de malfaiteurs (art. 421-2-1 du code pénal) : participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
    - terrorisme par **financement** (art. 421-2-2 du code pénal) : fourniture de fonds, de valeurs, de biens ou de conseils en prévision d'actes terroristes ;
    - **non-justification** des ressources (art. 421-2-3 du code pénal) : ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à des actes de terrorisme ;
    - **recrutement** aux fins d'action terroriste (art. 421-2-4 du code pénal) : adresser à une personnes des offres, promesses, dons, présents, avantages, menaces ou pressions pour qu'elle participe à un groupement terrorisme ou une entente terroriste ;
    - **provocation et apologie** du terrorisme (art. 421-2-5 du code pénal) : la provocation peut être publique ou privée, mais doit être directe, et l'apologie doit être publique ;
    - **entrave au blocage de sites** faisant l'apologie du terrorisme (art. 421-2-5-1 du code pénal) : extraction, transmission ou reproduction de données faisant l'apologie du terrorisme pour entraver leur retrait ou leur blocage judiciaire ou administratif ;
    - **consultation habituelle d'un site** internet faisant l'apologie du terrorisme ou y provoquant (art. 425-2-5-2 du code pénal) ;
    - **entreprise terroriste individuelle** (art. 421-2-6 du code pénal) : fait de préparer la commission d'une infraction de nature terroriste, en détenant, se procurant, tentant de se procurer ou fabriquant des objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui.

## Les modalités de lutte contre le terrorisme

- **Modalités administratives** :
    - **état d'urgence** : extension, définie dans le temps et dans l'espace, des pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles pouvant être utilisés pour prévenir et lutter contre des actes terroristes, en limitant la circulation ou interdisant le séjour de certaines personnes (art. 5 de la loi de 1955), en organisation des assignations à résidence (art. 6 de la loi de 1955), en dissolvant des associations ou groupements liés à une activité terroriste (art. 6-1 de la loi de 1955), en ordonnant la fermeture de divers lieux ou commerces (art. 8 de la loi de 1955) ou en permettant des perquisitions (art. 11 de la loi de 1955) ;

    - droit commun : la **loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme** prévoit trois séries de mesures :

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- mesures visant à renforcer la **prévention** d'actes de terrorisme (définition par le préfet d'un périmètre de sécurité auquel l'accès et au sein duquel la circulation des personnes sont réglementés ; fermeture des lieux de culte ; mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; demande au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite d'un lieu et la saisie des données qui s'y trouvent) ;
- mesures concernant les **techniques de renseignement**, dont l'objet ne peut être que les communications par voie hertzienne (CC, 2016, *Quadrature du Net*) ;
- mesures de **contrôle dans les zones frontalières** par l'extension de l'art. 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d'identité, autorisant les contrôles d'identité dans un rayon de 20 km autour des ports et aéroports internationaux désignés par arrêté en raison de leur fréquentation et de leur vulnérabilité.

- **Modalités judiciaires** : deux phases :
  - règles de compétence dérogatoires :
    - compétence **concurrente** et **spéciale** du procureur de la République, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris en matière de lutte contre le terrorisme (arts. 706-16 à 706-25-14 du CPP) ;
    - création du **parquet national antiterroriste** (loi du 23 mars 2019), détaché du parquet de Paris, dont la compétence pour la poursuite des actes de terrorisme est concurrente de celle des parquets territorialement compétents ;
    - composition et fonctionnement de la **cour d'assises** de premier ressort comme appel dans les conditions fixées par l'art. 698-6 du CPP pour la cour d'assises spéciale prévue en matière militaire.
  - règles particulières de poursuites et d'instruction : procédure dérogatoire en matière de :
    - **contrôles d'identité** : les officiers de police judiciaire, sur réquisitions écrites du procureur de la République, peuvent procéder aux contrôles d'identités prévus à l'art. 78-2, al. 6 du CPP et **visiter des véhicules** circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
    - **perquisitions** : le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de perquisitionner certains lieux la **nuit** (arts. 709-89 et 706-90 du CPP), dérogeant ainsi au principe de limitation entre 6h et 21h ;
    - **procédés d'investigation** dans le cadre des enquêtes de police et des informations judiciaires : interceptions téléphoniques, sonorisations, fixation d'images de lieux ou de véhicules ou de captations de données informatiques ;
    - **garde à vue** : possible prolongation supplémentaire par le juge des libertés et de la détention de 24 heures, renouvelable une fois (soit un **total de 144 heures**), s'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement ;
    - **détention provisoire** : durée **totale de 4 ans** en cas de mise en examen du chef de terrorisme (art. 145-2 du CPP).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 28 – Le principe d'égalité

- **Égalité** : droit de toute personne de bénéficier d'un **traitement similaire** à celui octroyé à une autre dans une **situation semblable** (art. 1er,DDHC :« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »).

## L'égalité devant la loi

- **Égalité devant la loi** (égalité de droit ou égalité formelle) : exigence pour les pouvoirs publics de **ne pas exclure** une catégorie de personnes du bénéfice d'une règle (art. 1er, Constitution), qui prend la forme :
    - d'un des trois principes de la **loi de Rolland** s'imposant à toute activité de **service public** ;
    - d'un **principe général du droit** qui **impose** qu'un traitement **similaire** soit réservé à des situations similaires (CE, 1958, *Syndicats de propriétaires de forêts de chênes lièges d'Algérie*) et qui donne la **faculté** aux pouvoirs publics de retenir un traitement différent s'il est la **conséquence nécessaire d'une loi** ou s'il existe des **différences de situations** appréciables entre les administrés ou une **raison d'intérêt général** (CE, 1974, *Denoyez et Chorques*), et si la différence est **proportionnée** à l'un de ces motifs (CE, 1989, *Ville de Paris c. Lévy*).
    - d'un **principe de valeur constitutionnelle** (CC,1973,*Taxation d'office*) pouvant être mobilisé au soutien d'une **question prioritaire de constitutionnalité** (CC, 2010, *Consorts L.)*, qui **impose** au législateur de réserver un traitement **similaire** à des situations semblables, tout en laissant la **faculté** de retenir une différence de traitement si elle est **proportionnée** à un **but** poursuivi (CC, 2009, *Loi de finances pour 2010*) à condition qu'il ne soit **pas prohibé**.
    - d'un **principe fondamental du droit de l'Union européenne** qui **impose** qu'un traitement similaire soit réservé à des situations semblables et qu'un traitement différent soit retenu dans des situations distinctes, c'est-à-dire **deux obligations** (CJCE, 1977, *Ruckdeschel*).

## L'égalité par la loi

- **Égalité par la loi** (égalité de fait ou égalité réelle) : exigence d'**intervention positive** des pouvoirs publics pour permettre une justice sociale et une égalité réelle dans les conditions d'existence entre les individus, qui prend différentes formes selon l'ordre juridique considéré :
    - dans l'ordre juridique **français** : elle se fonde sur la **faculté** des pouvoirs publics, au titre de l'égalité *devant* la loi, de retenir une différence de traitement et prend ainsi la forme d'une exigence de **proportionnalité** avec le but poursuivi, qui justifie que des situations soient distinguées, dans l'hypothèse où il aurait été fait usage de cette faculté ; sans pour autant exiger des pouvoirs publics qu'ils aient recours à cette faculté, qui ne se transforme **pas en une obligation de traiter différemment** des situations distinctes (CE, 1997, *Sté Baxter*).
    - dans l'ordre juridique **européen** : elle se fonde sur l'**obligation** de traiter différemment des situations distinctes, dans la mesure où il serait **disproportionné** de les traiter de manière semblable (CJUE, 1997, *National Farmers' Union* ; CEDH, 2000, *Thilmennos c. Grèce*).
- **Discriminations positives** : système de traitement **différencié et préférentiel** en faveur d'une **minorité** visant à dépasser une égalité juridique pour aboutir à une égalité réelle ou une égalité des chances, qui :
    - dans l'ordre juridique **français** : n'est **en principe pas admis**, puisqu'il va à l'encontre de la conception **universaliste** de l'égalité, mais se retrouve **par exception** au sein du **principe de parité** (art. 1er, al. 2, Constitution) favorisant l'**accès** des **femmes** aux **mandats** et **fonctions**.
    - dans l'ordre juridique **européen** : a été porté par des **directives de l'Union européenne** en matière d'**emploi** et de **travail**, transposées dans le **code du travail** (ex. : discriminations au bénéfice des **femmes**), sans que cela n'équivaille à une priorité automatique et exclusive à l'embauche, les **quotas** étant interdits (sauf pour les **travailleurs handicapés**).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 29 – L'interdiction des discriminations

- **Prohibition des discriminations** : **interdiction** de traiter de manière **différente** deux personnes en raison d'une différence entre elles découlant d'un **critère prohibé** (ex. : âge, sexe, orientation sexuelle, origine).
    - **discrimination directe** : lorsque l'**objet** du traitement réservé à une personne du fait d'un critère prohibé est **moins favorable** que celui réservé à une autre personne ;
    - **discrimination indirecte** : si les **effets** d'un même traitement sont susceptibles d'être différents pour deux personnes et d'entraîner un **désavantage** pour l'une d'elles en raison de caractéristiques personnelles liées à un critère prohibé.

## Le principe de non-discrimination

- **Affirmation du principe** : il a été consacré sous différentes formes dans les différents ordres juridiques :
    - dans l'**ordre juridique européen** :
        - en droit de la **Convention européenne des droits de l'homme** (CEDH) : seules sont **interdites** les discriminations – directes ou indirectes – qui sont **disproportionnées** au vu du **but légitime** poursuivi (CEDH, 1968, *Linguistique belge*), en vertu de :
            - **art. 14** de la CEDH : interdiction de la discrimination dans la jouissance des **seuls droits conventionnels** ;
            - **Protocole n° 12** à la CEDH : interdiction de la discrimination dans la jouissance de **tout droit prévu par le droit interne et conventionnel**.
        - en droit de l'**Union européenne** :**toutes** les discriminations **directes** sont interdites et **seules** les discriminations **indirectes** qui sont **disproportionnées** sont prohibées (CJCE, 2010, *Kleist*) sur le fondement de :
            - **art. 18 et 19 du TFUE** : interdiction des discriminations fondées sur la **nationalité**, du **sexe**, de la **race**, de l'**origine ethnique**, de la **religion** ou des **convictions**, d'un **handicap**, de l'**âge** ou de l'**orientation sexuelle** ;
            - **art. 21 de la Charte des droits fondamentaux** :prohibe les discriminations.
    - dans l'**ordre juridique français** :
        - **loi du 27 mai 2008 modifiée par la loi du 27 janvier 2019 relative à l'égalité et à la citoyenneté** : institution d'un **délit** de rupture d'une stricte attitude de neutralité à l'égard des personnes physiques et morales (art. 225-1 et -2 du code pénal) et assimilation du **harcèlement** et de l'**injonction de discriminer** faits à une personne à une **discrimination** (ex. : art. 222-33 du code pénal sur le harcèlement sexuel).

## Les déclinaisons de la non-discrimination

- Discriminations à raison de la **race** :
    - prohibition des **statistiques ethniques** (CC,2007, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration*).
- Discriminations à raison de l'**orientation sexuelle** :
    - contrariété avec l'art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE de la loi qui exclut de manière permanente les **hommes homosexuels** du **don du sang** (CJUE, 2015, *Léger*) ;
    - contrariété avec l'art. 14, combiné à l'art. 8, de la CEDH de **commentaires haineux** postés sous une **photographie** en ligne d'un **couple** homosexuel (CEDH, 2020,*Liliendahl c. Islande*).
- Discriminations à raison des **convictions religieuses** :
    - constitue une discrimination **indirecte** l'obligation posée dans le **règlement intérieur** d'une entreprise, de manière générale et indifférenciée, de **neutralité vestimentaire** si elle cause un **désavantage** particulier aux adhérents d'une religion manifestée par le port de signes religieux visibles, si elle ne peut être justifié par un **objectif légitime** et si elle n'est pas suivie de manière **cohérente et systématique** (CJUE, 2017, *G4S Secure Solutions* et *Bougnaoui*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 30 – Le droit à la vie

- **Vie** : condition de la personnalité juridique.
- **Droit à la vie** : droit de la personne vivante à rester en vie, c'est-à-dire à ne pas mourir.

## La définition du droit à la vie

- **Les sources** : le droit à la vie est marqué par l'ambivalence de sa fondamentalité.
    - **Sources internationales** : le droit à la vie est consacré par plusieurs dispositions conventionnelles (art. 6 § 1 du PIDCP ; art. 2 § 1 de la CEDH ; art. 2 § 1 de la Charte des DFUE).
        - **Fondamentalité normative** : consécration par des normes conventionnelles ;
        - **Fondamentalité matérielle** : consécration dans des dispositions liminaires de ces conventions internationales.
    - **Sources internes** :
        - **Pas de fondamentalité normative** : absence de consécration d'un droit à la vie dans une norme constitutionnelle (Cons. constit., 27 juillet 1994, décision n° 94-343/344 DC, *Loi relative au respect du corps humain)* ;
        - **Fondamentalité matérielle** : liberté fondamentale au sens du référé-liberté (CE, 16 novembre 2011, *PariSeine* ; CE, 13 août 2013, *Cmn de Saint Leu*) et protection par le biais de la répression des infractions pénales constituant « Des atteintes à la vie de la personne » (Livre II, Titre II, Chapitre Ier de la partie législative du code pénal).

- **L'objet** : le droit à la vie est caractérisé par l'incertitude de son objet.
    - **Aspect négatif** : le droit à la vie n'implique pas de droit à la mort (CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*) ;
    - **Aspect positif** :
        - **Protection contre le risque**… : la protection du droit à la vie ne joue pas qu'à l'égard des seules personnes décédées et son applicabilité est conditionnée à la seule existence d'un risque de mort (CEDH, 16 janvier 2005, *Ghaoui c. France*) ;
        - **… réel de perdre…** : le droit à la vie protège la vie de la personne contre le risque de mourir, qu'il soit direct du fait d'un acte risquant en soi de causer la mort (ex. : usage d'une arme à feu), ou indirect du fait d'un acte risquant d'exposer la personne à une situation dans laquelle il risque de mourir (ex. : expulsion dans un pays étranger) ;
        - **… la vie** : alors qu'en droit français, la vie commence dès la naissance de l'enfant qui est vivant et viable (Cass., Ass. Plén., 29 juin 2001), le début de la vie est plus incertain en droit international, la Cour EDH ayant refusé de fixer, dans l'abstrait, un point de départ au début de la vie (CEDH, GC, 8 juillet 2004, *Vo c. France*).

## Le régime du droit à la vie

- **L'affirmation** : le droit à la vie est présenté en jurisprudence comme l'une des « valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques » et la « valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme » (CEDH, GC, 22 mars 2001, *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne*). Il n'est toutefois pas pour autant un droit absolu.
- **Les exceptions** :
    - **Peine de mort** : les conventions internationales prévoient formellement que la peine de mort est une atteinte admissible au droit à la vie (art. 6 § 2 du PIDCP ; art. 2 § 1 de la CEDH), mais cette exception semble ne plus être d'actualité (Protocoles n° 6 et 13 à la CEDH et Deuxième Protocole facultatif se rapporteur au PIDCP dit « Protocole de New York ») ;
    - **Recours à la force** : une autre possibilité, toujours d'actualité, dans laquelle il peut être porté

Copyright © 2026 Pré-Barreau

atteinte au droit à la vie est le recours par les autorités à la force meurtrière lorsqu'il est rendu absolument nécessaire (i) soit pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, (ii) soit pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, (iii) soit pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (art. 2 § 2 de la CEDH).

- **La dérogation** :
    - **Indérogeablité** : le droit à la vie est, en principe indérogeable (art. 15 § 2 de la CEDH) ;
    - **Dérogation exceptionnelle** : il est toutefois admis qu'il puisse y être dérogé en « cas de décès résultant d'actes licites de guerre » (art. 15 § 2 de la CEDH), c'est-à-dire d'actes commis dans le cadre d'un conflit de manière conforme au droit international humanitaire.

## Les garanties du droit à la vie

- **Les obligations négatives** : obligation pour les autorités étatiques de ne pas tuer…
    - **Justification** : … hors de l'une des trois hypothèses du recours à la force susmentionnées…
    - **Proportionnalité** : … et si ce recours à la force n'est pas strictement proportionné, c'est-à-dire qu'il faut que tous les autres moyens que le recours à le force meurtrière aient été épuisés (CEDH, GC, 27 septembre 1995, *McCann et autres c. Royaume-Uni*) et que le degré de force employée (nombre de tirs et type d'arme utilisé) ne soit pas excessif (CEDH, 27 février 2025, *Fraisse c. France*).
- **Les obligations positives** :
    - **Cadre juridique** : obligation d'adopter une législation pénale dissuadant de commettre des atteintes contre la personne, qui soit suffisamment claire, précise et intelligible (CEDH, GC, 20 décembre 2004, *Makaratzis c. Grèce*) et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations (CEDH, 28 mars 2000, *Kilic c. Turquie*) ;
    - **Protection concrète** :
        - **en cas de recours à la force par les autorités étatiques** : obligation d'encadrer les opérations lors desquelles les forces de l'ordre envisagent d'avoir recours à la force meurtrière (CEDH, 16 janvier 2025, *Ghaoui c. France*), ce qui suppose d'identifier l'individu contre lequel la force devrait être utilisé et de choisir des effectifs et des équipements adaptés (CEDH, 6 mars 2005, *Garand c. France*) et de veiller à ce que la chaîne de commandement ainsi établie soit respectée (*Fraisse c. France*, préc.).
        - **en cas de recours à la force par une personne privée** : obligation de prévenir le risque qu'une personne meurt, en prenant les mesures nécessaires pour la protéger des agissements d'autrui (CEDH, GC, 28 octobre 1998, *Osman c. Royaume-Uni*) ou d'elle-même (CEDH, 16 octobre 2008, *Renolde c. France*) dès lors que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'un tel risque existait pour sa vie.
    - **Enquête *a posteriori*** : obligation de moyens, non de résultat, d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles la vie d'une personne a été mise en danger, dans le but de faire la lumière sur les circonstances des événements et d'identifier les responsables (CEDH, GC, 30 mars 2016, *Armani da Silva c. Royaume-Uni*) ; à cette fin, l'enquête doit respecter des garanties de qualité que sont la célérité et la transparence de l'enquête, ainsi que l'indépendance et l'impartialité des enquêteurs.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 31 – Les atteintes à la dignité de la personne

- **Dignité** : qualité inaliénable et indisponible, parce qu'inhérente, à toute personne humaine.
- **Atteintes à la dignité** : la protection de la dignité étant un droit **absolu**, qui ne tolère donc pas de limite, toute **atteinte** emporte **violation** du droit à la protection de la dignité de la personne.

## Une prohibition affirmée des atteintes à la dignité

- **Prohibition générale** :
    - **traitements indignes par nature** : une violation du droit à la protection de la dignité est caractérisée dès lors que les **éléments constitutifs** de ces traitements sont caractérisés (art. 4 de la DUDH ; art. 8 du PIDCP ; art. 4 de la CEDH ; art. 5 de la Charte des DFUE).
        - **esclavage** : « état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les **attributs de propriété** ou certains d'entre eux » (CEDH, 2005, *Siliadin c. France*) ;
        - **travail forcé** : « tout travail ou service exigé d'un individu sous la **menace d'une peine** quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est **pas offert de son plein gré** » (CEDH, Pl., 1983, *Van der Mussele c. Belgique*) ;
        - **servitude** : état de **dépendance** complète d'une personne envers une autre, qui implique une **négation de la liberté** de la première par la seconde (CEDH, 2000, *Seguin c. France*), qui constitue une forme atténuée d'esclavage et une forme aggravée du travail forcé (CEDH, 2012, *C.N. et V. c. France*) ;
        - **traite** : recrutement, transport, accueil de personnes (**acte**), par l'usage de la force, la contrainte, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité (**moyens**) pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation (**objectifs**) (CEDH, GC, 25 juin 2020, *S.M. c. Croatie*).
    - **traitements indignes du fait de leur gravité** : une violation du droit à la protection de la dignité n'est caractérisée que si les traitements, dont les **éléments constitutifs** sont réunis (**torture** ou **traitements inhumains ou dégradants**), dépassent un certain **seuil de gravité** (art. 5 de la DUDH ; art. 7 du PIDCP ; art. 3 de la CEDH ; art. 4 de la Charte des DFUE).
        - Définition du **seuil** de gravité **à atteindre** pour que le traitement soit prohibé :
            - <u>élément objectif</u> permettant de **tracer** le seuil : la **nature des souffrances**.
                - traitement **dégradant** : traitement qui crée chez les victimes des « sentiment de **peur**, d'angoisse et d'infériorité […] propre à les **humilier**, à les avilir et à briser […] leur résistance physique ou morale » (CEDH, Pl., 1978, *Irlande c. Royaume-Uni*).
                - traitement **inhumain** : traitement causant de « **vives souffrances** physiques ou morales » (CEDH, 2008, *Tchember c. Russie*) infligées « dans le mépris et sans respect » des sentiments des victimes (CEDH, 1998, *Selçuk et Asker c. Turquie*) ;
                - **torture** : « traitements **inhumains délibérés** provoquant de fort **graves et cruelles souffrances** » particulièrement infames (CEDH, GC,2012,*El-Masri c.« L'Ex-République Yougoslave de Macédoine*).
            - <u>élément subjectif</u> visant à **abaisser** le seuil : la **vulnérabilité de la victime**. Plus la victime est vulnérable, plus la protection qui lui est due est élevée, et moins le seuil de gravité à ne pas dépasser est élevé (CEDH, GC, 2011, *M.S.S. c. Belgique et Grèce*). Les **marqueurs de vulnérabilité** sont :
                - marqueurs **endogènes** : l'âge (intérêt supérieur de l'enfant), le sexe et l'état de santé (mentale ou physique) ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

        - marqueurs **exogènes** : situation de détention (CEDH, 2010, *Florea c. Roumanie*) ou condition d'étranger en situation illégale dans un pays inconnu (CEDH, 2006, *Mayeka et Mitunga c. Belgique*).
    - Détermination de la **gravité de l'atteinte** pour savoir si elle constitue une violation : prise en compte de l'ensemble des faits de l'espèce, tels que le **mode d'exécution**, la **publicité**, la durée ou les **effets** physiques ou mentaux du traitement infligé (CEDH, 1997, *Raninen c. Finlande*), constitutifs d'un **faisceau d'indices** considérés selon « leurs **effets cumulatifs** » (CEDH, GC, 2016, *Mursic c. Croatie*).

- **Prohibition absolue** : l'État ne peut **ni justifier** une atteinte portée au droit à la protection de la dignité, **ni déroger** à l'obligation de protection qui lui incombe.
    - **protection contre l'État** : en cas de traitement indigne **imputé à l'État**, peut être engagée :
        - la responsabilité internationale de l'**État** : aucun objectif ne peut être légitimement poursuivi par l'État pour justifier qu'il ait manqué à son **obligation négative** de ne pas infliger de traitements indignes (CEDH, GC, 2012, *De Souza Ribeiro c. France*).
        - la responsabilité internationale **pénale** des **agents de l'État** : en tant que personne morale, l'État agit par l'intermédiaire de ses agents, dont la responsabilité pénale internationale peut être engagée dès lors que l'infliction de traitements indignes constitue un des **éléments matériels** éventuels du crime de **génocide** (art. 6 du Statut de Rome), du **crime contre l'humanité** (art. 7 § 1 du Statut de Rome) et du **crime de guerre** en cas de conflit armé international (art. 8 § 2 du Statut de Rome).
    - **protection par l'État** : en cas de traitement indigne perpétré par un individu, **l'absence ou l'insuffisance d'action de l'État** peut conduire à engager sa responsabilité internationale pour manquement à son **obligation positive** :
        - de **prévention** : l'État a l'obligation d'adopter un **cadre législatif ou réglementaire** propre à **dissuader** – « prévenir, réprimer et sanctionner » – toute personne d'infliger des traitements indignes à une autre (CEDH, 2011, *Ebcin c. Turquin*).
        - de **réaction** : l'État a l'obligation
            - de diligenter une **enquête** dans le but d'identifier et punir les responsables des traitements (CEDH, 1998, *Assenov c. Bulgarie*) ; et
            - de prendre toute mesure concrète appropriée permettant de **protéger les victimes réelles ou potentielles** (CEDH, 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*).

## Une protection étendue de la dignité

- **Conséquences indignes de l'*éloignement*** :
    - **protection générale** (principe de **non-refoulement** en droits de l'homme) : le principe d'**effectivité** du droit à la protection de la dignité suppose, non pas seulement qu'un État n'inflige pas lui-même des traitements indignes, mais également qu'il ne renvoie pas une personne vers un État qui risque de lui infliger des traitements indignes (CEDH, Pl., 1998, *Soering c. Royaume-Uni*) ou qui risque de le renvoyer à son tour vers un troisième État qui risque de lui infliger des traitements indignes (CEDH, GC, 2011, *M.S.S. c. Belgique et Grèce*) ;
    - **protection des étrangers malades** : ce traitement indigne peut consister en l'impossibilité pour la personne renvoyée d'avoir **accès** dans l'État de destination **aux facilités et aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie**, physique ou mentale (CEDH, GC, 2021, *Savran c. Danemark*), ayant pour effet de l'exposer à un « **risque réel** d'être exposé[e] à un **déclin grave, rapide et irréversible** de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (CEDH, GC, 2016, *Paposhvili c. Belgique*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Conditions indignes de *détention*** :
    - **protection des mineurs placés en rétention administrative** :
        - les personnes mineures en rétention administrative sont dans une « situation d'**extrême vulnérabilité** » (CEDH, 2012, *Popov c. France*), qu'elles soient ou non accompagnés d'un parent (CEDH, 2006, *Popov c. Russie*), en raison de leur **âge** et de leur **incarcération** qui les place dans une situation de dénuement et de dépendance face aux autorités pénitentiaires (CEDH, 2010, *Florea c. Roumanie*) ;
        - il en découle une obligation pour l'État de protéger ces personnes mineures, de mettre en place les procédures adéquates permettant au **juge de contrôler de manière prompte et rigoureuse** si la situation d'incarcération les expose à des traitements indignes (CEDH, 2002, *Algür c. Turquie*) ;
        - depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, un mineur ne peut plus être placé en rétention (art. L. 741-5 CESEDA).
    - **protection face à une situation de surpopulation carcérale** :
        - une situation de surpopulation carcérale se caractérise par la réunion des indices suivants (CEDH, 2020, *J.M.B. c. France*) :
            - un espace personnel d'encellulement inférieur à 3 m² ;
            - des périodes d'exercice en plein air d'une durée très limitée ;
            - la quantité insuffisante et la qualité moindre de la nourriture servie ;
            - des installations sanitaires insalubres et d'une vétusté ne permettant pas de protéger l'intimité des détenus.
        - dans une telle situation, le **contrôle prompt et rigoureux du juge** des conditions d'incarcération doit permettre à toute personne incarcérée :
            - d'obtenir **réparation** en cas de violation de son droit de ne pas subir des traitements indignes (CEDH, 2012, *M.C. c. Bulgarie*) ; et
            - d'**empêcher la survenance ou la continuation** des traitements indignes allégués (CEDH, GC, 2000, *Kudla c. Pologne*).
        - en droit français, la **loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention** est venue combler une lacune, à l'origine de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à un recours effectif dans son **arrêt *J.M.B. c. France***, ni le juge administratif des référés ni le juges des libertés et de la détention n'ayant alors compétence pour mettre un terme à des conditions indignes de détention (Crim., 8 janvier 2020, n° 20-81.739 ; CC, 2020, *M. Geoffrey F. et autres*) ; le législateur a ainsi créé un **nouveau recours devant le juge judiciaire** (art. 803-8-I du CPP) :
            - le juge **compétent** pour contrôler les conditions de détention est :
                - le **juge des libertés et de la détention**, si le détenu est placé en **détention provisoire** ;
                - le **juge de l'application des peines**, si le détenu fait l'objet d'une **peine privative de liberté** ;
            - si le juge saisi estime que les conditions de détention sont indignes, il a pour **prérogative** d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, dans un délai qu'il fixe entre dix jours et un mois, de prendre les **mesures propres à mettre fin à cette soumission** à des conditions indignes de détention.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 32 – Dignité de la personne et bioéthique

- **Dignité** : qualité inaliénable et indisponible, parce qu'inhérente, à toute personne et être humain.
- **Bioéthique** : étude des problèmes éthiques posés par les avancées biologiques, techniques et médicales.

## Un principe difficilement saisissable

- **Principe « matriciel »** :
    - principe au **fondement de droits fondamentaux** (CC, 1994, *Loi relative au respect du corps humain* : « principe à valeur constitutionnelle »), dont la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, la torture, la discrimination et des personnes vulnérables ;
    - principe **fondateur de l'ordre juridique** ? : la dignité est « l'essence même » de la CEDH (CEDH, 2002, *Pretty c.Royaume-Uni*) et en découle « un ensemble de principes » (CC, 1994).
- **Significations plurielles** :
    - le **droit** au respect de la dignité (dignité subjective) : le droit de toute personne d'être protégée « conte toute forme d'asservissement et de dégradation » de son corps (CC, 1994).
    - la **restriction** de droits subjectifs **au titre de la protection de la dignité** (dignité objective) : composante de l'ordre public administratif (CE, 1995, *Morsang-sur-Orge*) et but légitime au sens de la CEDH (CEDH, 2005, *K.A. et A.D. c. Belgique*) au titre de laquelle peut être justifiée une restriction de l'exercice de droits fondamentaux, à condition d'être proportionnée.

## La protection de la vie

- La **naissance** de la personne : le droit au respect de la vie privée garantit la liberté du choix de devenir ou non parent (CEDH, 2007, *Evans c. Royaume-Uni*) et donc la manière de donner la vie.
    - nature juridique de l'**embryon** :
        - **pas une personne** : seul l'être **né viable** est doté de la personnalité juridique en droit français (Ass. plén., 2001), les autorités n'ayant aucune obligation au titre du droit à la vie de protéger l'"enfant à naître" (CEDH, 2004, *Vo c. France*) et le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie n'étant pas applicable aux embryons fécondés *in vitro*, même déjà formés (CC, 1994, *Lois bioéthique*).
        - **pas une chose comme les autres** : même si, selon l'adage *infans conceptus*, tout enfant né vivant et viable sera considéré comme être vivant depuis sa conception, il n'en reste pas moins qu'à défaut de personnalité juridique avant la naissance l'enfant ne saurait se prévaloir d'un préjudice subi du fait de sa naissance (loi du 4 mars 2002 adoptant un « disposition anti-Perruche », dont l'application ne saurait être rétroactive [CEDH, 2005, *Maurice* et *Draon c. France* ; CC, 2010, *Vivianne L.*]).
    - **conception** de l'embryon :
        - **encadrement** de la conception :
            - techniques **autorisées** :
                - l'**assistance médicale à la procréation** (AMP/PMA) depuis qu'elle est autorisée (lois bioéthiques de 1994) est strictement encadrée : elle est réservée aux **couples hétérosexuels ou de femmes** et aux **femmes seules**, devant être **vivant** et en **âge de procréer** (limité par décret au 43e anniversaire pour la femme et au 60e pour l'homme), pour répondre à un « **projet parental** » (non plus pour éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave à l'enfant ou remédier à l'infertilité du couple) en pouvant recourir à un **double don** d'ovocyte et de sperme (loi du 2 août 2021).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- le **don de gamètes** est **gratuit** et **anonyme**, le donneur doit **consentir par écrit** et accepter que les enfants nés de son don aient accès à leur majorité à son identité (art. L. 1244-1, CSP).

- techniques **interdites** :
  - **maternité de substitution/gestation pour autrui** (GPA) : est **nulle** toute convention ayant pour objet d'obtenir d'une femme qu'elle conçoive ou porte un enfant pour un autre (art. 16-7, code civil), mais le droit au respect à la **vie privée et familiale** d'un enfant né d'une GPA à l'étranger exige des autorités françaises que le lien de filiation puisse être établi (CEDH, avis de 2019). Ce lien de filiation peut être établi par la transcription de l'acte d'état civil (Ass. Plén., 2019 – mais le législateur a entendu remettre en cause cette solution), par l'adoption ou encore par une décision du juge conférant l'exequatur à une décision étrangère (Ass. Plén., 2026)
  - **clonage** : interdiction du clonage à des fins **reproductives** (art. 16-4, code civil), de **recherche** (art. L. 2151-2, CSP), **commerciales** ou **industrielles** (art. L. 2151-3) et **thérapeutiques** (art. L. 2151-4).

- **instrumentalisation** de l'embryon :
  - **bébé-médicament** : la **fécondation *in vitro*** d'un embryon implanté chez la mère pour qu'à la naissance soient **prélevées des cellules pour soigner l'aîné** atteint d'une maladie d'une particulière gravité mettant sa **survie** en jeu est autorisée (loi du 7 juillet 2011) à la condition de l'obtention d'une autorisation de l'Agence de la biomédecine (art. L. 2131-4-1, CSP).
  - expérimentation sur embryon : est interdite la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces, mais est désormais autorisée et encadrée la création d'**embryons transgéniques** (ajout d'une séquence d'ADN exogène au génome) et d'**embryons chimériques** (ajout de cellules issus d'autres espèces) (loi du 2 août 2021).

- La **vie** de la personne :
  - protection de la personne à travers son **corps** :
    - **inviolabilité et intégrité** du corps humain : le principe de l'**inviolabilité** du corps humain subordonne toute intervention thérapeutique au recueil du **consentement** de l'intéressé ou, à défaut, à la **nécessité médicale** (art. 16-1, al. 2 et 3, code civil).
      - atteintes légales :
        - le don et l'utilisation des **éléments et produits du corps humain** suppose le recueil du **consentement préalable** du donneur mais ils peuvent être utilisés à une autre fin médicale ou thérapeutique que celle pour laquelle ils ont été collectés si le donneur en a été informé et ne s'y est pas opposé (art. L. 1211-2, CSP) ;
        - le **prélèvement d'organes** d'une personne **vivante** est subordonné au recueil de son **consentement** et pour une personne **décédée**, il suppose qu'elle ne s'y soit **pas opposée** de son vivant ;
        - la **recherche biomédicale** est très encadrée et suppose le recueil du **consentement libre et éclairé** de la personne (art. L. 1121-1, CSP) ;
        - l'**examen des caractéristiques génétiques** ne peut être entrepris qu'à des **fins médicales ou de recherche scientifique** et requiert le **consentement exprès** de la personne (art. 16-10, code civil), à

Copyright © 2026 Pré-Barreau

l'exclusion de l'intervention chirurgicale indispensable à sa **survie** à laquelle l'intéressé n'est **pas à même de consentir** (art. 16-3, code civil) et la **vaccination obligatoire** si elle est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique (CC, 2015, *Époux L.*).

- atteintes illégales : sont interdits les traitements inhumains ou dégradants et les actes de torture (cf. synthèse de la fiche 28).

▪ **non-patrimonialité** du corps humain : le principe de non-patrimonialité prescrit une **indisponibilité à titre onéreux** du corps humain (art. 16-1, -5 et -6, code civil), y compris de personnes décédées (Civ.1re, 2010, *« Our Body »*).

o protection de la personne à travers l'**espèce humaine** : interdiction des atteintes portées à l'**intégrité de l'espèce** humaine, de toute pratique eugénique ayant tendance à l'organisation de la **sélection** des personnes, du **clonage** reproductif et la transformation des caractéristiques génétiques pour **modifier la descendance** d'une personne (art. 16-4, code civil).

## La protection de la fin de vie

- ***La* mort** :
  - o l'**instant** de la mort : le moment de la mort – au niveau du cerveau et du tronc cérébral (décret du 2 décembre 1996) – met un **terme à la personnalité juridique**.
  - o le **choix** de la mort :
    - ▪ **suicide** : toute personne a la **liberté** de se suicider mais est réprimée la provocation au suicide (loi du 31 décembre 1987 ; art. 223-13 et s., code pénal).
    - ▪ **euthanasie** :
      - euthanasie **active** : le droit à la vie ne garantit **pas un « droit à mourir »** (CEDH, 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*).
        La loi du 18 août 2026 a reconnu un **droit à l'aide à mourir** qui permet aux personnes majeures, atteintes d'une affection grave et incurable, qui subissent des souffrances physiques ou psychologiques insupportables et qui sont en capacité de discernement, de recourir à une substance létale (art. 1111-12-1 et s.).
      - euthanasie **passive** :
        - o le **refus de l'obstination déraisonnable**, si la poursuite d'une thérapie est sans espoir réel et sérieux d'obtenir une amélioration de l'état du malade, protège le « droit d'avoir une **fin de vie digne** et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » (art. L. 1110-5, CSP) ;
        - o le **droit de refuser un traitement**, même si ce choix met sa vie en danger, implique l'obligation du médecin de respecter sa volonté après l'en avoir informé des conséquences (art. L. 1110-4, CSP) ;
        - o le **droit à l'obtention d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès** est reconnu à la personne atteinte d'une affection **grave et incurable** susceptible d'engager son **pronostic vital** à court terme si la **souffrance réfractaire aux traitements** ou si l'affection risque d'entraîner une **souffrance insupportable** (art. L. 1110-5-2, CSP).

- ***Le* mort** : le cadavre est une **chose**, mais qui fait l'objet d'une **protection spécifique** à trois égards :
  - o le **prélèvement d'organes** d'une personne décédée est autorisé si elle ne s'y est pas opposée de son vivant et s'il est effectué à des fins thérapeutiques ou scientifiques (art. L. 1232-1, CSP)
  - o les **recherches biomédicales** supposent que si la personne y a consenti de son vivant ou, si

Copyright © 2026 Pré-Barreau

elle est mineure, si les titulaires de l'autorité parentale y ont consenti (art. L. 1121-14, CSP)

- l'**identification génétique *post mortem*** ne peut pas être interdite du seul fait de l'absence de consentement à l'expertise par l'intéressé de son vivant (CEDH, 2011, *Pascaud c. France*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 33 – Dignité de la personne et droits sociaux

- **Droits sociaux** :
    - droits-créances, des « droits à » dont la mise en œuvre est tributaire de l'action de l'État, qui font pour la majorité l'objet de **principes particulièrement nécessaires à notre temps** (PPNT) énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
    - droits dont la **justiciabilité** est faible, voire nulle, et **variable**, car fonction des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946.

## Le droit à la protection sociale

- **Droit à la protection sociale** :
    - droit consacrant la **solidarité nationale** face aux **risques de l'existence** ;
    - droit fondamental en ce qu'il est reconnu par une **norme fondamentale**, puisqu'il fait l'objet d'un **PPNT** (al. 11 du Préambule de 1946), d'un **droit conventionnel** (art. 9 du PIDESC ; art. 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) ;
    - droit qui ne **produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers** et ne peut donc pas être utilement invoqué en tant que tel à l'appui d'un recours interne (CE, 2006, *GISTI*) ;
    - droit qui n'est **pas absolu**, pouvant ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées**, ce qui suppose que les conditions à la mise en œuvre du droit à la protection sociale ne soient **pas excessivement restrictives** et qu'un **juste équilibre** soit recherché dans la conciliation avec d'autres droits non absolus.

- **Concrétisations** en droit interne :
    - **politique de lutte contre les exclusions** : **obligation du législateur et du gouvernement** de déterminer les conditions de mise en œuvre (CC, 1987, *Loi portant diverses mesures d'ordre social*) du **principe de l'égale dignité entre les êtres humains**, qui suppose de garantir l'accès effectif aux droits fondamentaux en matière d'emploi, de logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation (art. 1er de la loi d'orientation du 29 juillet 1998) ;
    - **sécurité sociale** : service public administratif (TC, 1974, *Sieur Blanchet*) de **couverture** des charges de **maladie**, de **maternité/paternité** et de famille et de **protection** des travailleurs contre les **risques** propres à supprimer leurs **revenus** (art.L.111-1 du code de la sécurité sociale);
    - **revenu de solidarité active (RSA)** : garantie d'un **revenu minimum** ayant pour **contrepartie** l'obligation de chercher un travail ou de suivre un projet professionnel visant à améliorer sa condition financière (créé par la loi du 1er décembre 2008) ;

## Le droit à l'emploi

- **Droit à l'emploi (ou droit au travail)** :
    - nouvelle formulation de la **liberté de travailler** – et pas d'un droit à l'obtention d'un emploi – dont l'**effectivité** suppose que le législateur mette en œuvre sa compétence pour permettre au plus grand nombre de personnes d'obtenir ou de se maintenir à un emploi ;
    - droit fondamental en ce qu'il est reconnu par une **norme fondamentale**, puisqu'il fait l'objet d'un **PPNT** (al. 5 du Préambule de 1946), d'un **droit conventionnel** (art. 6 du PIDESC ; art. 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE), mais qui n'est **pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté** (art. L.521-2 du CJA ; CE, 2001, *Casanovas*) ;
    - droit qui ne **produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers** et ne peut donc pas être utilement invoqué en tant que tel à l'appui d'un recours interne (CE, 2000, *Annad*) ;
    - droit qui n'est **pas absolu**, pouvant ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées**, ce qui suppose qu'un **juste équilibre** soit recherché dans sa conciliation avec d'autres droits non absolus.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Concrétisations** en droit interne : fondement constitutionnel des **politiques publiques de lutte contre le chômage**, ayant pour objet de **restreindre** l'exercice par les employeurs de leur **liberté d'entreprendre**, en limitant leur capacité de licenciement, pour protéger le « **principe fondamental du droit du travail** » (CC, 2002, *Loi de modernisation sociale*), le législateur disposant d'une marge d'appréciation substantielle.

## Le droit au logement

- **Droit au logement** : déclinaison particulière du droit de disposer d'un **niveau de vie suffisant** pour assurer sa **santé**, son **bien-être** et celui de sa famille (art. 25 § 1 de la DUDH ; art. 11 du PIDESC) et des conditions de vie **dignes** (art. 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; CEDH, 2001, *Beard c. Royaume-Uni* qui affirme que si l'art. 8 de la CEDH « ne confère pas un droit à se voir fournir un domicile, il permet toutefois de souligner le **caractère souhaitable** que tout être humain dispose d'un **endroit pour vivre dans la dignité** ») ; il est consacré à sous la forme des **deux normes de protection de la dignité** :
    - **droit fondamental**, source de garantie d'une prérogative individuelle :
        - **droit fondamental** « **au logement** »**,** en ce qu'il est reconnu par une **norme fondamentale**, puisqu'il fait l'objet d'un **droit conventionnel** (art. 11 du PIDESC ; art. 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) ; mais qui n'est **pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté** et qui ne **produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers** et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'appui d'un recours interne (CE, 2002, *Association de réinsertion sociale du Limousin*) ;
        - **droit fondamental** « **à l'hébergement d'urgence** » – qui se distingue du droit au logement par son caractère urgent et provisoire –, en ce qu'il est une liberté fondamentale au sens du **référé-liberté** (art. L.521-2 du CJA ; CE, 2012, *Fofana*) ;
    - **objectif de valeur constitutionnelle**, source de limitation des droits et libertés d'autrui, découlant du principe de sauvegarde de la dignité humaine, visant à garantir la possibilité pour toute personne de disposer d'un **« logement décent »** (CC, 1998, *Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions*).
- **Concrétisations** en droit interne :
    - Interdiction de toute **discrimination** dans l'**accès** au logement (loi dite « Mermaz » de 1989 qui anticipe la reconnaissance de cette garantie par CEDH, 2003, *Karner c. Autriche*) ;
    - obligation pour les autorités d'adopter un **plan pour l'hébergement d'urgence** des personnes sans abri (art. 21 de la loi de 1994 relative à l'habitat) ;
    - consécration d'un « **droit au logement opposable** » (« **DALO** ») et d'un « **droit à l'hébergement opposable** » (« **DAHO** ») (loi du 5 mars 2007) dont le respect peut être imposé :
        - à l'issue d'un recours administratif amiable formé auprès d'une **commission départementale de médiation ;**
        - si cette commission adopte une décision de **refus** ou décision favorable mais proposant un logement **inadapté**, au terme d'un **recours juridictionnel** en contestation de la décision (contrairement au droit « au logement » protégé par les conventions internationales qui n'est pas **justiciable**) dont est saisi le **juge administratif** qui pourra, au titre de son **pouvoir d'injonction**, ordonner le logement ou l'hébergement de la personne intéressée, éventuellement sous **astreinte**, dont le montant sera alors versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL, créé par la loi du 29 juillet 2011 et contraire à l'art. 6 § 1 de la CEDH tel que cela a été jugé dans CEDH, 2015, *Tchokontio Happi c. France*) ;
        - en cas d'inaction, aux termes d'un recours en **responsabilité pour faute** de l'État.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 34 – La protection internationale de la personne

- **Protection internationale** : régime de **protection des personnes** au titre de la **qualité de réfugié**, fondée sur la **convention de Genève de 1951** complétée par le protocole de New York de 1967, ou au titre de la **protection subsidiaire**, au titre du **régime d'asile européen commun** (art. 67 et art. 78, TFUE ; Pacte de l'UE sur la migration et l'asile du 14 mai 2024).

## La procédure d'éligibilité

- **Accès à la procédure** :
    - **Filtrage** : les ressortissants de pays tiers qui franchissent irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union ou demandent l'asile à un point de passage frontalier sans remplir les conditions d'entrée font l'objet d'un **filtrage**, d'une durée maximale de **7 jours**, comprenant notamment des contrôles d'identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité. À son issue, le demandeur peut être placé en **procédure d'asile à la frontière (PRAF)** ou être autorisé à entrer sur le territoire pour l'examen de sa demande selon la procédure classique.
    - à la **frontière** : l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire peut être placé en **zone d'attente**, notamment pendant le temps strictement nécessaire pour déterminer si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État en application du règlement **« AMMR » de 2024, qui remplace Dublin III** (art. L. 351-1, CESEDA). Sa demande est enregistrée en **procédure d'asile à la frontière (PRAF)** ; si la France est responsable de son examen, **l'OFPRA statue sur la demande** et, en cas de rejet, un recours peut être formé devant la CNDA dans un délai de **10 jours**. La procédure ne peut excéder **12 semaines**
    - sur le **territoire** : une fois entré sur le territoire, l'étranger doit déposer **personnellement** en **préfecture** sa demande d'asile (art. L.521-1, CESEDA). A cette occasion, l'étranger rencontre un agent de l'OFPRA afin d'introduire sa demande (Loi de 2024). Sa demande peut être étudiée :
        - en procédure « **accélérée** » : si l'étranger vient d'un **pays d'origine sûr**, si son récit présente des **incohérences** ou des **contradictions**, s'il dissimule des **documents** ou refuse de se soumettre à l'obligation de donner ses **empreintes** digitales ; ou
        - en procédure « normale » : dans toutes les autres hypothèses.
- **Examen des demandes** :
    - par l'**Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)** : l'OFPRA est une **autorité administrative** tenue de procéder, dans de brefs délais (CEDH, GC, 2011, *M.S.S. c. Belgique et Grèce*), à un **entretien personnel** et **confidentiel** (art. L. 531-12, CESEDA), lors duquel le demandeur **doit justifier le bien-fondé de sa demande** au regard des conditions d'éligibilité (cf. ci-dessous) et peut, à cette fin, être assisté d'un **avocat** et d'un **interprète**, et à l'issue duquel l'OFPRA rend une **décision** d'octroi ou de rejet de la demande d'asile. En procédure accélérée, il statue, en principe, dans un délai de **15 jours**. Le demandeur bénéficie en principe du droit de se maintenir sur le territoire pendant la phase administrative.
      En cas de rejet par l'OFPRA, une **OQTF** est prise. Son exécution est en principe suspendue pendant le recours devant la CNDA ; toutefois, en **procédure accélérée**, le demandeur doit saisir le tribunal administratif dans un délai de **10 jours** pour demander l'autorisation de se maintenir sur le territoire et la suspension de l'éloignement.
    - par la **Cour nationale du droit d'asile (CNDA)** : la CNDA est une **juridiction administrative** spéciale, compétente pour connaître des **recours de plein contentieux** (CE, 1982, *Aldana Barrena*) introduits à l'issue de la délivrance d'une décision de rejet pas l'OFPRA, de sorte que

Copyright © 2026 Pré-Barreau

la CNDA n'a pas à se limiter à **annuler** la décision de l'OFPRA mais peut y **substituer** sa propre décision, le cas échéant, à l'issue d'un nouvel examen de la demande d'asile. Le recours doit être formé dans un délai d'**un mois en procédure normale** et de **10 jours en procédure accélérée.**

## Les conditions d'éligibilité

- **Octroi** de la protection internationale :
    - Qualité de **réfugié** : l'octroi du statut de réfugié est **déclaratif**, et non constitutif, de la qualité de réfugié ; c'est-à-dire qu'une personne a la qualité de réfugié, non pas du fait qu'il ait été reconnu comme telle par les autorités, mais du seul fait qu'elle remplit les conditions :
        - **Élément d'extranéité** : le demandeur d'asile doit être **hors de son pays d'origine** ;
        - **Craintes personnelles, actuelles et fondées, en cas de retour dans son pays, de persécutions,** c'est-à-dire d'actes suffisamment graves, par leur nature ou leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux ou une accumulation de mesures produisant un effet comparable (règl. 2024/1347 « Qualification »). Ces craintes s'apprécient à la date de la décision.
        - **Motif** de persécutions : le risque de subir des persécutions doit être encouru du fait de la **race**, la **religion**, la **nationalité**, les **opinions politiques** ou l'**appartenance à un certain groupe social** (énumération exhaustive par la Convention de Genève);
            - **Groupe social :** groupe dont les membres partagent ou sont perçus comme partageant une caractéristique innée, immuable ou essentielle à leur identité et qui est perçu comme différent par la société environnante. Peuvent constituer des groupes sociaux les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, les femmes exposées au mariage forcé ou à l'excision, voire **les femmes en tant que telles** (CJUE, 2024, *WS* ; CNDA, GF, 2024, *Mme O.*, femmes afghanes).
        - **Agent** de persécution : l'agent de persécution peut être un **agent étatique**, un **parti** ou une **organisation contrôlant l'État** ou une partie importante de son territoire, ou un **acteur non-étatique** si les autorités n'offrent pas de protection (art. L. 513-2, CESEDA) ;
        - **Absence de protection** dans le pays d'origine : **impossibilité** ou **réticence**, du fait de ses craintes, à se réclamer de la protection des autorités étatiques ou d'une organisation internationale investie d'une mission, dans son pays d'origine.
    - **Protection subsidiaire** : s'il est constaté que le demandeur d'asile **n'a pas la qualité de réfugié**, il peut tout de même bénéficier d'une **protection, à titre subsidiaire**, s'il risque, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être **exécuté** ou d'être condamné à la peine de mort (PS « 1 »), de subir des actes de **torture** ou des **traitements ou sanctions inhumains ou dégradants** (PS « 2 ») ou pour un civil, d'être exposé à une menace grave et individuelle du fait d'une situation de **violence aveugle** en cas de **conflit armé** interne ou international (PS « 3 »).
- **Éviction** de la protection internationale : toute personne ayant la **qualité de réfugié** ou bénéficiant de la **protection subsidiaire** est protégée par le **principe de non-refoulement** (art. 33 § 1, Convention de Genève de 1951 ; art. 78 § 1, TFUE), sauf lorsque joue une **clause d'exclusion (*exception*)**, de **cessation (*inapplication*)** ou en cas de révocation :
    - clauses **d'exclusion** : hypothèses dans lesquelles elle aurait commis un **crime contre la paix**, un **crime de guerre**, un **crime contre l'humanité**, un **crime grave de droit commun** hors de son pays d'accueil avant de s'y être vu octroyer le bénéfice de la protection internationale ou d'agissements contraires aux **buts et principes des Nations Unies** (ex. : faits terroristes) (art.1F, Convention de Genève de 1951) auxquels cas l'étranger est **exclu du bénéfice de la protection**

Copyright © 2026 Pré-Barreau

**internationale**, ce qui conduit au retrait de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié sans pour autant remettre en cause, dans ce second cas, sa qualité de réfugié ;

- clauses de **cessation** : hypothèses dans lesquelles la personne se serait volontairement **réclamée à nouveau de la protection** de son pays d'origine (art. 1C1), a volontairement recouvré la nationalité de son pays d'origine dans l'hypothèse où elle l'avait perdue (art. 1C2), a acquis une nouvelle nationalité et **jouit de la protection** du pays dont elle a acquis la nationalité (art. 1C3), est **volontairement retournée s'établir** dans son pays (art. 1C4), ou si les **circonstances** à l'origine de ses craintes de persécutions ont **cessé** (art. 1C5), puisque dans ces hypothèses au moins une des conditions de la définition du réfugié n'est plus remplie de sorte qu'elle a **perdu la qualité de réfugié** et que le principe de non-refoulement **ne s'applique pas** à sa situation ;
- **révocation** : le statut de réfugié peut être révoqué (ou refusé) lorsque la présence de l'intéressé constitue une **menace grave pour la sûreté de l'État** ou lorsqu'il a été condamné pour certains crimes ou délits particulièrement graves et constitue une **menace grave pour la société** (art. L. 511-7 CESEDA).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 35 – Le droit au respect de la vie privée et familiale

- **Droit au respect de la vie privée et familiale** : droit à la protection contre les **atteintes disproportionnées** portées à son **intégrité** physique et mentale et aux éléments relevant de l'**intimité**, de l'**identité** et de la **sphère personnelle** de la vie d'un individu, bénéficiant d'une **protection conventionnelle** (art. 8 de la CEDH), **constitutionnelle** (art. 2 et 4 de la DDHC pour la protection de la vie privée ; al. 10 du Préambule de la Constitution de 1946 pour la protection de la vie familiale) et **légale** (art. 9 du code civil).

## Le droit au respect de la vie privée

- Notion de **vie privée** : elle regroupe, **à défaut de pouvoir faire l'objet d'une définition exhaustive** (CEDH, 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*), les composantes suivantes :
    - **Vie personnelle intime** : sont interdites les **atteintes disproportionnées** portées à :
        - La **liberté sexuelle** : découlent du principe de l'**autonomie personnelle** :
            - la liberté de l'**orientation sexuelle** (CEDH, 1981, *Dudeon c. Royaume-Uni*) ;
            - la liberté des **pratiques sexuelles** (CEDH, 2005, *K.A. et A.D. c. Belgique*) ;
            - la liberté de l'**identité de genre** (CEDH, 2002, *Goodwin c. Royaume-Uni*) ;
        - L'**image** (CEDH, 2004, *Van Hannover c. Allemagne*) ;
        - Le **domicile** (CEDH, GC, 2001, *Chapman c. Royaume-Uni*) ;
        - Le **secret de la correspondance** (CEDH, 1990, *Kruslin c. France*) ;
        - Les **données à caractère personnel** (CEDH, 1978, *Klass c. Allemagne* ; règlement n° 2916/679 dit règlement général sur la protection des données) ;
        - L'identité **biologique** : la protection des **détails** de l'identité suppose de pouvoir :
            - prendre connaissance de l'identité de ses **géniteurs** (CEDH, GC, 2003, *Odièvre c. France*) ;
            - faire établir un **lien de filiation** avec ses enfants biologiques (CEDH, 2014, *Mennesson c. France*) ;
            - faire **modifier son sexe à l'état civil**, sans nécessaire opération de conversion (CEDH, 2017, *A.P., Garçon et Nicot c. France*).
    - **Vie privée sociale** : sont interdites les **atteintes disproportionnées** portées à l'exercice du droit « de **nouer** et de développer des **relations** avec ses semblables » (CEDH, 1992, *Niemietz c. Allemagne*), ce qui comprend :
        - Le droit à l'**insertion sociale et professionnelle** (CEDH, 2004, *Sidabras c. Lituanie*) ;
        - Les **conversations** d'un **avocat** et son **client** (CEDH, 2019, *Altay c. Turquie (n° 2)* ;
        - L'**identité sociale** : la protection de l'identité sociale d'un individu suppose :
            - La protection de l'identité **collective** des groupes ethniques et sociaux (CEDH, GC, 2012, *Aksu c. Turquie*) ;
            - La condamnation des **stéréotypes de genre** dans la répartition des rôles parentaux (CEDH, GC, 2012, *Konstantin Markin c. Russie*).
- **Voies d'action** :
    - **Voie civile** :
        - **référé** (art. 9, al. 2 du code civil) : le juge peut ordonner toutes mesures, dont la **saisie** et le **séquestre** de l'instrument à l'origine de l'**atteinte** à la vie privée s'il y a **urgence** et si cette atteinte est d'une « **gravité intolérable** » (Civ. 1ère, 1997, *Le Grand Secret*), pour l'empêcher ou la faire cesser ;
        - **action en réparation** (art. 1240 du code civil) : droit à la **réparation** des **dommages causés** à la vie privée, dont l'image et la réputation, en conséquence d'une **faute**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Voie pénale** :
  - infraction d'**atteinte à la vie privée** : délit de captation, d'enregistrement et de transmission de **paroles** à l'insu de la personne (art. 226-1, 1° du code pénal) ; délit d'atteinte à la vie privée par voie d'**image** (art. 226-1, 2° du code pénal) ; délit de **violation du domicile** (art. 226-4 du code pénal).
  - infraction d'**atteinte à la représentation** de la personne : délit de **publication** d'un **montage** réalisé avec les paroles ou l'image d'un individu **sans son consentement** (art. 226-8 du code pénal) ;
  - violations du **secret** :
    - secret **professionnel** (art. 226-13 du code pénal) (ex. : avocat, médecin) ;
    - secret des **correspondances** : délit d'**ouverture**, de **suppression**, de **mise en retard** ou de **détournement** des correspondances écrites (art. 226-15 du code pénal) et principe d'**interdiction** des **écoutes téléphoniques**, à l'exception des **interceptions judiciaires** (art. 100 et s. du CPP) et des **interceptions de sécurité** (CEDH, 2021, *Big Brother c. Royaume-Uni*).
  - **fichiers et traitements informatiques** : principe d'**interdiction** de collecter et de traiter des **données sensibles**, sauf consentement (loi n° 71-78 du 6 janvier 1978) et droit de **rectification** et à l'**oubli numérique** (CJUE, 2019, *Google c. CNIL*).
  - examen des **caractéristiques génétiques** : interdiction à des fins autres que des fins médicales ou de recherche scientifique (art. 226-25 du code pénal).

## Le droit au respect de la vie familiale

- **Droit de se marier** (art. 2 et 4 de la DDHC ; art. 12 de la CEDH) : droit de **contracter** mariage dans les **formes prévues** par les **lois nationales**, sans exiger en tant que tel d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe (CEDH, 2010, *Schalk et Kopf c. Autriche*), mais à tout le moins :
  - d'instaurer une forme alternative de **partenariat civil** pour les coupes **homosexuels** si le droit interne ne leur ouvre pas le droit au mariage (CEDH, 2015, *Oliari c. Italie*) ; et
  - de faire produire tous ses **effets** :
    - aux **modifications** du droit interne qui auraient permis d'ouvrir **le droit au mariage** aux couples **homosexuels** (ex. : art. 143 du code civil après la loi du 17 mai 2013) ;
    - au **nouvel état civil** d'une personne **transsexuelle** (CEDH, 1986, *Rees c. Royaume-Uni*).

- **Droit de mener une vie familiale normale** (art. 2 et 4 de la DDHC ; art. 8 de la CEDH) :
  - Notion de **vie familiale** : elle se limite au **noyau familial**, c'est-à-dire aux relations entre les **enfants** et leurs **parents** et entre les **petits-enfants** et leurs **grands-parents**, et **cesse une fois les enfants devenus adultes** à moins qu'un lien de **dépendance**, psychologique ou matérielle, ne subsiste avec ses ascendants (CEDH, 2014, *Senchishak c. Finlande*).
  - Le droit au respect de la vie familiale **présuppose l'existence d'une famille** : il ne garantit pas le simple désir de fonder une famille (CEDH, GC, 2017, *Paradiso et Campanelli c. Italie*) et ne consacre donc **pas de droit de procréer** (CEDH, 2003, *Sijakova c. Macédoine*).
  - Le droit au respect de la vie familiale protège les droits :
    - d'**entretenir des liens** avec les membres de sa famille (CEDH, 2019, *Luzi c. Italie*) ;
    - de **vivre avec sa famille** (CEDH, 1988, *Olson c. Suède*) ;
    - au **regroupement familial** (CC, 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 36 – La protection des données personnelles

- **Donnée personnelle** : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (art. 4 § 1, RGPD) qui, comme telle, peut être **valorisée économiquement**.
- **Traitement** : collecte, enregistrement, organisation, structuration, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, diffusion, rapprochement, interconnexion, limitation, effacement, destruction des données de manière **automatisée** (art. 4 § 2, RGPD).
- **Droit à la protection des données personnelles** : composante du droit au respect de la **vie privée** qui garantit la **transparence** du traitement des données et **encadre les usages** pouvant en être fait.

## La consécration du droit à la protection des données personnelles

- Caractère fondamental indirect en **droit constitutionnel** :
    - **garantie légale d'exigence constitutionnelle** : la **loi « Informatique et Libertés »** de 1978 :
        - contenu : crée la Commission nationale de l'informatique et des libertés (**CNIL**) et constitue le **réceptacle national** des législations européennes : elle a notamment été modifiée pour transposer la **directive « vie privée »** de 2002 et le Règlement général sur la protection des données personnelles (**RGPD**) de 2016.
        - nature : une « **garantie légale d'exigence constitutionnelle** » (CC, 2004, *Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel*), source d'obligation pour le législateur de ne modifier la loi **que dans le sens du renforcement** de la protection.
    - **composante de la liberté personnelle** : le droit à la protection des données personnelles est une **composante du droit au respect de la vie privée**, qui est une composante de la liberté personnelle (CC, 2012, *Loi relative à la protection de l'identité*).
- Caractère fondamental en **droit européen** :
    - en droit du **Conseil de l'Europe** : la protection des données personnelles est garantie par :
        - la « **Convention 108** » : la « Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel » impose un certain nombre d'**obligations** aux États et aux responsables de traitement, **à la lumière desquelles la Cour EDH a lu l'article 8 de la Cour EDH** pour dégager un **véritable droit** à la protection des données personnelles sur le terrain de la Convention EDH.
        - l'**article 8 de la CEDH** : si un régime d'interception en masse de données n'est pas en soi contraire (CEDH, GC, 2021, *Big Brother Watch c. Royaume-Uni*), tout traitement de données doit poursuivre un besoin social impérieux et ses modalités doivent être proportionnées (CEDH, GC, 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni*).
    - en droit de **l'Union européenne** :
        - **droit primaire** : le droit à la protection des données personnelles, reconnu comme tel (art. 16, TFUE ; art. 8, Charte des DFUE), inclut le **droit au déférencement** sur les moteurs de recherche (CJUE, GC, 2014, *Google Spain*), entre autres.
        - **droit dérivé** : le **RGPD** pose un ensemble de principes et d'obligations pour les États et responsables de traitement, fondé sur la **liberté de traitement et de circulation des données** encadrée par le nécessaire respect du **principe de proportionnalité**.

## Le régime de protection des données personnelles

- Une protection **décentralisée** :
    - contrôle par une **autorité administrative indépendante** : la **CNIL** (loi « Informatique et Libertés » de 1978) est chargée de la protection des données personnelles, par deux voies :

Copyright © 2026 Pré-Barreau

        - par un **contrôle contentieux *a posteriori*** des traitements, au terme duquel elle peut prononcer des **sanctions pécuniaires** et des **injonctions sous astreinte** ;
        - par une **évaluation consultative *a priori*** en rendant des **avis** non-conformes **sur les projets de lois, décrets et arrêtés.**
    - rôle des délégués à la protection des données (DPO) : personne **désignée par le responsable de traitement**, du fait de son expertise et de ses conseils (chapitre IV, RGPD), il est chargé de :
        - réaliser une **étude d'impact** permettant au responsable de traitement de choisir les techniques et moyens de protection des données dans son traitement ;
        - veiller à ce que le responsable de traitement **respecte le RGPD** ;
        - **coordonner et faire le lien** entre le responsable de traitement et la CNIL.

- Une protection **différenciée** : deux régimes de protection existent, selon le type de donnée :
    - **données sensibles** : les données sensibles sont les données relatives à « l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'identité génétique ou biométrique, la santé, la vie et l'orientation sexuelle (art. 9), et dont le **traitement est, à titre de principe, interdit** ; parmi les **exceptions** se trouve notamment l'expression par la personne concernée de son **consentement « explicite »** (art. 9 § 2).
    - **données ordinaires** : les données ordinaires sont toutes les données qui ne sont pas des données sensibles, dont le régime repose sur le **principe de libre traitement** des données, dont la mise en œuvre repose sur la récolte du **consentement** et la **nécessité** du traitement.

- Une protection **procédurale** :
    - droit à l'information et droit d'accès (arts. 13 et 15, RGPD) :
        - **droit à l'information** par le responsable de traitement : obligation du responsable de traitement d'informer la personne concernée, dès la récolte de ses données, de son identité, de la finalité du traitement, des motifs qu'il poursuit, des transferts éventuels, de la durée de conservation des données, et des procédures de recours qui lui sont ouvertes notamment devant la CNIL.
        - **droit d'accès** au traitement : droit d'obtenir du traitement la conformation des informations transmises par le responsable de traitement.
    - droit à la rectification et droit à l'oubli (arts. 16 et 17, RGPD) :
        - droit à la **rectification** : droit d'obtenir la **modification** des données **inexactes** et **incomplètes** concernant l'auteur de la demande de modification.
        - droit à l'**oubli** : **droit au déférencement** sur les moteurs de recherche, pouvant être **limité** au titre de la protection de l'**accès du public à l'information** ou de la **santé publique** (CJUE, GC, 2014, *Google Spain*) et aux seules **versions européennes** du moteur de recherche (CJUE, GC, 2019, *Google LLC c. CNIL*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 37 – La vie privée et familiale des détenus

- **Droit au respect de la vie privée et familiale** : droit à la protection contre les **atteintes disproportionnées** portées à son **intégrité** physique et mentale et aux éléments relevant de l'**intimité**, de l'**identité** et de la **sphère personnelle** de la vie d'un individu (cf. fiche 34 sur le droit au respect de la vie privée et familiale).
- **Détention** : situation dans laquelle se trouve une personne **privée de sa liberté individuelle**, qui **justifie** certaines **restrictions** portées à l'exercice de ses droits fondamentaux au titre de la **protection de l'ordre**.

## La garantie du droit au respect de la vie privée et familiale des détenus

- **Droit au respect de la vie privée et familiale des détenus**: le bénéfice de ce droit est reconnu aux détenus
    - au niveau **universel** : les détenus ont droit à un « **traitement** […] dont le **but** essentiel est leur **amendement** et leur **reclassement** social » (art. 10 du PIDCP), ce qui suppose que leur soit reconnu le bénéfice du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 17 du PIDCP) ;
    - au niveau **régional** : les détenus « continuent de **jouir de [la majorité des] droits et libertés** fondamentaux garantis par la [CEDH] », y compris le droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH, GC, 2005, *Hirst c. Royaume-Unis* ; art. 8 de la CEDH), ce qui inclut par exemple le **droit au respect de la décision** avec sa compagne de devenir parents génétiques en ayant recours à l'**insémination artificielle** (CEDH, GC, 2007, *Dickson c. Royaume-Uni*) ;
    - au niveau **national** :
        - le droit au respect de la vie privée, objet d'un **droit garanti par la Constitution** (CC, 1999, *Couverture maladie universelle* qui le fonde sur l'art. 2 de la DDHC), est protégé par une **garantie légale** au bénéfice des détenus (loi du 24 novembre 2009) dont le respect est assuré par le **juge judiciaire** s'agissant des permissions de sortie (exécution de la peine) et le **juge administratif** s'agissant des transferts d'établissement ou de sanctions disciplinaires (fonctionnement administratif du service public pénitentiaire)(TC, 1952, *Préfet de Guyane*), étant précisé que de telles **mesures d'ordre intérieur**, qui n'étaient **à l'origine pas susceptibles de recours**, peuvent désormais **faire** grief si la **nature** et la **gravité** de la décision a eu des **incidences concrètes** sur la situation du détenu (CE, Ass., 1995, *Marie*) ;
        - le droit au respect de la vie privée et familiale des détenus est une **liberté fondamentale** au sens du **référé-liberté** (art. L. 521-2 du CJA ; CE, 28 juillet 2016).

## Les restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale des détenus

- **Communications avec l'extérieur** :
    - **protection des correspondances** :
        - le détenu a le droit d'**écrire** et de **recevoir** des courriers mais, n'étant pas un **droit absolu**, son exercice peut être limité à condition que soit respecté le principe de **proportionnalité** ; ex. : le courrier doit être envoyé sous **pli ouvert**, pour en permettre la **lecture** par les autorités pénitentiaires, sauf dans les cas où le courrier a été envoyé par le **défenseur** du détenu ou par une **autorité administrative** ou une **autorité judiciaire** (CC, 2018, *Section française de l'Observation international des prisons*) ;
        - le détenu a le droit de **téléphoner** à ses proches mais, n'étant pas un **droit absolu**, son exercice peut être limité si est respecté le principe de **proportionnalité** ; ex. : interdiction de **posséder** un téléphone, **autorisation** nécessaire pour téléphoner à des proches qui ne sont **pas des membres de famille** (art. L. 345-5 C. pénit.) et

Copyright © 2026 Pré-Barreau

possibilité pour les autorités pénitentiaires d'**écouter** les conversations à condition de prévenir le prévenu et son correspondant (art. L. 223-1 C. pénit.).

- **visites** : le détenu a le droit d'**entretenir des relations** avec les membres de son entourage, ce qui implique un droit de visite, sans dispositif de séparation, mais, n'étant **pas un droit absolu**, son exercice peut être limité à condition que soit respecté le principe de **proportionnalité** ; ex. : **fouille** avant et après le parloir si le comportement du détenu la justifie (CE, 30 janvier 2019) et **écoute** des conversations à condition de **prévenir** le détenu et son correspondant (CEDH, 2005, *Wisse c. France*).

- **Recours à la vidéo-surveillance** : le **droit au respect de la vie privée et familiale** des détenus s'oppose, à titre de principe, à ce qu'un détenu soit placé sous vidéo-surveillance, mais, n'étant **pas un droit absolu**, son exercice peut faire l'objet de **restrictions proportionnées** ; les autorités pénitentiaires peuvent avoir recours à la vidéo-surveillance si la **protection de l'ordre** le justifie et si des **circonstances particulières** le rendent nécessaire au vu du **degré de risque d'évasion ou de suicide** du détenu (CE, 28 juillet 2016).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 38 – Le travail en prison

- **Droit au travail des détenus** : droit d'**accéder** à une activité proposée par l'établissement pénitentiaire concourant à la **réinsertion** du détenu, et non plus comme une composante inhérente de la peine, et droit à la **formation** si le détenu ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux – maîtrise de la langue française, lecture, écriture et calcul, qui ne sont **pas des droits absolus** et peuvent ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées** à un objectif légitime.

## Un régime dérogatoire

- **Formes** d'organisation du travail en prison : le bénéfice de ce droit est reconnu aux détenus
    - travail **interne** à la prison : les détenus peuvent être employés :
        - dans le cadre du **service général** : travaux liés à l'entretien et au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire (ex. : cuisine, manutention, bibliothèque) ;
        - dans le cadre de **travaux industriels** gérés par le **Service de l'emploi pénitentiaire** ;
        - par une **entreprise privée**, en vertu d'un **contrat de concession** conclu avec l'administration pénitentiaire.
    - travail **externe** à la prison : le détenu peut bénéficier d'un **régime particulier** de détention qui l'autorise à **quitter l'établissement pénitentiaire** pour travailler ou se former.
- Processus d'**accès** à l'emploi : la **demande** est adressée à la **Commission pluridisciplinaire unique** qui rend une décision de **classement** par laquelle elle 1) **décide** d'y satisfaire ou non et 2) **choisi un poste** en accord avec le principe d'**égalité de traitement** et en tenant compte des **perspectives sur sa réinsertion** ; la décision de classement est une **mesure d'ordre intérieur faisant grief** (CE, 2007, *M. Plancehnault*).
- **Exclusion pendant longtemps du droit commun** du travail : le droit commun du travail ne s'appliquait pas aux détenus qui travaillent – sauf pour l'hygiène, la sécurité et la durée du travail – de sorte que les détenus ne signaient **pas de contrat de travail** (art. 717-3 anc. du CPP) mais un « **acte d'engagement** » **professionnel** (art. 33 de la loi du 24 novembre 2009) et n'étaient **pas embauchés** mais **classés** par la Commission pluridisciplinaire unique, actes dont **le juge administratif** est compétent pour connaître de la légalité (TC, 14 octobre 2013) et pas le conseil des prud'hommes (art. L.1411-1 du code du travail).
- Désormais (loi du 22 décembre 2021), les détenus concluent un **contrat d'emploi pénitentiaire** dont le contenu est presque identique à celui d'un **contrat de travail de droit commun**. Il peut être suspendu et il peut y être mis fin dans les conditions du droit commun du travail. En revanche, les litiges liés à un tel contrat relèvent de la compétence du juge administratif (art. L. 142-18 C. pénit.).

## Les droits des détenus

- **Reconnaissance de certains droits sociaux depuis la réforme** : assurance vieillesse, régime de retraite complémentaire, assurance maladie et assurance chômage.
- **Exclusion maintenue de certains droits :** les détenus ne bénéficient ni du droit de grève, ni de la liberté syndicale.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 39 – Le droit à l'environnement

## Le droit à un environnement sain

- **Environnement** : « l'environnement n'est pas une abstraction mais bien l'**espace** où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé pour les générations à venir » (CIJ, avis, 1996, *Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires*).
- **Droit à un environnement sain** : **droit de « troisième génération »** protégeant l'intérêt de tout être humain à la **protection de sa vie** et de sa **qualité de vie**, face aux conséquences que des phénomènes naturels ou des progrès technologiques ont eu ou risquent d'avoir sur ses conditions de vie, dont son **état de santé** et sa **vie quotidienne**, par la réunion de **différentes garanties** :
    - au titre du **droit à la vie** : protection contre les activités dont la **dangerosité** cause un risque réel et imminent pour la vie d'un individu (CEDH, GC, 2004, *Öneryildiz c. Turquie*) ;
    - au titre de **l'interdiction des traitements inhumains et dégradants** : protection contre toute situation ayant pour **effet** de causer des **souffrances** atteignant le **seuil de gravité** propre à la qualifier d'inhumaine ou dégradante (CEDH, 1994, *Lopez Ostra c. Espagne*) ;
    - au titre du **droit au respect de la vie privée** : protection contre les atteintes portées au **domicile** et à la **vie quotidienne** d'un individu de manière **disproportionnée** (CEDH, GC, 2003, *Hattan c. Royaume-Uni*), obligation d'**information** des riverains sur les **risques** présentés par des installations (CEDH, 2021, *Association Burestop et 55 autres c. France*) ; **obligation positive** de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique (CEDH, 2024, *Verein KlimSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*) ;
    - au titre de la **protection de la santé humaine** : obligation assumée par les États de **réduire leurs émissions de dioxyde d'azote** (art. 23 § 1 de la directive 2008/50 relative à la qualité de l'air) et obligation de **vigilance environnementale** des pouvoirs publics et de l'ensemble des personnes (art. 1er combiné à l'art. 2 de la Charte de l'environnement de 2004 ; CC, 2011, *Troubles du voisinage et environnement*).
- **Protection de l'environnement** : exigence de protection de l'environnement en tant que « **patrimoine commun** des êtres humains » faisant l'objet d'un **objectif de valeur constitutionnelle** (CC, 2020, *Union des industries de la protection des plantes*), ayant pour objet de **limiter** l'exercice de droits garantis par la Constitution et **non d'en consacrer** de nouveaux (CC, 2014, *Plantations en limite de propriétés privées*).

## La protection du droit à un environnement sain

- **Mesures préventives** :
    - **Information** et **participation** des citoyens : droit du public d'**accéder aux informations** sur l'environnement détenues par les *autorités publiques* et de **participer à l'élaboration des décisions** publiques ayant une **incidence directe et significative** sur l'environnement (art. 7 de la Charte de l'environnement de 2004 ; CE, 2013, *Commune d'Illkirch-Graffenstaden*) et **obligation** des *entreprises* d'**informer** le public sur la façon dont elles tiennent compte des **incidences environnementales** de leurs activités (loi de 2010 dite « Grenelle II ») ;
    - Principe de **précaution** : obligation des pouvoirs publics d'adopter une **attitude proactive**, en réaction à un **risque incertain** de dommage environnemental, pour **parer** à l'avance aux scénarios les plus pessimistes (principe 15 de la Déclaration de Rio ; art. 191 du TFUE ; art. 5 de la Charte de l'environnement de 2004 ; art. L. 110-1 du code de l'environnement) ;
    - Mesures de **prévention** : obligation des pouvoirs publics d'adopter les mesures permettant, en réaction à un **risque avéré** de dommage environnemental, d'en **empêcher la réalisation**

Copyright © 2026 Pré-Barreau

ou d'en **limiter les conséquences** (principe 21 de la Déclaration de Stockholm ; principe 2 de la Déclaration de Rio ; art. 3 de la Charte de l'environnement de 2004).

- **Mesures curatives** :
    - **Responsabilité interne** :
        - responsabilité **civile** : droit à la **réparation en nature** ou, si elle est impossible, par l'allocation de **dommages-intérêts** (art.1249 du code civil) du **préjudice écologique** (Crim., 2012, *Erika*) – c'est-à-dire de toute « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des **écosystèmes** ou aux **bénéfices collectifs** tirés par l'homme de l'environnement » (art. 1247 du code civil) – dans le cadre d'une **action en justice individuelle** ou d'une **action de groupe** (art.L. 142-3-1 du code de l'environnement) ;
        - responsabilité **pénale** : répression de multiples infractions, telles que le **terrorisme écologique** (art. 421-2 du code pénal), la **pollution des eaux et de l'air** (art. L.216-3 et s. et art. L. 226-9 du code de l'environnement) et la prévention et la gestion des **déchets** (art. L. 541-46 et s. du code de l'environnement).
    - **Responsabilité internationale** : droit à la réparation des **dommages environnementaux**, par la **restauration de l'environnement en son état d'origine** et, si et dans la mesure où elle ne suffit pas, par le versement d'une **indemnité de restauration**, lorsqu'ils ont été causés par un fait internationalement illicite (CIJ, arrêt, 2018, *Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)*.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 40 – La nationalité

- **Nationalité** : **lien juridique** de rattachement d'un individu à un État dont l'établissement se fait aux **conditions librement, car souverainement, décidées** par cet État (CIJ, arrêt, 1955, *Nottebohm*).
- **Droit à la nationalité** : droit d'**acquérir** une nationalité, pour en changer et ne pas être apatride, et de **ne pas se la voir retirer** de manière **arbitraire** (art. 15 de la DUDH), qui ne constitue **pas en tant que tel un droit positif**, car il est en contradiction avec le droit souverain de l'État (CEDH, 2016, *Ramadan c. Malte*).

## L'entrée dans la communauté nationale

- Hypothèses d'**établissement** de la nationalité : la nationalité s'établit sur la « **base [d']un fait social** de rattachement » (CIJ, arrêt, 1955, *Nottebohm*), que ce soit par la voie de l'attribution ou de l'acquisition :
    - **Attribution** de la nationalité : hypothèses d'accès **du fait de la naissance** :
        - droit du sang (*jus sanguinis*) : tout enfant **né ou adopté,** par la voie **plénière**, par au moins **un parent français** est français (art. 18 du code civil).
        - droit du sol (*jus soli*) : la seule naissance en France ne suffit pas à être français :

          • si l'enfant est **né** sur le territoire français **de parents étrangers** :
            - les parents étrangers d'un enfant **âgé de 13 à 16 ans**, **né en France et qui y réside *habituellement*** depuis ses 8 ans, peuvent réclamer la nationalité française en son nom ;
            - un enfant **âge de 16 ans ou plus**, **né en France** de parents étrangers, qui **réside en France** et a eu sa **résidence *habituelle*** en France pendant au moins 5 ans, peut réclamer la nationalité française en son propre nom.

          • si l'enfant est né sur le sol français de parents **inconnus** (art. 19 du code civil), de parents **apatrides** (art. 19-1 du code civil) ou de parents dont la nationalité **ne peut pas se transmettre** à l'enfant (art. 19-1 du code civil) : des exceptions sont prévues.
    - **Acquisition** de la nationalité : hypothèses d'accès en raison d'un **fait autre que la naissance** par un étranger, qui devient français **pour l'avenir** :
        - **décret de naturalisation** : toute personne **âgée de 18 ans**, qui **réside** depuis **5 ans** en France, y a le **centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux** et est **assimilée** à la communauté française peut demander à acquérir la nationalité ;
        - **déclaration de mariage** : toute personne **mariée** à un ressortissant français depuis **4 ans** et **résidant** régulièrement et de manière ininterrompue en **France** pendant au moins 3 ans à compter du mariage peut réclamer la nationalité française ;
        - **déclaration d'enfants adoptés ou recueillis** : tout enfant **adopté**, ou **recueilli** au sens de l'art. 21-12 du code civil, et **élevé** par un ressortissant français pendant au moins 3 ans peut réclamer la nationalité française.
- Hypothèses d'**opposition à l'établissement** de la nationalité :
    - Défaut d'**assimilation** : l'assimilation est une **condition** d'accès à la nationalité en cas de demande de **naturalisation** et une **cause de refus** de son octroi du fait d'un **mariage** ; elle requiert le respect des « valeurs essentielles de la société française » (CE, 2013, *Aberkane*).
    - **Fraude** : cas d'actes d'état civil falsifiés, de reconnaissance de paternité de complaisance, de mariages blancs et d'adoptions à des fins migratoires, qui conduisent soit au **retrait** du **décret de naturalisation** (art. 27-2 du code civil) soit à l'**annulation** de l'enregistrement d'une **déclaration** de nationalité.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

## La sortie de la communauté nationale

- **Perte** de la nationalité : constat établi par décret en Conseil d'État si la personne « se **comporte en fait comme le national d'un pays étranger** » (art. 23-7 du code civil).
- **Déchéance** de la nationalité : constat établi par décret, après avis conforme du Conseil d'État, en cas de **condamnation pour un crime ou un délit** « constituant une **atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation** » d'une personne française par **acquisition** (art. 25-1 du code civil), **exception** faite du cas où la déchéance aurait pour conséquence de la rendre **apatride** (art. 25 du code civil).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 41 – Les droits politiques

- **Droits politiques** : ensemble de garanties protégeant le **droit de participer à l'expression de la volonté générale** (art. 6 de la DDHC : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. »).

## Les droits liés à l'expression de la souveraineté

- **Droit de vote** : droit de tout **citoyen**, quel que soit son **sexe** (principe du suffrage universel), de **participer** de manière **égale à l'élection** de ses représentants, à condition qu'il soit âgé de **18 ans** révolus (loi du 5 juillet 1974 fixant la majorité à 18 ans), qu'il jouisse de ses **droits civiques** et qu'il ait la **nationalité d'un État membre de l'Union européenne** pour participer aux élections européennes et municipales de la commune où il a élu domicile depuis au moins 6 mois (art. L. 11 du code électoral; art. 88-3 de la Constitution) ou la **nationalité française** pour toutes les autres élections (art. 3, al. 4 de la Constitution).
- **Droit d'éligibilité** : droit de **se présenter aux élections**, à condition d'avoir la **nationalité d'un État membre de l'Union européenne** pour les élections européennes et municipales (art. 22 du TFUE) ou la **nationalité française** pour toutes les autres élections (art. 3, al. 4 de la Constitution) et de respecter les règles :
    - d'**inéligibilités** : source d'une **interdiction** pour la personne **détentrice d'un seul mandat** de se présenter à une élection pour exercer un deuxième mandat sur une même période.
    - d'**incompatibilités** : source d'une obligation de **choix** pour la personne, **détentrice de deux mandats,** tenue de n'en conserver, pour n'en exercer, qu'un seul sur une même période.
- **Droit à des élections libres** : droit de tout citoyen à l'organisation, à des **intervalles raisonnables**, des élections **libres**, au scrutin secret, et **démocratiques**, dans les conditions qui assurent la **libre expression de l'opinion du peuple** sur le choix de ses représentants (art. 3 du Premier Protocole additionnel à la CEDH).

## Les droits liés à la participation de la vie démocratique

- **Protection de la constitution et de l'adhésion à un parti politique** : droit d'**association** politique (art. 11 de la CEDH), à laquelle est reconnu un **statut constitutionnel** (art. 4 de la Constitution), participant à la mise en œuvre du « **pluralisme des courants d'idées et d'opinions** » (CC, 1990, *Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques*) et à la garantie du **fonctionnement démocratique de la société** (CEDH, GC, 1998, *Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie*).
- **Participation à des consultations citoyennes** : elle peut prendre plusieurs formes :
    - **conférence de citoyens** : procédure faisant **participer les citoyens au débat public** et à l'issue de laquelle est rédigé un **rapport** contenant leurs **avis** et **recommandations** qui est rendu public et remis aux instances politiques, sans les lier dans l'exercice de leurs pouvoirs.
    - **droit de pétition** (art. 72-1, al. 1 de la Constitution) : droit, garanti dans la Constitution depuis la révision du 28 mars 2003, des électeurs d'une **collectivité territoriale** de demander l'**inscription d'une question à l'ordre du jour** de l'assemblée délibérante de la collectivité.
    - **référendum décisionnel local** (art. 72-1, al. 2 de la Constitution) : **référendum** créé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ouvert aux électeurs d'une **collectivité territoriale** pour décider de la mise en œuvre ou non d'un projet concernant une affaire locale.
    - **référendum d'initiative partagée** (art. 11, al. 3 de la Constitution) : **référendum** pouvant être convoqué à l'initiative concomitante d'1/5 des parlementaires et d'1/10 des électeurs.
    - **Commission Nationale du Débat Public** (CNDP) : autorité administrative indépendante qui **veille au respect du droit à l'information et à la participation du public** dans l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'**environnement**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 42 – Les droits civiques des détenus

- **Droits civiques des détenus** : tout détenu **condamné à partir de 1994** se voit par **principe** reconnaître le **bénéfice** de l'intégralité de ses droits civiques, malgré sa détention, sauf si la **peine complémentaire** consistant en la privation de ces droits (art. 131-26 du code pénal) est retenue à son endroit

## La garantie des droits civiques

- **Principe** du bénéfice des droits civiques et **suspension non-automatique** :
    - l'entrée en vigueur du **nouveau code pénal** en 1994 a **inversé le principe**: la suspension du bénéfice des droits civiques, désormais l'exception, ne pouvant plus que faire l'objet d'une **peine complémentaire**, d'une **durée limitée**, **prononcée par un juge** (art. 131-6 du code pénal)
    - mais les personnes condamnées avant 1994 restent soumises à l'ancien régime, privant à titre de principe les détenus du bénéfice de leurs droits civiques (art. 112-1 du code pénal).
- **Exception** de la perte du bénéfice des droits civiques et leur **possible récupération** : les personnes condamnées, **avant ou après 1994**, peuvent demander à récupérer leurs droits civiques par deux voies :
    - le **relèvement** : possibilité de demander au Procureur de la République qui saisira la juridiction compétente, de **réduire la durée** de la suspension ou de **mettre un terme à la suspension** des droits civiques du détenu (art. 702-1 et 703 du CPP).
    - la **réhabilitation** : possibilité de demander le **retrait** de certaines informations **du casier judiciaire**, à la suite de et en conformité avec une **décision de rectification** (art. 769 du CPP), selon quatre modalités distinctes :
        - **droit à l'oubli** : effacement d'une **peine** 40 ans après qu'elle a été prononcée ;
        - **effacement de la privation** : effacement de la **privation des droits civiques** 20 ans après la libération définitive ou conditionnelle non révoquée ;
        - **réhabilitation judiciaire** : effacement d'une **condamnation**, 5 ans (condamnation pour crime) ou 3 ans (peine correctionnelle) après la libération définitive ;
        - **réhabilitation légale (ou de plein droit)** : effacement d'une **condamnation** en cas de **peine d'emprisonnement inférieur à 10 ans**, 5 ans (emprisonnement de moins d'un an) ou 10 ans (emprisonnement de un à dix ans ou condamnations multiples à l'emprisonnement de moins de cinq ans cumulées) après la libération définitive.

## L'effectivité limitée des droits civiques

- **Complexité des démarches** :
    - modalités d'**exercice des droits** : si les personnes détenues « ne sont **pas de ce seul fait privées** du droit d'exercer des libertés fondamentales, […] l'**exercice** de ces libertés est **subordonné aux contraintes inhérentes à leur détention** » (CE, 2005, *Section française de l'OIP*).
        - **permission de sortir** : peut être demandée si la peine est de moins de 5 ans ou si la moitié de la peine de plus de 5 ans a été exécutée ;
        - **procuration** : demandée au **greffe de la prison**, qui demande à un OPJ d'établir la procuration.
        - **vote par correspondance**.
    - **obligation** de l'administration pénitentiaire **d'informer** les détenus de leurs droits, n'étant pas toujours respectée en pratique.
- **Contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme** : **contrariété avec l'art. 3 du Premier protocole** additionnel de la CEDH de la **privation générale, automatique et indifférenciée** des détenus de leurs droits civiques, tout particulièrement de leurs droits de vote (CEDH, GC, 2005, *Hirst c. Royaume-Uni*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 43 – Le droit à une bonne administration

- **Droit à une bonne administration** : ensemble de garanties visant à protéger le caractère **démocratique** de la société et du fonctionnement et des activités de l'autorité administrative, au titre desquels figurent la transparence, la participation du public et la procéduralisation des relations.

## Les garanties substantielles du droit à une bonne administration

- **Participation de l'administré** à la prise de décision administrative :
    - droit de **présenter des observations** en amont de la prise de décision :
        - droit de tout **destinataire** d'une mesure, découlant du **principe du contradictoire** applicable à la procédure administrative non-contentieuse, d'être mis à même de **faire valoir ses prétentions** auprès de l'autorité administrative qui en est l'auteur (art. L. 120-1 et s. du code des relations entre le public et l'administration [CRPA]), sauf exceptions (ex. : urgence, risque pour l'ordre public, procédure particulière) ;
        - droit de tout **agent** faisant l'objet d'une **sanction** au respect du **principe général du droit au respect du contradictoire** (CE, 1944, *Dame Veuve Trompier-Gravier*) et de demander **communication de son dossier** (art. 19 de la loi du 13 juillet 1983).
    - **droit d'information et de participation** du public à la prise de décision : les **procédures d'enquête publique** assurent « l'information et la participation du public » et « la prise en compte des intérêts de tiers » par l'autorité administrative qui sera l'auteur de la décision, par la présentation des **observations** et **propositions** recueillies (art. L. 134-2 du CRPA).
- **Transparence** de l'action administrative :
    - garantie de **motivation** des **décisions** administratives (loi du 11 juillet 1979) : le **principe** reste le **secret** de l'administration, seules les décisions 1) **individuelles**, 2) de **refus** et 3) qui sont **énumérées** à l'art. L. 211-2 ou **visées** à l'art. 211-3 devant être motivées ; la motivation doit être **écrite** et exposer les considérations de **fait** et de **droit** (art. L. 211-5 du CRPA).
    - droit d'**accès aux documents** administratifs (loi du 17 juillet 1978) : droit garanti par la Constitution (CC, 2020, *Union nationale des étudiants de France*), dont le respect est assuré par la **Commission d'accès aux documents administratifs** (CADA) (art. L. 340-1 du CRPA), en recevant les demandes et émettant un **avis** sur le caractère communicable du document visé qu'elle **notifie** à l'administration et à l'intéressé, pouvant **contester** dans un délai de deux mois soit l'avis négatif de la CADA, soit le refus de communication de l'administration.

## Les garanties institutionnelles du droit à une bonne administration

- Protection du respect de la bonne administration par l'**administration française** : les **autorités administratives indépendantes** sont des entités ayant un **pouvoir de décision** (autorités) et **d'influence**, par leurs avis et rapports, qui exercent leur activités (administratives) **libres de toute subordination et pression** des autorités législatives, judiciaires et exécutives (indépendantes) ; elles sont nombreuses à avoir été mises en place dans les domaines de l'**économie** et des **droits fondamentaux**.
- Protection du respect de la bonne administration dans l'**Union européenne** : le **Médiateur européen** : est un **organe de contrôle** qui 1) reçoit les **plaintes** de tout citoyen de l'Union européenne relatives à des cas de **mauvaise administration** dans l'action des **institutions** de l'**Union européenne**, à l'exception de la Cour de justice, 2) procède aux **enquêtes** nécessaires, 3) saisit l'institution visée d'une **demande d'avis** et 4) établit à partir de ces éléments un **rapport** qu'il transmet au **Parlement européen** et à l'institution visée, et informe l'auteur de la plainte du résultat de ses enquêtes (art. 228 § 1 du TFUE).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 44 – La liberté d'aller et venir

- **Liberté d'aller et venir** : droit des **ressortissants** d'un État de se **maintenir** et de **revenir** sur son territoire et droit de **toute personne** de se **déplacer à l'intérieur** du territoire d'un État et **entre les différents États**.
- **Liberté de circulation** : droit des citoyens de l'Union européenne de se déplacer vers un État membre de l'Union européenne autre que celui de leur nationalité (**liberté de circulation des personnes**) et liberté de commercialiser des marchandises, d'offrir des prestations de services et de créer ou de transférer une société vers un autre État membre (**liberté de circulation des marchandises, liberté de prestation de services et liberté d'établissement**).

## Une liberté au statut renforcé

- **Une liberté fondamentale** : en ce que la liberté d'aller et venir
    - en droit constitutionnel, est une composante, non plus de la liberté individuelle, mais de la **liberté personnelle** (CC, 2006, *Lutte contre le terrorisme*) – sa garantie étant placée sous le contrôle, non plus seulement du juge judiciaire, mais aussi du juge administratif – et fait l'objet d'un **principe de valeur constitutionnelle** (CC, 1979, *Ponts à péage*) ;
    - en droit international, fait l'objet de **droits fondamentaux** de « **circuler** librement » **au sein** d'un État (art. 12, PIDCP ; art. 2 § 1, Protocole n° 4 à la CEDH), de **quitter** le territoire d'un État, y compris celui de sa nationalité (art. 2 § 2, Protocole n° 4 à la CEDH), de se **maintenir** et de **revenir** sur le territoire de son État de nationalité (art. 3, Protocole n° 4 à la CEDH) et de **circuler entre** les États membres de l'UE pour ses citoyens (art. 45, Charte des DFUE ; art. 20 et 21, TFUE) et certains membres de leur famille (directive 2004/38 de 2004).
- **Une liberté garantie** :
    - l'**effectivité** de la jouissance de la liberté d'aller et venir est garantie :
        - entre les États, par le droit d'obtenir un passeport (CE, 2005, *Said M'Lamali*) ;
        - au sein de l'État, par l'interdiction des régimes d'autorisation ou de déclaration préalable (CE, Ass., 1995, *Vedel*) et par la gratuité de l'utilisation collective des voies publiques (CE, 1991, *Commune de Bagnères-de-Luchon*).
    - l'**exercice** de la liberté d'aller et venir peut être **limité** à plusieurs titres :
        - au titre de la protection de l'**ordre public,** ce qui inclut notamment :
            - la lutte contre l'immigration irrégulière (CC, 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité*) ;
            - la protection de la santé publique (CC, 2021, *Loi relative à la gestion de la crise sanitaire* et *Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire*).
        - au titre de la protection des droits d'autrui, ce qui inclut notamment :
            - la protection des mineurs (CE, 2001, *Ville Étampes*).

## Les gens du voyage

- Le **déplacement** des gens du voyage :
    - instauration d'un régime exorbitant : un **régime restrictif** de la liberté d'aller et venir des gens du voyage, conditionnant leurs déplacements à la possession de **titres de circulation** dont la délivrance et la prorogation impliquaient un examen par les autorités de police ou de gendarmerie, a longtemps eu cours en droit français (loi du 16 juillet 1912)
    - suppression du régime exorbitant :
        - atténuation : l'**obligation de faire viser ces titres** de circulation tous les trois mois par l'autorité administrative et l'**obligation de rattachement ininterrompu de trois ans** dans la même commune pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, prévues par ce régime restrictif exorbitant de droit commun, ont été jugées constituer des

Copyright © 2026 Pré-Barreau

atteintes disproportionnées à la liberté d'aller et venir des gens du voyage, de sorte que les dispositions légales les prévoyant ont été abrogées (CC, 2012, *M. Jean-Claude P.*) et que la France a été condamnée par le Comité des droits de l'homme au titre de la violation de l'article 12 du PIDCP (CCPR, 2014, *Claure Ory c. France*).

- abrogation : ce régime exorbitant a finalement été abrogé (art 195, loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté) et il est désormais admis que le mode d'habitat des gens du voyage ne saurait être une cause de refus d'inscription d'un enfant à l'école ou d'inscription sur les listes électorales (art. 193, loi de 2017).

- Le **stationnement** des gens du voyage :
  - en droit européen : une **caravane** dans laquelle une famille vit est un **domicile** (CEDH, 1996, *Buckley c. Royaume-Uni*) et le droit au respect du domicile (art. 8, CEDH) garantit aux membres d'une minorité le **droit d'avoir un mode de vie traditionnel**, qui inclut le droit de vivre en **caravane** (CEDH, GC, 2001, *Chapman c. Royaume-Uni*) et le droit de bénéficier d'un **accès adéquat à l'eau potable** dans les **campements** de minorités dont la **vulnérabilité** est la source de besoins spécifiques (CEDH, 2020, *Hudorovič c. Slovénie*).
  - en droit français : trois types de mesures ont été adoptées pour garantir l'**effectivité** de la liberté d'aller et venir des gens du voyage (loi « Besson » de 2000) :
    - **obligation d'aménagement d'aires** pour les gens du voyage (art. 2) : elle garantit l'effectivité du **droit au stationnement des gens du voyage** consacré en jurisprudence par l'illégalité de toute mesure consistant à interdire « de façon permanente et absolue le stationnement et le séjour des nomades sur tout ou partie du territoire d'un département » (CE, 1983, *Ville de Lille c. Ackermann*).
    - **soutien financier de l'État** dans la réalisation et la gestion de ces aires.
    - moyens de **lutte contre les occupations illicites** (art. 9) : seules les communes respectant leurs obligations peuvent interdire le stationnement sauvage et faire respecter cette interdiction par le recours à une **procédure d'expulsion**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 45 – La liberté de circulation des étrangers

## L'entrée

- **Conditions d'entrée** : à défaut de droit pour les étrangers d'accéder et de séjourner sur le territoire national (CC, 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration*), il incombe aux États de contrôler l'entrée des étrangers sur leur territoire (CEDH, 1985, *Abdulaziz c. Royaume-Uni*) et d'en définir les conditions.
    - conditions variables selon la durée du séjour :
        - conditions uniformes d'entrée dans l'**espace Schengen** (espace **au sein** duquel le franchissement des frontières est régi par un principe de **liberté de circulation** et **auquel l'accès** est soumis à des conditions d'entrée **uniformes** fixées par le « **code frontières Schengen** ») : l'étranger ressortissant d'un État tiers à l'UE doit
            - être en possession d'un **document de voyage** et d'un **visa uniforme**, ou d'une **autorisation de voyage** s'il est dispensé de l'obligation de visa, tous deux devant être en cours de validité ;
            - justifier de l'**objet** de son voyage ;
            - ne pas être renseigné dans le **Système d'Information Schengen (SIS)** aux fins de non-admission, ni ne constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
        - conditions nationales d'accès au **territoire français** : l'étranger qui n'est pas un citoyen de l'UE doit obtenir la délivrance d'un **visa long séjour** (VLS).
    - placement et maintien en **zone d'attente** : l'étranger qui qui n'est pas autoriséé à entrer en France peut être maintenu dans une zone d'attente (fixe ou temporaire) le **temps strictement nécessaire à son départ**, pour une durée de 4 jours pouvant être prorogée de 8 jours à deux reprises sur autorisation d'un magistrat du siège du TJ, périodes à l'issue desquelles l'étranger non réacheminé est automatiquement admis sur le territoire. La durée totale peut atteindre 26 jours, en cas de demande d'asile présentée dans les six derniers jours du maintien.
- **Contentieux des conditions d'entrée** :
    - tout recours contentieux contre une décision de **refus de visa** doit être **obligatoirement** précédé d'un **recours administratif préalable,** devant la **commission de recours contre les refus de visa d'entrée** (CRRV), s'il s'agit d'un VLS, ou devant le **sous-directeur des visas**, s'il s'agit d'un VCS, qui soit rejettera le recours – la **décision de rejet** pouvant alors être contestée devant le tribunal administratif de **Nantes** qui exercera un **contrôle restreint** – soi recommandera au MAE d'accorder le visé demandé – à défaut de pouvoir elle-même accorder le visa.
    - un recours contentieux contre une décision de **refus d'entrée** délivrée par le chef du service de police nationale ou des douanes à la frontière peut être exercé par l'étranger concerné par les **voies de droit commun** (référé-suspension ou référé-liberté s'il n'a pas encore été réacheminé et action en responsabilité en cas de faute du service de contrôle aux frontières du fait de son réacheminement), **sauf** régime particulier applicable au **demandeur** d'asile : dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière, le refus d'entrée n'est pas exécutoire pendant l'examen de la demande par l'OFPRA puis, en cas de recours, par la CNDA.

## Le séjour

- **Régime général** : obligation de titre de séjour pour les **étrangers de plus de 18 ans** souhaitant effectuer un séjour de **plus de trois mois** sur le territoire national, sauf exceptions.
    - **délivrance** et **retrait** du titre de séjour : une fois *entré* sur le territoire national grâce à son *visa*, l'étranger doit en principe demander un *titre de séjour* pour *rester* sur le territoire ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- la **première demande** doit, en principe, être effectuée dans les 2 mois de l'entrée en France et ne peut être acceptée qu'à condition que l'étranger possède un VLS, qu'il soit régulièrement entré en France et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public du fait de son comportement personnel. La délivrance du titre de séjour s'accompagne, en outre, de la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine ainsi qu'un contrat d'engagement au respect des principes de la République.
- le **renouvellement** du titre de séjour doit être sollicité dans le 2 mois précédant l'expiration du titre de séjour et peut prendre plusieurs formes de demandes :
  - renouvellement du **même titre** de séjour : à l'issue d'une première année de séjour régulier, l'administration délivre en principe une **carte de séjour pluriannuelle générale** (4 ans), sous réserve du respect des conditions liées au contrat d'intégration républicaine ou, par exception, une nouvelle carte de séjour temporaire (ex. : travailleur temporaire ou stagiaire) ;
  - **changement** de statut : la délivrance du nouveau titre est subordonnée aux conditions prévues pour l'obtention du titre portant la nouvelle mention ;
  - carte de **résident** : en cas de **résidence continue et régulière** de 5 ans.

  La délivrance ou le renouvellement d'un titre est toujours subordonné à l'absence de menace pour l'ordre public ;
- **le pouvoir de régularisation du préfet** : peut accorder un titre de séjour à l'étranger qui ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, mais l'exercice de son pouvoir discrétionnaire est limité puisqu'il est tenu de délivrer un titre de séjour dans l'hypothèse où son refus porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou familiale de l'étranger ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant.
- **retrait** : **acte créateur de droits**, le titre ne peut être retiré que dans les cas légaux :
  - retrait **obligatoire** : en cas de regroupement familial polygamique, de mesure d'expulsion ou d'interdiction judiciaire du territoire ;
  - retrait **facultatif** : si l'intéressé a travaillé sans y être autorisé, s'il a fait l'objet d'un signalement au SIS, s'il a fait venir son conjoint ou enfants en dehors de la procédure de regroupement familial ou si sa vie commune avec son conjoint a cessé, s'il ne défère pas aux convocations ou s'il fait obstacle aux contrôles visant à vérifier le maintien des conditions de délivrance du titre de séjour en cause.

- **contrôle** du titre de séjour : la délivrance du titre de séjour fait peser sur l'étranger des **obligations** de déférer aux contrôles et convocations, lors desquels il doit être en mesure de prouver la régularité de son séjour, et d'informer la préfecture de tout changement de sa situation.
  - La vérification peut intervenir à l'occasion en dehors d'un contrôle d'identité, à condition que des « **éléments objectifs** déduits de circonstances **extérieures** à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire **apparaître sa qualité d'étranger** » (art. L. 812-2, CESEDA) de manière exclusive de toute discrimination (CC, 1993) ;
  - Elle peut donner lieu à une **retenue pour vérification du droit au séjour** (RVDS - art. L. 813-1, CESEDA), d'une durée maximale de 24 heures, qui doit être nécessaire et proportionnée ; le **procureur de la République est informé dès le début de la retenue**. L'étranger placé en RVDS fait en outre l'objet du **filtrage sur le territoire** prévu par le règlement 2024/1356, pour une durée maximale de 24 heures.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- **Différents titres de séjour** :
    - les **cartes de séjour** :
        - la carte de séjour **temporaire** (CST), d'une durée maximale d'un an, peut porter différentes mentions et l'administration se trouve parfois en compétence liée pour la délivrer à certaines catégories d'étrangers lorsque les conditions sont réunies.
        - la carte de séjour **pluriannuelle**, délivrée à l'issue d'une première année de séjour régulier, sous couvert d'une CST ou d'un VLS valant titre de séjour (VLS-TS), est valable au maximum quatre ans. Elle peut être générale ou porter différentes mentions liées à la situation de l'étranger (par ex. cartes « talent »).
    - la **carte de résident**, pouvant porter différentes mentions (« résident de longue durée-UE » ou carte de résident tout court) est valable dix ans, confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix et est renouvelable de plein droit, sauf exceptions.

## L'éloignement

- **Mesures d'éloignement** :
    - l'**obligation de quitter le territoire français (OQTF)** vise à mettre fin à la situation irrégulière de l'étranger au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour.
        - une OQTF peut être adoptées dans les **conditions** suivantes :
            - dans l'un des **six cas visés à l'art. L. 611-1 du CESEDA** : entrée irrégulière, séjour irrégulier après expiration du visa, refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour, refus définitif du bénéfice de la protection internationale, comportement constitutif d'une menace à l'ordre public ou exercice non autorisé d'une activité professionnelle dans le cas où l'étranger séjourne depuis moins de trois mois en France. Pour les demandes d'asile introduites depuis le 12 juin 2026, une OQTF doit être prise dès la notification d'un rejet de l'OFPRA ;
            - à l'endroit d'un étranger qui n'est pas un ressortissant d'un État membre de l'UE ou un mineur de 18 ans (art. L. 611-3, CESEDA) ;
            - après prise en compte de la durée de présence de l'étranger, ses liens avec la France et d'éventuelles considérations humanitaires ;
        - L'OQTF a pour **objet une obligation** de quitter le territoire français, assortie d'une décision **désignant le pays de destination** (art. L. 612-12, CESEDA), et qui peut aussi être assortie d'une décision portant **délai de départ volontaire** (DDV)—permettant à l'étranger d'organiser lui-même son départ—et d'une décision portant **interdiction de retour sur le territoire français** (IRTF).
        - tout recours **contentieux** contre une décision d'OQTF est **suspensif** :
            - la **procédure contentieuse** varie selon les cas de figure (depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024) :
                - **procédure collégiale spéciale** (art. L. 911-1, CESEDA) : délai de recours de **30 jours**, le tribunal a six mois pour statuer ;
                - **procédure d'urgence à délais contraints** (art. L. 921-1, CESEDA), qui s'applique lorsque l'étranger est assigné à résidence : délai de recours de **7 jours**, le tribunal a quinze jours pour statuer ;
                - **procédure d'urgence à très brefs délais** (art. L. 921-2, CESEDA), qui s'applique lorsque l'étranger privé de liberté, notamment lorsqu'il est en rétention : délai de recours de **48 heures**, le tribunal statue en 96 heures ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- pour les OQTF faisant suite à une **demande d'asile introduite depuis le 12 juin 2026**, des délais particuliers de recours et de jugement sont prévus selon la nature de la décision de l'OFPRA et la situation de l'étranger (cf. synthèse sur la protection internationale).

- le **contrôle de légalité** est propre à chacune des décisions en cause :
  - **contrôle normal** de la décision d'**OQTF** et d'**IRTF** ;
  - contrôle des **conséquences** de la désignation du pays de destination ;
  - contrôle de **proportionnalité** de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant sur la base de l'article 8 de la CEDH.

- l'**expulsion** est la **mesure de police administrative** (CE, 1988, *Elfenzi*) enjoignant à un étranger de quitter le territoire national et lui interdisant d'y revenir tant qu'elle n'a pas été abrogée, vise à **prévenir** la menace que la présence d'un étranger sur le territoire constitue pour l'ordre public, pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
  - une décision d'expulsion peut être adoptée si ces **conditions** sont réunies :
    - pour un des trois **motifs** d'expulsion : « menace grave pour l'ordre public » (art. L. 631-1, CESEDA), « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique » (art. L. 631-2, CESEDA), « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » (art. L. 631-3, CESEDA).
    - tout étranger peut être soumis à une mesure d'expulsion, à l'exception des **étrangers protégés** par une protection **relative** (art. L. 631-2, CESEDA), **quasi-absolue** (art. L. 631-3, CESEDA) ou **absolue** (art. L. 631-4, CESEDA).
  - l'**arrêté** d'expulsion :
    - est pris au terme d'une procédure d'adoption :
      - **procédure ordinaire** :
        - convocation de l'étranger pour être entendu devant la **commission des expulsions**, qui émet un **avis motivé** et non conforme, transmis à l'autorité compétente pour prononcer l'expulsion, et
        - éventuellement, prononcé de l'expulsion par le **préfet** ou le **ministre de l'Intérieur** en l'absence d'urgence absolue.
      - procédure en **cas d'urgence absolue** : l'étranger est privé des garanties procédurales tenant à son information préalable et à la comparution devant la commission des expulsions.
    - produit des **effets** : enjoint à l'étranger de quitter le territoire national, met fin automatiquement à son séjour et fait obstacle à ce qu'il puisse entrer sur le territoire national, sauf en cas d'abrogation de la mesure.
    - peut faire l'objet d'un **recours** pour **excès de pouvoir**, qui peut être assorti d'une requête en **référé-suspension** ou en **référé-liberté** auquel cas la condition d'urgence est présumée satisfaite à titre de principe.

- l'**extradition** permet à un État de demander à un autre État de lui livrer une personne qui se trouve sur son territoire pour qu'elle soit jugée et purge la peine prononcée contre elle.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- une décision d'extradition ne peut **viser que les étrangers**, sauf mineurs et réfugiés ;
- le contrôle est double : **formel** devant la Cour de cassation (régularité de la procédure) et **matériel** devant le Conseil d'État (légalité du décret d'extradition) ; l'extradition ne peut être accordée si elle expose l'intéressé à des traitements contraires à l'art. 3 de la CEDH ;
- le **mandat d'arrêt européen** (permet d'éviter la procédure classique et lourde de l'extradition **entre États membres de l'UE**.

- **Rétention administrative** : mesure de surveillance privative de liberté destinée à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement :
  - elle ne peut intervenir que si l'étranger fait l'objet d'une **mesure d'éloignement exécutoire** et n'offre **pas les garanties de représentation effectives** pour écarter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 741-1 et s., CESEDA) ; la rétention ne peut durer que le **temps strictement nécessaire au départ** et l'assignation à résidence doit être privilégiée ;
  - depuis la loi du 26 janvier 2024, les **mineurs ne peuvent plus être placés en rétention** ;
  - depuis le 1er décembre 2024, la décision de placement ne peut être contestée que devant un **magistrat du siège du TJ** (antérieurement, le JLD), qui contrôle également les **prolongations** de la rétention ;
  - la rétention est prononcée initialement pour **4 jours**, puis peut être prolongée de 26 jours puis de 30 jours ; au-delà de 60 jours, deux prolongations exceptionnelles de 15 jours maximum peuvent être autorisées, soit une durée totale maximale de **90 jours**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 46 – La liberté sexuelle

- **Liberté sexuelle** : composante du droit au respect de la **vie privée** qui regroupe, premièrement, la liberté de vivre librement selon son **orientation sexuelle** et, deuxièmement, la liberté de **changer de sexe**, dont l'**effectivité** est notamment garantie par l'interdiction des « thérapies de conversion » (loi de 2022).

## La liberté de disposer de son corps

- **Liberté de renoncer à donner la vie** :
    - **prévention** des naissances :
        - **contraception** :
            - l'**accès** aux contraceptifs (**loi « Neuwirth »** de 1967) a été étendu aux mineurs, **sans autorisation** des parents (loi n° 87-39 de 1987), qui peuvent obtenir, **anonymement** et **gratuitement**, des contraceptifs d'**urgence** auprès de centres de planification ou d'éducation familiale (loi « Royal » de 2000).
            - un **pharmacien** ne jouit **pas** d'une « **clause de conscience »** (Crim., 1998, n° 97-80981) ni ne peut opposer sa liberté religieuse (CEDH, 2001, *Pichon et Sajous c. France*) pour refuser de délivrer des contraceptifs.
        - **stérilisation** à visée contraceptive des **seules personnes majeures** est possible :
            - si elle a **exprimé une volonté** libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète (art. L.2123-1, CSP)
            - si l'altération de ses **facultés mentales** est source de handicap et justifie son placement sous tutelle ou curatelle, et s'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception classique ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement (art. L. 2123-2, CSP)
    - **interruption** de grossesse :
        - en droit européen, les États ont la **liberté de reconnaître ou non un droit** à l'avortement, mais sont **obligés d'en garantir l'effectivité** dès lors qu'il est reconnu en droit interne (CEDH, GC, 2010, *A.B.C. c. Irlande*) ;
        - en droit français, deux types d'interruption de grossesses sont à distinguer :
            - l'interruption **volontaire** de grossesse (IVG) : après une période de cinq ans pendant laquelle la **pénalisation** de l'IVG a été **suspendue** (**loi « Veil »** de 1975), cette pénalisation a été **définitivement abrogée** (**loi « Pelletier »** de 1979) ; la liberté de recourir à l'IVG est désormais inscrite à l'article 34 de la Constitution (loi de 2024) :
                - le droit à l'avortement est **reconnu** jusqu'à **14 semaines** d'aménorrhée (loi du 2 mars 2022) et sa jouissance n'est plus conditionnée à une situation de « détresse » (loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes), et
                - son **effectivité** est garantie par la création du **délit d'entrave à l'IVG** (loi « Neiertz » de 1993) et n'est pas remise en cause par la **clause de conscience** du médecin et de la sage-femme dès lors que s'il refuse de pratiquer l'IVG, il doit « communiquer immédiatement [à l'intéressée] le nom de praticiens […] susceptibles de réaliser cette intervention » (art. L. 2212-8, CSP).
            - l'interruption **médicale** de grossesse (IMG) : elle peut être pratiquée, **sans condition de délai**, en cas de péril grave pour la santé de la femme ou en cas de risque que l'enfant naisse atteint d'une affection particulièrement

Copyright © 2026 Pré-Barreau

grave reconnue comme incurable (art. L. 2213-1, al. 1, CSP).

- **Liberté de vivre selon son orientation sexuelle** : droit pour toute personne d'entretenir des relations sexuelles et de **choisir librement** ses pratiques sexuelles (CEDH, 2005, *K.A. et A.D. c. Belgique*).

## Le changement d'identité sexuelle

- **Changement de sexe anatomique** : droit de **déterminer et, le cas échéant, de changer son sexe** :
    - **intersexualisme** : situation dans laquelle le sexe morphologique est **indéterminable**, mais qui n'a pas pour autant pour effet de justifier, du fait de la nécessité d'inscrire le sexe de l'enfant à l'état civil (art. 57, code civil), que des actes chirurgicaux précoces soient réalisés pour déterminer son sexe, le choix entre les deux sexes devant *in fine* revenir à l'intéressé ;
    - **transsexualisme** : situation dans laquelle les caractéristiques **physiques** du sexe sont en **contradiction** avec les caractéristiques **psychiques** de l'individu, pouvant conduire à une **opération de conversion sexuelle** dans une finalité thérapeutique.
- **Changement de sexe juridique** : le droit de modifier son sexe à l'état civil :
    - n'est **plus conditionné à la modification anatomique du sexe** (art. 61-5 et art. 61-6, code civil ; loi n° 2016-1547 de 2016), puisqu'au cas contraire il aurait à choisir entre la protection de son identité sexuelle et de son **intégrité physique**, ce qui serait la cause d'une atteinte excessive à son droit à la vie privée (CEDH, 2020, *X et Y c. Roumanie*) ;
    - ne produit **aucun effet sur les filiations établies avant** la modification de l'état civil (art. 61-8, code civil) et ne produit d'**effet sur les filiations établies après** cette modification **que si** elle s'est accompagnée d'une **intervention chirurgicale** (Civ. 1re, 2020, n° 18-50.080).

## La liberté du commerce sexuel

- **Prostitution** : la **liberté sexuelle**, la **liberté d'entreprendre** et la **liberté contractuelle** de la personne qui se prostitue sont limitées au titre de la **protection de la dignité** de la personne humaine, ce qui implique :
    - **liberté de se prostituer** : liberté d'entretenir toute relation de nature sexuelle de manière **consentie** et en **contrepartie** d'une rémunération ou d'un avantage quelconque, reconnue en droit français.
    - **interdiction de faire se prostituer autrui** :
        - pour le **client** : constitue une contravention de 5e classe le fait d'**avoir recours** à la prostitution d'autrui (art. 611-1, code pénal) ;
        - pour le **proxénète** : constitue un délit le fait de **profiter** de la prostitution d'autrui en en tirant des bénéfices (art. 225-5, code pénal).
- **Pornographie** : la **liberté sexuelle**, la **liberté d'entreprendre** et la **liberté artistique** des acteurs de films pornographiques sont limitées au titre :
    - de la **protection de l'ordre public immatériel**, ce qui a été à l'origine de la pénalisation de la diffusion de messages pornographiques à caractère violent susceptibles de « porter gravement atteinte à la dignité humaine » (art. 227-24, code pénal).
    - de la protection **des droits d'autrui** :
        - autrui visant notamment les enfants, au titre du principe de l'**intérêt supérieur de l'enfant**, ce qui justifie le rôle de l'**Arcom** : elle peut imposer le recours à des signalétiques spécifiques, l'obligation de ne diffuser le contenu pornographiques que sur des chaînes et à des horaires déterminés ; elle doit mettre en place un référentiel pour la vérification d'âge sur internet et peut sanctionner les sites qui ne s'y conforment pas (Loi SREN de 2024) ;
        - autrui visant également les personnes adultes, ce qui a justifié la pénalisation du « **revenge porn** » (art. 226-2-1, code pénal ; CC, 2021, *Mme Saadia K.*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 47 – La liberté de pensée et de conscience

- **Liberté de pensée et de conscience** : liberté de **nourrir** une opinion, de tout type, dans son **for intérieur**, et de l'**exprimer**, dont la garantie constitue un des fondements d'une **société démocratique** (CEDH, GC, 1993, *Kokkinkakis c. Grèce*) et qui fait l'objet d'un **droit conventionnel** (art. 9 de la CEDH) et d'un **principe fondamental reconnu par les lois de la République** (CC, 1977, *Loi relative à la liberté de l'enseignement*).
- **Protection** de la liberté de pensée et de conscience : la liberté de pensée et de conscience est une liberté qui n'est pas **absolue**, c'est-à-dire que seules les **atteintes disproportionnées** portées à son exercice sont prohibées, ces atteintes pouvant être portées par l'**État** ou par des **personnes privées** :
    - respect de la liberté par l'**État** : il suppose le respect de deux exigences par les autorités :
        - **obligation de neutralité** : la protection d'une opinion implique que la personne qui l'exprime ne s'en trouve pas **défavorisée** (al. 5 du Préambule de la Constitution de 1946), ni **inquiétée** (art. 10 de la DDHC), à moins qu'une telle atteinte ne soit **proportionnée** (ex.: négation de crimes nazis interdite par la loi du 13 juillet 1990) ;
        - **principe d'égalité** : égalité **devant la loi** entre les citoyens (art. 6 de la DDHC), à moins que la différence de traitement soit **proportionnée** à un but légitime qui **justifie** que la situation de l'intéressé soit distinguée de celle des autres citoyens (ex. : interdiction du port de signes religieux ostentatoires pour **tous** les agents dont l'exercice des fonctions suppose d'être en **contact avec le public**, auquel cas la limitation est justifiée par l'**objectif légitime** de préservation de neutralité du service public au titre du principe de laïcité et est suivie de manière **cohérente et systématique**, tel qu'exigé dans CJUE, 2017, *G4S, Secure Solutions et Bougnaoui*).
    - respect de la liberté par les **personnes privées** : il se matérialise de deux manières :
        - faculté d'**opposer sa liberté** de conscience **aux tiers** : l'exercice de la liberté d'expression par une personne peut limiter l'exercice de ses droits par une autre :
            - **objection de conscience** : **droit** d'une personne de **se démettre** de certaines de ses **obligations légales** au titre du **respect** de ses convictions dû de manière **effective** (CEDH, 2011, *Bayatyan c. Arménie*), à moins que la contrainte d'une personne à l'exécution de ses obligations légales en contrariété avec ses convictions personnelles soit **proportionnée** à un but légitime (ex. : **devoir de réserve** des fonctionnaires) ;
            - **clause de conscience** : cas **prévus par la loi** dans lesquels un professionnel a la faculté de **refuser d'accomplir un acte** qui, bien que ressortant de l'exercice de ses fonctions, est **contraire à ses convictions** (ex. : médecin en matière d'interruption volontaire de grossesse [art. L. 2212-8 du CSP], journaliste [art. L. 7112-5 du code du travail] et avocat).
        - faculté de **cacher ses opinions** aux tiers : les « opinions politiques » et les « convictions religieuses ou philosophiques » sont des **données sensibles**, dont le **traitement** est **prohibé** (art. 6, I de la loi de 1978 dite « Informatique et libertés ») à titre de principe, **sauf consentement libre et univoque** exprimé par l'intéressé ou sa **justification par l'intérêt public et autorisé** dans les conditions légales.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 48 – La liberté d'enseignement

- **Liberté d'enseignement** : liberté, au croisement de la liberté de pensée et de conscience et de religion, qui fait l'objet d'un droit conventionnel (art. 18 § 1 du PIDCP) et d'un **principe fondamental reconnu par les lois de la république** (CC, 1977, *Loi relative à la liberté de l'enseignement*), et qui protège :
    - la liberté des ***enseignants*** de **délivrer** et de **choisir le contenu** de leurs enseignements ; et
    - le droit des ***étudiants*** de **recevoir** et de **choisir**, soit eux-mêmes ou leur(s) parent(s) s'ils sont mineurs, l'**instruction** dont ils souhaitent bénéficier.

## La liberté de l'enseignement

- **Liberté de créer un établissement scolaire** pour y enseigner : liberté de **créer** un établissement dédié à l'enseignement (établissement *de facto* privé), dont l'**effectivité** est garantie par la possibilité d'un **subventionnement** par l'État d'une partie de l'enseignement privé (loi dite « Debré » de 1959) ; mais elle n'est **pas une liberté absolue**, de sorte que l'**annulation des subventions** octroyées, voire la **fermeture de l'établissement**, peuvent être ordonnées si les enseignements qui y sont dispensés portent un risque d'**atteinte excessive** à l'**ordre public** ou à la protection de l'**intérêt supérieur des enfants** qui y sont inscrits.
- **Droit à l'instruction** : droit d'**accès** à l'établissement d'enseignement de son **choix** – ou de celui de ses parents si l'intéressé est mineur – parmi ceux existant (art. 2 du Premier Protocole additionnel à la CEDH), dont l'**effectivité** est garantie par le **principe de gratuité et de laïcité** de l'enseignement public (lois Ferry de 1881, 1882 et 1896) ; mais elle n'est **pas une liberté absolue** de sorte que :
    - le droit d'accéder à l'établissement de son choix n'implique **pas le droit de choisir de ne pas recevoir une instruction**, droit qui entrerait en contradiction avec le **principe de l'instruction obligatoire** (loi Ferry de 1882) de 3 à 16 ans (loi de 2019 pour une école de confiance) ;
    - le paiement de **droits d'inscription** modiques peut être exigé s'ils tiennent compte des capacités financières des étudiants (CC, 2019, *Union nationale des étudiants*) de telle sorte à garantir l'**égalité** dans l'accès à l'instruction (CE, 2020, *Association UNEDESEP*) ;
    - le **port de signes religieux ostentatoires** à l'**école** peut être interdit si une telle interdiction est **proportionnée** à la protection d'un but légitime, telle la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de l'**intérêt supérieur de l'enfant** (ex. : loi du 15 mars 2004).

## La liberté dans l'enseignement

- **Liberté des enseignants** : liberté des enseignants de **délivrer** leurs cours et d'en **choisir le contenu** et les **modalités** d'enseignement ; mais elle n'est **pas une liberté absolue**, de telle sorte que ce choix peut être encadré par des mesures nécessaires à la poursuite d'un objectif légitime (ex. : intérêt supérieur de l'enfant) à condition que ces mesures soient **proportionnées**, dont l'appréciation dépend du **type d'établissement** et du **public** auquel l'enseignant s'adresse ;
    - les **enseignants-chercheurs** bénéficient du **principe d'indépendance,** principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 2020, *Loi de programmation de la recherche*) ;
    - les **enseignants du secondaire** (comme du supérieur) sont soumis au **principe de neutralité** des agents publics, qui découle du principe de **laïcité**.
- **Libertés des élèves** : liberté des élèves de **s'informer** et de **s'exprimer**, qui n'est **pas une liberté absolue** et peut donc être restreinte par des mesures dès lors qu'elles **proportionnées** à un but légitime.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 49 – La liberté de religion et la laïcité

- **Liberté religion** : **déclinaison** de la liberté de **pensée** et de **conscience** aux **convictions religieuses**, dont la garantie est essentielle à la **liberté** et l'**indépendance** de l'être humain (CEDH, GC, 1993, *Kokkinakis c. Grèce*) et qui fait l'objet d'un droit conventionnel (art. 9 de la CEDH) et d'une protection constitutionnelle (art. 10 de la DDHC ; art. 1er de la Constitution de 1958).

## Les composantes de la liberté de religion

- **Liberté de choisir sa religion** : liberté de **croire** ou de **ne pas croire**, d'**adhérer ou non** une croyance religieuse et de **changer de religion**, qui constitue une **liberté absolue *s'agissant du for intérieur***, c'est-à-dire que **toute atteinte** à son exercice en emporte automatiquement la **violation** ;
- **Liberté de manifester sa religion** : liberté d'**exprimer ses croyances** religieuses, ce qui implique de pouvoir **exercer le culte**, d'**enseigner les principes** religieux, de **pratiquer** cette religion seul et avec d'autres croyants, et d'**observer les rites** de la religion considérée, qui n'est **pas une liberté absolue *dans ses manifestations extérieures***, c'est-à-dire que seules les **atteintes disproportionnées** portées à son exercice en constituent une **violation** ;
  → l'État a aussi l'**obligation positive** de prendre les mesures propres à assurer le respect de la liberté de religion des uns face aux **atteintes excessives** susceptibles d'être ou ayant été portées par d'autres dans l'exercice de leurs droits, ce qui lui impose d'**intervenir** – par la voie législative, exécutive et judiciaire – pour s'assurer un **juste équilibre** entre les intérêts en présence (CEDH, 2015, *Karaahmed c. Bulgarie*).

## Les garanties de la liberté de religion

- **Principe de laïcité** : le principe de laïcité repose sur quatre principes que doit respecter l'**État** :
  - principe de **séparation** de toute Église et de l'État : il n'existe **pas de religion d'État** et l'État ne **subventionne** aucun culte, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il ne peut pas participer au **financement des travaux de conservation et de restauration des édifices** dont il est **propriétaire** (ex. : loi de 2019 pour la conservation de la cathédrale Notre-Dame) ;
  - principe de **neutralité** du service public : les bâtiments publics et les agents n'arborent aucun signe religieux ;
  - principe de **non-immixtion** : l'État **ne privilégie, ni n'intervient dans le *contenu* des croyances**, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse pas en **réglementer les *modalités d'exercice*** – ce dont est en charge le ministère de l'Intérieur en tant que **ministère des Cultes** ;
  - principe d'**égalité** entre les croyances : **liberté de choix** de chaque individu de sa religion et **garantie de l'égalité** devant la loi lors de son exercice suivant le principe de **proportionnalité**.
- **Neutralisation de l'expression** des croyances religieuses : naissance d'obligations pour les **particuliers** :
  - dans l'**espace public** : interdiction du port du voile à l'école (loi du 15 mars 2004) et interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public (loi du 11 octobre 2010) jugée **proportionnée à l'objectif du « vivre ensemble »** (CEDH, GC, 2014, *S.A.S. c. France*) ;
  - dans l'**entreprise** : le **règlement intérieur** peut imposer le respect du **principe de neutralité** si cela est **nécessaire et proportionné** à la **protection d'autres droits** ou au **bon fonctionnement de l'entreprise** (loi du 8 août 2016 ; CJUE, 2017, *G4S, Secure Solutions et Bougnaoui*) ;
  - pour les **avocats :** interdiction de porter des signes distinctifs avec leur robe (CNB, 2023)

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 50 – La liberté d'expression

## La dimension personnelle de la liberté d'expression

- **Liberté d'exprimer ses opinions** : liberté de chacun d'avoir une opinion et de l'exprimer, même en tenant des propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Pl., 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*), dont la garantie constitue un des fondements essentiels d'une **société démocratique**, de son **progrès** et de l'**épanouissement de chacun**, faisant l'objet de droits conventionnels (art. 10 de la CEDH ; art. 25 du PIDCP) et d'un droit garanti par la Constitution (art. 11 de la DDHC) ; mais qui n'est **pas une liberté absolue** et connaît, à ce titre, deux types de limites :
    - une limite **procédurale** : si une personne s'exprime en tenant des propos qui, bien plus que heurter, choquer ou inquiéter autrui, constituent des **propos haineux en contrariété avec les valeurs et principes au fondement de la CEDH**, elle commet alors un **abus de droit** (art. 17 et 35 de la CEDH) qui **fait obstacle** à ce qu'elle puisse se prévaloir de son droit à la liberté d'expression devant la Cour EDH, qui déclare la requête **irrecevable** (ex. : sur des propos négationnistes dans CEDH, 2019, *Pastörs c. Allemagne*) ;
    - une limite **matérielle** : seules les **atteintes disproportionnées** qui sont portées à l'exercice de la liberté d'expression sont prohibées, de sorte que l'**absence de violation** pourra être constatée même si une **atteinte** y est portée, dès lors qu'elle est proportionnée.
- **Protection de la liberté d'expression** : la liberté d'expression est protégée dans différentes relations :
    - dans les relations **entre un individu et l'État** : l'État a l'**obligation négative** de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, par ses mesures exécutives (ex. : décret interdisant la tenue d'un spectacle), législatives et judiciaires (ex. : condamnation d'une *femen* pour exhibitionnisme), dans la poursuite d'un des **buts énumérés à l'art. 10 § 2 de la CEDH** ou constituant un **objectif de valeur constitutionnelle** dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
    - dans les relations **entre les personnes privées** : l'État a l'**obligation positive** de protéger l'exercice par une personne de sa liberté d'expression contre les **atteintes excessives** qui peuvent lui être portées par une autre personne dans l'exercice de ses droits, ce qui suppose la **mise en balance des intérêts** en présence et de **concilier**, selon l'amplitude de la **marge nationale d'appréciation** reconnue à l'État, la liberté d'expression avec :
        - la **morale** (ex. : CEDH, 1992, *Open Door c. Irlande* sur des tracts sur l'IVG) ;
        - la **liberté de religion** (ex. : CEDH, 2005, *I.A. c. Turquie* sur un roman islamophobe) ;
        - le **droit à la vie privée** (ex. : CEDH, GC, 2012, *Von Hannover c. Allemagne*)
        - la **dignité humaine** (ex. : CEDH, 2016, *Société de conception de presse c. France*) ;
        - le **droit d'auteur** (ex. : CEDH, 2013, *Ashby Donald c. France*).

## La dimension sociale de la liberté d'expression

- **Liberté de communiquer** : liberté du public de **recevoir** et de **diffuser** des **informations** (CEDH, 2020, *Petro Carbo Chem*), dont découle le droit d'**accéder aux documents d'archives publiques** (CC, 2017, *M. François G.*) et plus généralement d'**accéder à l'information** (CEDH, GC, 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie*), dont le **champ** duquel n'entrent que les informations 1) dont la **nature** les attrait à un **thème social important**, 2) dont la **disponibilité** rend possible leur diffusion, 3) dont l'**accès est nécessaire** à l'exercice de sa liberté d'expression 4) par une personne dont le **rôle** est d'**informer le public** (CEDH, GC, 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie* ; CE, 2020, *Association « Pouvoir citoyen »*).
- **Liberté de rechercher des informations** : garantie qui ne découle pas de la liberté d'expression (CEDH, 1987, *Leander c. Suède*) mais dont le respect peut s'imposer au titre de l'**effectivité** d'autres droits.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 51 – La liberté médiatique

## La liberté de la presse

- **Presse** : ensemble des **publications imprimées et publiées** et des **moyens d'information** quel que soit le mode d'expression, ainsi que les **organes** qui détiennent ces moyens et diffusent l'information.
- **Liberté de la presse** : liberté, dont la garantie concourt au respect de l'**objectif de valeur constitutionnel de pluralisme** des courants d'expression (CC, 1984, *Loi sur la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse*) et de **transparence,** la presse jouant le « rôle indispensable de **"chien de garde"** de la démocratie (CEDH, GC, 1996, *Goodwin c Royaume-Uni*,), qui est protégé sous deux angles :
    - liberté du **destinataire** de l'information : liberté de **choix du support** de l'information ;
    - liberté de l'**émetteur** de l'information : liberté de **diffusion** (loi dite « Bichet » de 1947), qui suppose la garantie d'un droit d'**accès aux réseaux de distribution** (loi de 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse), le respect du **secret des sources** et l'absence de **pressions indues des autorités** pour éviter tout **effet dissuasif** dans son exercice, d'où :
        - la disparition quasi-totale du **contrôle préventif** : **interdiction** de la soumission de la publication à l'obtention d'une **autorisation préalable** (CEDH, 2001, *Association Ekin c. France*). Toutefois, toutes les publications doivent mentionner le directeur de publication permettant l'identification des responsables en cas d'infraction. Mais saisies : moyen pour le juge judiciaire d'empêcher la diffusion d'une publication sur le point d'être réalisée.
        - la souplesse du **contrôle répressif** : possibilité de **réprimer** l'exercice de la liberté de presse à **proportion** de ce qui est nécessaire pour atteindre un but légitime :
            - **délits de presse** : délits commis par voie de presse, par la parole, l'image ou l'affichage (ex. : diffamation [art. 30 de la loi de 1881] ; négation du terrorisme [loi dite « Gayssot » de 1990]) ; la recherche du responsable se faisant en **cascade** (art. 42 de la loi de 1881) ;
            - **réparation** : la réparation du préjudice civil, résultant de la commission d'un délit de presse, peut se faire sous la forme de **dommages-intérêts** et du **droit de réponse** à la publication litigieuse (art. 12 de la loi de 1881).

## La liberté de communication audiovisuelle

- **Liberté de communication audiovisuelle** : liberté qui fait l'objet d'un droit conventionnel (art. 10 de la CEDH et CEDH, 2020, *Kharitonov c. Russie*), d'un **droit garanti par la Constitution** (art. 11 de la DDHC et CC, 1982, *Communication audiovisuelle*), et d'un **droit légal** (art. 1er de la loi du 29 juillet 1982), qui concourt à la réalisation des **objectifs de pluralisme et de tolérance** et qui est protégé sous deux angles :
    - liberté du **destinataire** de la communication : liberté de **choix de l'information** et droit d'**accès** au support ;
    - liberté de l'**émetteur** de la communication : liberté de **s'exprimer** par le **biais de techniques audiovisuelles** (radio, télévision, internet), mais qui n'est **pas une liberté absolue**, de sorte que son exercice peut être soumis à des conditions proportionnées à un but légitime :
        - **régime d'autorisation préalable** : la possibilité et donc l'autorisation d'émettre est contingentée à l'**attribution d'une fréquence**, la décision y étant relative devant être motivée et susceptible de recours (CEDH, 2007, *Glas Nadeja Eood c. Bulgarie*);
        - **contrôle de l'ARCOM** : l'ARCOM **accorde** et **retire** les **autorisations** d'émettre et a un **pouvoir de sanction** pour assurer le respect par les opérateurs de leurs **obligations** et du **pluralisme** des courants d'expression.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 52 – La liberté artistique

## La liberté artistique

- **Liberté artistique** :
    - liberté de **créer** et de **diffuser** des **œuvres de l'esprit**, quelle que soit sa forme (écrite, orale, picturale), qui est une déclinaison particulière de la **liberté d'expression** (CEDH, 1988, *Müller c. Suisse*) dont l'**effectivité** suppose de pouvoir jouir des **attributs** du **droit d'auteur** ;
    - la liberté de création et diffusion artistique est une **liberté fondamentale** en ce qu'elle est garantie par des **normes fondamentales** (art. 10 de la CEDH ; art. 15 du PIDCP) et en ce qu'elle constitue des **libertés fondamentales au sens du référé-liberté** (resp. CE, 23 décembre 2020 ; CE, 2021, *Association Comité professionnel des galeries d'art*).
- **Droit d'auteur** : **droit à la paternité** sur l'œuvre de l'esprit protégée dont bénéficie son seul auteur, qui comporte des **attributs intellectuels** (ex. : droit à la **divulgation**) et des **attributs patrimoniaux** (art. 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH ; CEDH, GC, 2007, *Anheuser-Busch c. Portugal*) ; mais le droit d'auteur n'est **pas un droit absolu** et la protection d'une œuvre de l'esprit au titre du droit de son auteur doit parfois être **mise en balance** avec la protection des droits et libertés d'autres personnes, tels que :
    - la **liberté d'expression artistique** de l'auteur d'une œuvre composite, c'est-à-dire d'une œuvre empruntant des éléments originaux à une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur (CEDH, 2013, *Ashby Donald et autres c. France*) ;
    - le **droit au respect de la vie privée** de la personne dont les éléments de l'intimité et de la vie personnelle ont été relatés dans une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.

## La réglementation des spectacles

- **Régime applicable aux spectacles vivants** : régime de **liberté**, sous la limite de l'exercice de pouvoirs de **police administrative** générale en cas de trouble à l'ordre public, auquel cas ces mesures de police doivent être **proportionnées** à la protection de l'ordre public dans la situation d'espèce (CE, 2014, *M'bala M'bala*).
- **Régime applicable au cinéma** :
    - régime relatif à la **diffusion publique** : régime d'**autorisation au niveau national** (art. L. 211-1 du code du cinéma et de l'image) ; le **refus** par le ministre chargé de la culture de délivrer une autorisation ou l'**édiction de conditions** à sa diffusion à l'**échelle nationale**, ainsi que l'interdiction par un maire de la **diffusion locale** d'un film ayant reçu un visa d'exploitation nationale au titre de ses pouvoirs de police administrative (CE, 1959, *Société « Les Films Lutétia*), doivent être **proportionnés** à la poursuite d'un **but légitime** (ex. : protection de l'enfance et de la jeunesse ; respect de la dignité humaine) au vu des **circonstances particulières** de la situation, tantôt nationale, tantôt locale.
    - régime relatif à la **diffusion privée** : régime de **liberté**, qui n'est toutefois **pas absolue** et peut ainsi faire l'objet de limitations proportionnées à la poursuite d'un but légitime.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 53 – La protection des lanceurs d'alerte

## La notion de lanceur d'alerte

- **Lanceur d'alerte** : personne physique qui signale ou dévoile, de **bonne foi** ou de manière désintéressée, les informations détenues par son **employeur**, dont il a pris connaissance **du fait de ses fonctions**, et qui révèlent une **violation grave d'obligations** internationales ou légales ou des menaces ou un préjudice pour l'**intérêt général** (CEDH, GC, 2008, *Guja c. Moldova* ; art. 6 de la loi dite « Sapin 2 » de 2016).

## Le statut du lanceur d'alerte

- **Liberté du lanceur d'alerte** : protection de la **liberté d'expression**, et plus particulièrement de la liberté de **diffusion d'informations**, exercée par le lanceur d'alerte (CEDH, GC, 2008, *Guja c. Moldova*).
- **Procédure d'alerte** : la liberté d'expression n'étant **pas une liberté absolue**, son exercice peut être **encadré**, à condition que les étapes de la « **procédure d'alerte** » ainsi prévue soit **proportionnées** à un but légitime, telle que la protection de la liberté d'entreprendre ou le droit de propriété intellectuelle de l'employeur ; la **conciliation** entre les droits du lanceur d'alerte et ceux de son employeur a été opérée par le **législateur** français dans la **loi dite « Sapin 2 »**, qui prévoit en son **article 8**, trois étapes au cours desquelles l'**identité** de l'auteur du signalement et des personnes visées par celui-ci reste **confidentielle** :
    - Étape 1 : information du signalement d'une alerte qui entend être donnée au **supérieur hiérarchique**, direct ou indirect, à l'**employeur** ou à un **référent désigné** par lui ;
    - Étape 2 : en l'absence de diligence prise dans un **délai raisonnable**, le signalement peut être adressé à l'**autorité judiciaire, administrative ou aux ordres professionnels** ;
    - Étape 3 : à défaut de traitement par les organismes mentionnés dans un **délai de trois mois**, le signalement peut être **rendu public**.

  Néanmoins, depuis 2022, le lanceur d'alerte peut procéder **immédiatement à un signalement externe**, afin d'éviter les pressions et/ou représailles. Ce signalement peut être adressé à l'autorité compétente, à la justice, au Défenseur des droits ou à un organe européen.
- **Protection du lanceur d'alerte** : la liberté d'expression du lanceur d'alerte doit pouvoir être exercée de **manière concrète et effective**, de sorte qu'il doit être **protégé** contre les mesures susceptibles de le **dissuader** d'opérer le signalement (CEDH, 2016, *M.P. c. Finlande*), ce que visent deux dispositifs légaux :
    - **Irresponsabilité pénale** : le lanceur d'alerte ne peut pas être tenu pour responsable de la violation d'un secret protégé par la loi, **si la divulgation** de ce secret est **nécessaire et proportionnée** à la sauvegarde des intérêts en cause et a été réalisée dans le **respect de la procédure de signalement** (art. 122-9 du code pénal) ;
    - **Irresponsabilité civile** (depuis 2022) : le lanceur d'alerte ne peut être tenu pour responsable des **préjudices** que son signalement de **bonne foi** aura causés, dès lors qu'il était en capacité de croire que la divulgation des informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ;
    - **Protection contre les représailles éventuelles** : interdiction d'écarter la candidature à un emploi, à un stage ou à une formation et de sanctionner, licencier ou de retenir des mesures discriminatoires à l'encontre d'un lanceur d'alerte (art. L. 1132-3-3 du code du travail). Depuis 2022, sont également sanctionnés l'intimidation, l'inscription sur une liste noire, l'atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux ou l'orientation abusive vers des soins. De même, le lanceur d'alerte est protégé contre les procédures « bâillons » (procédure dilatoire ou abusive contre le lanceur d'alerte).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 54 – La protection de la propriété

- **Droit de propriété** :
    - droit de **jouir**, d'**user** et de **disposer** d'un **bien, meuble ou immeuble** (propriété matérielle), ou des attributs moraux et patrimoniaux découlant du droit d'auteur attaché à une **œuvre de l'esprit** (propriété intellectuelle) (CC, 2015, *Société Mutuelle des transports assurances*) ;
    - droit qui fait l'objet d'un **droit conventionnel** (art. 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH), d'un **droit constitutionnel** (art. 2 et 17 de la DDHC : la propriété est l'un des « droits naturels et imprescriptibles de l'homme » et un « droit inviolable et sacré » ; CC, 1982, *Loi de nationalisation*) et d'un **droit légal** (art. 544 du code civil) ;
    - droit qui n'est **pas un droit absolu** : des restrictions (limitations ou privations) peuvent être portées dans son exercice à condition qu'elles soient **nécessaires** et **proportionnées** à la poursuite d'un **but légitime**.

## La limitation du droit de propriété

- **Limitation** : restriction de l'**utilisation** d'un bien, sans modifier le titulaire du droit de propriété y afférant, devant répondre à un **objectif d'intérêt général** (CC, 2000, *Loi relative à la chasse*) et **ne pas être excessive ou disproportionnée** (CC, 2012, *M. Jean-Claude G.*).

## La privation du droit de propriété

- **Privation** : **transfert**, de manière autoritaire et définitive, de la propriété d'un bien de son propriétaire initial à un autre, la conséquence étant de **modifier le titulaire** du droit de propriété en en dépossédant le premier propriétaire, ainsi **privé de l'*entièreté* de son droit de disposer** de son bien comme il l'entend, en cas de :
    - **nationalisation** : **transfert** autoritaire et définitif de la **propriété *privée* à l'État**, soumis à la 1) une **indemnisation juste et préalable** du propriétaire (CC, 1982, *Loi de nationalisation*) et 2) à ce que la propriété ait acquis les **caractères d'un service public** (al. 9 du Préambule de 1946 ; CC, 1984, *Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit*) ;
    - **expropriation** : privation de la propriété immobilière pour **cause d'utilité publique**, 1) devant être **justifiée** par une cause reconnue dans la déclaration d'utilité publique, qui fait l'objet d'un **contrôle du juge administratif** mettant en balance les avantages et inconvénients de l'expropriation pour en déterminer la **légalité** (CE, 1971, *Ville Nouvelle Est*), et 2) dont le transfert de propriété, **décidé par le juge judiciaire**, doit donner lieu à **indemnisation** du propriétaire par l'État ;
    - **réquisition** : opération par laquelle les autorités civiles ou militaires exigent d'une personne, qui serait **ultérieurement indemnisée**, une **prestation de service**, la **fourniture d'objets mobiliers** ou l'**abandon de la jouissance d'un immeuble** en vue d'assurer le fonctionnement des services publics ou la satisfaction des besoins publics.
- **Droit de préemption** :
    - **droit** de certaines institutions d'acquérir un bien mis en vente par son propriétaire, en bénéficiant d'une **préférence à tout autre** acheteur potentiel,
    - le propriétaire n'est alors **plus maître du choix de la personne** à qui son bien sera vendu et se trouve **privé d'une *partie* de son droit de disposer** de son bien comme il l'entend.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 55 – La liberté d'entreprendre et de contracter

## La liberté d'entreprendre

- **Liberté d'entreprendre** :
    - liberté d'**accéder** à une profession ou à une activité économique et liberté dans l'**exercice** de cette profession ou de cette activité économique ;
    - **liberté fondamentale** en ce qu'elle est **consacrée par une norme fondamentale** (CC, 1982, *Loi de nationalisation* qui la déduit de l'art. 4 de la DDHC) et en ce qu'elle est une liberté fondamentale au sens du **référé-liberté** (CE, 2001, *Commune de Montreuil-Bellay*) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue**, dont l'exercice peut faire l'objet d'**atteintes proportionnées**, c'est-à-dire **motivées par un motif d'intérêt général** ou une autre exigence constitutionnelle et sous réserve de l'absence de **disproportion** (CC, 2001, *Loi relative à l'archéologie préventive*).
- **Garantie de la liberté d'entreprendre** :
    - **effectivité** : l'employeur, pour assurer la bonne marche de l'entreprise, peut déterminer si et quand il est opportun de procéder à un **licenciement pour motif économique** (CC, 2002, *Loi de modernisation sociale*).
    - **limites** : le Conseil constitutionnel contrôle l'**absence de disproportion de l'atteinte au regard de l'objectif poursuivi** par le législateur, tel l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public qui implique, au titre de la salubrité, la protection de la santé publique (CC, 1991, *Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*) ou la protection de l'environnement (CC, 2013, *Société Schuepbach Energy LLC*).

## La liberté contractuelle

- **Liberté contractuelle** :
    - liberté de **choisir** de **contracter**, du **contenu** du contrat, du **cocontractant** ;
    - **liberté fondamentale** en ce qu'elle est **consacrée par une norme fondamentale** (CC, 2000, *Loi de financement de la sécurité sociale pour* 2001 qui la déduit de l'art. 4 de la DDHC) ;
    - liberté dont la garantie est assurée par le **truchement d'autres droits et libertés**, tels que la liberté d'association (CEDH, 2006, *Sorensen et Rasmussen c. Danemark*) et le droit au respect des biens (CEDH, 2006, *Hutten-Capska c. Pologne*) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue**, dont l'exercice peut faire l'objet d'**atteintes proportionnées**, c'est-à-dire motivée par un motif d'intérêt général, tel l'objectif de sauvegarde de l'ordre public (CC, 2012, *Association Temps de Vie*), et qui n'aille **pas au-delà de ce que la réalisation de l'objectif poursuivi requiert** (CC, 2013, *Loi relative à la sécurisation de l'emploi*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 56 – La liberté d'association

- **Association** : **groupement** de personnes qui **mettent en commun**, de façon durable, leurs connaissances ou leur activité dans un **but non-lucratif** (art.1er de la loi du 1erjuillet 1901) pouvant prendre trois formes :
    - association **non-déclarée** : association dont l'existence n'a pas fait l'objet d'une déclaration en préfecture et qui n'a donc pas de personnalité juridique, mais à laquelle est reconnue une **quasi-personnalité morale** lui permettant de former un recours pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief (CE, 1969, *Canaux de la Durance*).
    - association **déclarée** : association dont l'existence a fait l'objet d'une déclaration en préfecture et qui a ainsi acquis la **personnalité juridique** ;
    - association **reconnue d'utilité publique** : association qui a demandé et obtenu une **reconnaissance officielle de sa contribution à l'intérêt général** par décret en Conseil d'État.
- **Liberté d'association** :
    - liberté de **créer** – de **constituer** et d'**enregistrer** – un groupe à but associatif et liberté d'**adhérer** – de **rejoindre ou non** – ce groupe (ex. : syndicat, parti politique) ;
    - liberté fondamentale en ce qu'elle est reconnue par une **norme fondamentale**, puisqu'elle fait l'objet d'un **principe fondamental reconnu par les lois de la République** (CC, 1971, *Liberté d'association*) et d'un **droit conventionnel** (art. 22 du PIDCP ; art. 11 de la CEDH ; art. 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue** et peut donc faire l'objet de **restrictions proportionnées**.

## La liberté de création

- **Liberté de création d'une association** :
    - l'**effectivité** de la liberté de constitution d'une association suppose :
        - que la **création** d'une association ne soit pas soumise à conditions, dont découle la **liberté d'enregistrer** son association auprès des autorités, sans qu'elle ne soit soumise à autorisation ou déclaration préalable (art. 2 de la loi du 1er juillet 1901) ;
        - que l'**exercice** par l'association des **actions** ressortant de son objet associatif puisse être **librement mené** pour réaliser le but associatif, y compris les actions devant les juridictions et consistant à obtenir des financements (CC, 1984, *Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle*) ;
    - des **restrictions** peuvent y être portées si elles sont **proportionnées** ; ex. : en droit français, la liberté d'association est restreinte par l'obligation de **déclaration simple**, de laquelle dépend l'acquisition de la personnalité juridique (art. 5 de la loi du 1er juillet 1901).
        - L'État a l'**obligation négative** de ne pas porter d'atteinte disproportionnée en encadrant ou restreignant l'exercice de la liberté d'association (ex. dissolution) : l'atteinte doit être **légale** – ce qui implique de vérifier la **licéité de l'action de l'association** (CEDH, 1998, *Sidiropoulos c. Grèce*) –, poursuive un **but légitime** (art. 11 § 2 de la CEDH) et soit **proportionnée** (CEDH, 1998, *Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie*), c'est-à-dire qu'il n'existe pas de mesure alternative qui eût été moins attentatoire (CEDH, 2013, *Vona c. Hongrie*) ;

## La liberté d'adhésion

- **Liberté d'adhésion à une association** : liberté d'**adhérer**, de **refuser de s'affilier** et de se **retirer** d'une association (CEDH, 1993, *Sigurjonsson c. Islande*), à laquelle des **restrictions proportionnées** à la poursuite d'un but légitime peuvent être portées.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 57 – Les libertés de réunion et de manifestation

- **Liberté de réunion pacifique** : liberté de **se réunir**, dans l'espace privé et public, et de **manifester** sur la voie publique, pour **exprimer collectivement** des idées et des opinions ou faire valoir des revendications.

## La liberté de réunion

- **Réunion** : groupement **momentané** (≠ association) qui est **organisé** (≠ attroupement spontané) dans un **lieu déterminé**, qu'il soit privé ou public, dans le but d'entendre l'**exposé d'idées et d'opinions** ou de se concerter pour la **défense d'intérêts donnés** (≠ manifestation) (CE, 1933, *Benjamin*) ; on distingue :
    - **réunion privée** : réunion à laquelle participent les personnes **invitées nominativement**, ce qui suppose la **présence physique** de ces personnes au lieu déterminé ;
    - **réunion publique** : réunion à laquelle participent des personnes **conviées de manière impersonnelle et anonyme**, la réunion publique pouvant avoir lieu dans un lieu public comme privé, la présence physique n'étant pas requise.
- **Liberté de réunion** :
    - liberté d'**organiser** et liberté de **participer** à une réunion ;
    - **liberté fondamentale** en ce qu'elle est protégée par des **normes fondamentales** (CC, 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité* qui la déduit de l'art. 11 de la DDHC relatif à la liberté de communication des pensées et des opinions ; art. 21 du PIDCP ; art. 11 de la CEDH ; art. 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) et en ce qu'elle constitue une liberté fondamentale au sens du **référé-liberté** (CE, 2007, *Ville de Lyon*) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue** et peut ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées** ;
    - liberté dont l'**effectivité** suppose le respect par l'État de son **obligation négative** de ne pas en entraver l'exercice de manière disproportionnée et de son **obligation positive** de prendre les mesures propres à en assurer l'exercice libre en cas d'atteinte excessive y étant ou risquant d'y être portée par des personnes privées (CEDH, 1988, *Plattform « Ärtze für das Leben » c. Autriche* sur les risques liés à la tenue d'une contre-manifestation).
- **Régime de la liberté de réunion** : seules les réunions **pacifiques** sont protégées :
    - régime applicable aux **réunions publiques** :
        - principe de liberté : les réunions publiques sont **libres** et ont lieu **sans autorisation** (art. 1er, loi du 30 juin 1881) **ni déclaration préalable** (art. 1er, loi du 28 mars 1907)
        - exceptions soumises à l'exigence de proportionnalité :
            - **Interdiction de la tenue** d'une réunion : le maire et le préfet peuvent interdire une réunion au titre de leur **pouvoir de police**, à proportion de ce qui est nécessaire pour préserver les risques graves de trouble à l'ordre public (CE, 1953, *Conférence sur le procès Pierre Laval*) ;
            - **restrictions sur le déroulement** d'une réunion : les réunions ne peuvent pas avoir lieu sur **la voie publique** (art. 1er de la loi de 30 juin 1881), ce qui est justifié par la prévention des risques de trouble à la circulation.
    - régime applicable aux **réunions privées** : **aucune obligation formelle ou substantielle**, du fait qu'elles sont théoriquement inoffensives pour l'ordre public ; mais rien ne s'oppose à ce qu'un maire ou un préfet, au titre de leur pouvoir de police administrative, en interdise la tenue si cela est **justifié et proportionné à la protection de l'ordre public**.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

## La liberté de manifestation

- **Manifestation** : **rassemblement** de personnes qui utilisent la **voie publique** dans le but d'**exprimer une volonté collective** consistant en l'affirmation publique d'une opinion, de convictions ou de revendications.
- **Liberté de manifestation** :
    - liberté d'**organiser** et de **participer** à une manifestation ;
    - **liberté fondamentale** en ce qu'elle est protégée par des **normes fondamentales** (CC, 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité* qui la déduit de l'art. 11 de la DDHC relatif à la liberté de communication des pensées et des opinions ; art. 21 du PIDCP ; art. 11 de la CEDH ; art. 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) et en ce qu'elle est une liberté fondamentale au sens du **référé-liberté** (CE, 2007, *Solidarité des français*) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue** et peut ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées**.
    - liberté dont l'**effectivité** suppose le respect par l'État de son **obligation négative** de ne pas en entraver l'exercice de manière disproportionnée et de son **obligation positive** de prendre les mesures propres à **assurer la sécurité des participants** (CEDH, GC, 2012, *Austin c. Royaume-Uni*) pour éviter qu'il ne **soit dissuadé** de participer à la manifestation.
- **Régime de la liberté de manifestation** : seules les manifestations **pacifiques** sont protégées :
    - mesures **préventives** :
        - la tenue d'une manifestation est soumise à une **obligation déclarative** (art. 211-1 du code de la sécurité intérieure) ;
        - si la manifestation est de nature à **troubler l'ordre public**, l'autorité administrative peut l'**interdire** par arrêté notifié aux signataires de la déclaration, à condition que cette d'interdiction soit **proportionnée**, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de **moyen moins contraignant** que l'interdiction pour garantir l'ordre public (CE, 1997, *Association « Communauté tibétaine en France »*).
    - mesures **répressives** : incrimination des actes de **violence** et de **dégradation** (art. 18-I de la loi de 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité), du **port d'armes** lors d'une manifestation (art. 431-10 du code pénal), de **l'outrage** public à l'hymne national ou au drapeau tricolore (art. 433-5-1 du code pénal), de la **tenue d'une manifestation** n'ayant **pas ou mal été déclarée** ou ayant été **interdite** (art. 431-9 du code pénal).
    - mesures **réparatrices** : **obligation de l'État** de réparer les dommages corporels et matériels causés lors de manifestations violentes (CE, 2002, *Cie d'assurance Lloyd's de Londres*).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

# Synthèse 58 – La liberté syndicale et le droit de grève

## La liberté syndicale

- **Liberté syndicale** :
    - liberté de **créer** un syndicat et liberté d'**adhérer ou non** à un syndicat, qui est une **déclinaison particulière** de la liberté d'**association** ;
    - **liberté fondamentale**, en ce qu'elle est protégée par des **normes fondamentales** (CC, 1989, *Loi modifiant le code du travail* qui l'élève au rang de liberté de valeur constitutionnelle ; CEDH, Pl., 1975, *Syndical nationale de la police belge c. Belgique* qui la déduit de l'art. 11 de la CEDH) et en ce qu'elle constitue une **liberté fondamentale au sens du référé-liberté** (CE, 2007, *Syndicat CFDT Interco 28*) ;
    - liberté qui n'est **pas absolue** et peut ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées** ;
    - liberté dont l'**effectivité** suppose que le syndicat, une fois créé, puisse **agir** pour assurer la défense des intérêts professionnels pour laquelle il a été créé, ce qui suppose :
        - la possibilité d'**agir en justice** : un syndicat peut intenter une **action personnelle** en vertu de la personnalité juridique dont il jouit (art. L. 2132-3 du code du travail), une **action dans l'intérêt de la profession** (art. L. 2132-3 du code du travail) et une **action en substitution** de la personne sujette à un licenciement pour motif économique sans avoir à justifier d'un mandat (art. L. 1235-8 du code du travail) ;
        - la possibilité de mener des **négociations collectives** avec l'employeur (CEDH, 2008, *Demir et Baykara c. Turquie*), mais elle n'est **pas un droit absolu** et le droit français en conditionne l'exercice à un **critère de représentativité** du syndicat ;
        - la faculté d'**organiser** et de **conduire la grève**, mais elle n'est **pas un droit absolu** et son exercice peut être restreint à condition que la restriction soit **proportionnée** à un but légitime, ce qui suppose que les restrictions au droit de grève définissent « **aussi clairement et étroitement que possible les catégories** » de personnes affectées par elles (CEDH, 2009, *Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie*) ;
        - la possibilité de **développer des activités au sein de l'entreprise** : droit pour les membres d'un syndicat d'**exprimer devant l'employeur leurs revendications** au sein de leur entreprise (CEDH, GC, 2011, *Palomo Sánchez c. Espagne*).
- **Régime de la liberté de fonder un syndicat** :
    - conditions de **fond** : les syndicats doivent, en vertu du **principe de spécialité,** être créés entre des personnes qui exercent des **professions identiques, similaires ou connexes** (art. L. 2131-1 du code du travail) et doit avoir pour objet la **défense des intérêts matériels et moraux**, tant collectifs qu'individuels, de ces personnes (art. L. 2131-2 du code du travail) à condition qu'ils soient **licites** (Ch. mixte, 10 avril 1998).
    - conditions de **forme** : pour **acquérir la personnalité juridique**, les **statuts** du syndicat doivent être **déposés**, avec la **liste nominative des dirigeants**, auprès de la mairie.
- **Régime de la liberté d'adhérer à un syndicat** :
    - liberté **positive d'adhérer** :
        - liberté d'**adhérer** – de **devenir** et de **rester membre** – au syndicat professionnel de son **choix**, déclinaison particulière de la **liberté contractuelle** qui postule la liberté de **choix de son cocontractant** qui est applicable au **contrat syndical** ;

Copyright © 2026 Pré-Barreau

- l'**effectivité** de cette liberté suppose que l'adhésion à un syndicat ne puisse pas être la cause d'un refus d'embauche (CEDH, 2002, *Wilson c. Royaume-Uni*) ou d'une mesure disciplinaire (art. L. 1132-1 du code du travail), sans quoi le salarié pourrait être **dissuadé** d'exercer sa liberté syndicale et ce dont il découle le **droit de cacher à son employeur son appartenance syndicale** (Soc., 8 juillet 2009).

- liberté **négative de ne pas adhérer** :
  - liberté **de n'adhérer à aucun syndicat** (CEDH, 2006, *Sørensen et Rasmussen c. Danemark* ; CC, 1983, *Loi relative à la démocratisation du secteur public*) ;
  - l'**effectivité** de cette liberté suppose que soit prohibée toute menace ou contrainte exercée en vue d'**inciter le travailleur à se syndiquer**, à l'instar des clauses qui imposent à un employeur de n'engager que des salariés déjà syndiqués ou qui s'engagent à le devenir (CEDH, 1981, *Young, James et Webster c. Royaume-Uni*).

## Le droit de grève

- **Droit de grève** :

  - liberté de **cesser le travail exercé**, de manière **collective** et **concertée**, en vue d'appuyer des **revendications** professionnelles et liberté de chaque travailleur de **choisir ou non** de prendre part à la grève organisée, qui sont des **déclinaisons particulières** de la **liberté de réunion et de manifestation** (CEDH, 2010, *Trofimchuk c. Ukraine*) et de la **liberté syndicale** (CEDH, 2009, *Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie*) ;

  - **liberté fondamentale**, ce qu'elle est protégée par des **normes fondamentales** (CC, 1979, *Loi modifiant les dispositions de la loi « grève à la radio-télévision »* qui l'élève au rang de **principe de valeur constitutionnelle** ; CEDH, 2010, *Trofimchuk c. Ukraine* qui la déduit de l'art. 11 de la CEDH) et en ce qu'elle constitue une **liberté fondamentale au sens du référé-liberté** (CE, 2003, *Mme Aguillon et autres*).

  - liberté qui n'est **pas absolue** et peut ainsi faire l'objet de **restrictions proportionnées** à la poursuite d'un **motif d'intérêt général** (CC, 1980, *Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires*), ce qui peut supposer d'**interdire** l'exercice de leur droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux **besoins essentiels du pays** (CC, 1979, *Loi modifiant les dispositions de la loi « grève à la radio-télévision »*).

- **Régime du droit de grève**

  - **conditions** pour l'organisation d'une grève :
    - grève dans le **secteur public** : obligation de **prévis de 5 jours**, de sorte à **concilier** droit de **grève** et principe de **continuité** du service public ;
    - grève dans le **secteur privé**: **aucun formalisme**,sauf dispositions légales contraires.

  - **conséquence** de l'organisation d'une grève :
    - **suspension de la relation de travail** : suspension de l'obligation pour le salarié de fournir sa **prestation** de travail et de l'obligation pour l'employeur de verser un **salaire**, sans que cela ne permette à l'employeur de prendre ou prévoir des primes discriminatoires (art. L. 2511-1, al. 2 du code du travail) ;
    - **en cas d'infractions commises par les grévistes** : le délit d'**atteinte à la liberté du travail** est une **faute lourde** permettant de licencier le gréviste ; les **séquestrations**, les situations d'**occupation** et les **piquets de grève** peuvent justifier l'**expulsion** des grévistes ; la **responsabilité pénale et civile** des grévistes peut être engagée.

Copyright © 2026 Pré-Barreau